DUZENTOS ANOS DE CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

Constituição de 1824

Marcos Magalhães de Aguiar

SENADO FEDERAL

DUZENTOS ANOS DE CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

Constituição de 1824

SENADO FEDERAL

Mesa
Biênio 2023/2024

Senador Rodrigo Pacheco
PRESIDENTE

Senador Veneziano Vital do Rêgo
1º VICE-PRESIDENTE

Senador Rodrigo Cunha
2º VICE-PRESIDENTE

Senador Rogério Carvalho
1º SECRETÁRIO

Senador Weverton
2º SECRETÁRIO

Senador Chico Rodrigues
3º SECRETÁRIO

Senador Styvenson Valentim
4º SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
Senadora Mara Gabrilli
Senadora Ivete da Silveira
Senador Dr. Hiran
Senador Mecias de Jesus

CONSELHO EDITORIAL

Senador Randolfe Rodrigues
PRESIDENTE

Esther Bemerguy de Albuquerque
VICE-PRESIDENTE

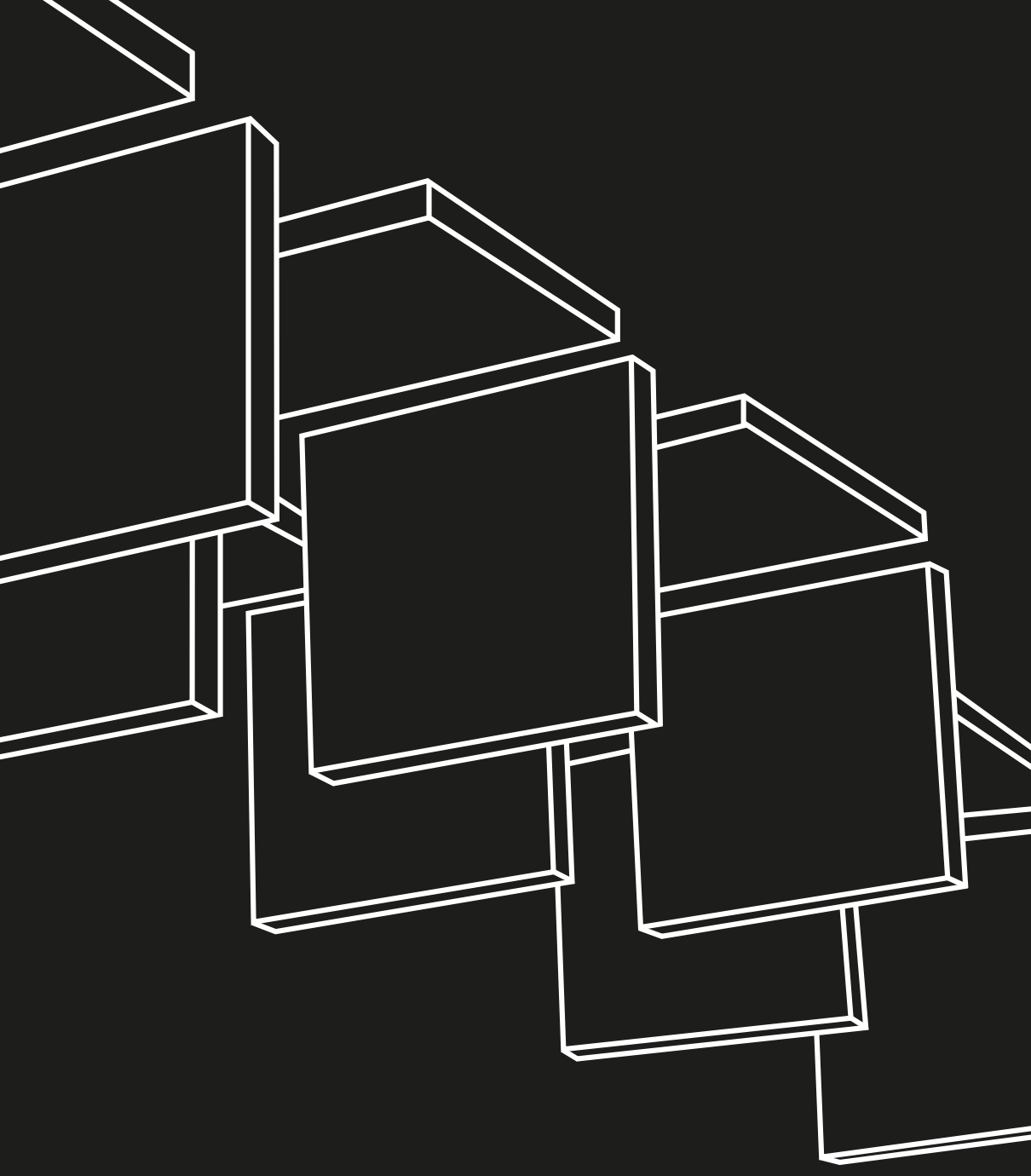
CONSELHEIROS
Alexandre de Souza Santini Rodrigues
Ana Cláudia Farranha
Ana Flavia Magalhães Pinto
Ana Maria Veiga
Alcinéa Cavalcante
Bruno Lunardi Gonçalves
Carlos Ricardo Cachiollo
Eduardo Rômulo Bueno
Esmeraldina dos Santos
Fernando Pimentel Canto
Heloisa Maria Murgel Starling
Ilana Trombka
João Batista Gomes Filho
Marco Américo Lucchesi
Nathalia Henrich
Rafael André Chervenski da Silva
Victorino Coutinho Chermont de Miranda

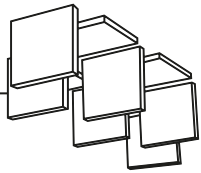
Marcos Magalhães de Aguiar

DUZENTOS ANOS DE CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO
Constituição de 1824

Brasília, 2024

SENADO FEDERAL



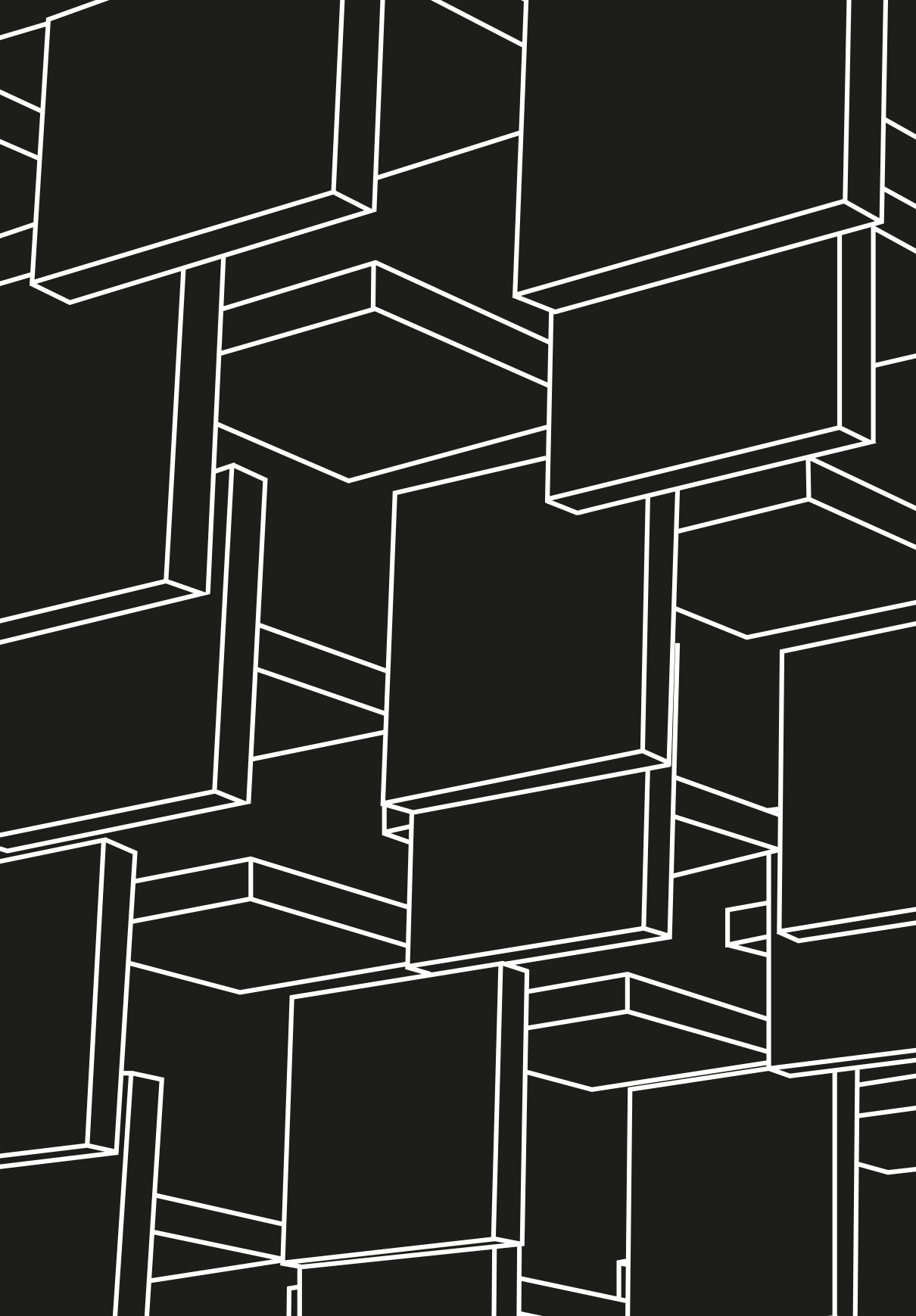


SUMÁRIO

7 **PREFÁCIO**
Senador Rodrigo Pacheco
Presidente do Senado Federal

15 **A CARTA DE 1824 E A CONSTRUÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO DO BRASIL IMPERIAL**

93 **CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL**



PREFÁCIO

> "Sem Parlamento não há democracia, sem democracia não há liberdade, e sem liberdade o homem é apenas um sobrevivente." (José Sarney, em discurso proferido na abertura da 50ª Legislatura do Congresso Nacional, em 12 de fevereiro de 1995)

Quando da depredação do Palácio do Congresso Nacional no 8 de janeiro de 2023, uma das áreas mais afetadas foi o Salão Nobre, onde funciona o Museu do Senado. Tapeçarias antigas foram rasgadas, telas centenárias foram vandalizadas, o mobiliário – em sua maior parte proveniente do Palácio Monroe – foi danificado. Era como se os criminosos, em sua fúria antidemocrática incontrolável, dissessem que têm raiva do passado, que têm ódio à história.

Em que pesem os esforços dos restauradores, as cicatrizes dessa vergonha ficarão, para sempre, marcadas nas peças avariadas. Esses objetos ajudarão a contar a história de mais uma tentativa de silenciamento do Parlamento brasileiro. Não foi a primeira; mas esperamos que tenha sido a última.

Um passeio pelo Museu do Senado, tão visado pelos depredadores, lembra-nos de que a democracia é mais forte e mais longeva do que seus algozes. E para isso servem os museus, e para isso serve a história: para não nos deixar esquecer do que muitos teimam em não querer lembrar.

Uma das telas atacadas pelos criminosos retrata o ato de assinatura do projeto da Primeira Constituição da República. É um quadro monumental, de mais de 12 m^2, pintado em 1891 por Gustavo Hastoy. A tela traz algumas das principais personagens do cenário político da Proclamação da República: Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, Floriano Peixoto, Benjamin Constant, Campos Sales, Quintino Bocaiúva, Francisco Glicério, Cesário Alvim, Eduardo Wandenkolk, Hermes da Fonseca. Os vândalos tentaram derrubar a moldura, mas não conseguiram. A pintura saiu arranhada, mas

conserva a mesma solenidade com que já enfeitou, um dia, o Palácio do Conde dos Arcos e o Palácio Monroe, as duas sedes anteriores do Senado Federal, no Rio de Janeiro.

Tivessem olhos para ver, as personagens do quadro teriam sido testemunhas oculares de uma história republicana bem diferente daquela que ali se projetava. O projeto da Comissão dos Cinco – ou Comissão de Petrópolis, como ficou conhecida – estava comprometido com o modelo constitucional norte-americano: uma república presidencial federalista, bicameral, descentralizada e, sobretudo, não autoritária.

No entanto, pouco depois de dependurada no Palácio do Conde dos Arcos, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, a moldura assistiu ao fechamento do Congresso Nacional no Golpe do Três de Novembro de 1891. A personagem central do quadro, o Marechal Deodoro da Fonseca, inconformado com a derrubada de seu veto ao projeto de crimes de responsabilidade do Chefe do Executivo, dissolveu o Legislativo, decretou estado de sítio e suspendeu as garantias constitucionais havia pouco aprovadas.

O hiato autoritário durou, porém, menos de três semanas: pressionado pela Revolta da Armada e pela greve dos trabalhadores da Central do Brasil, Deodoro renunciou em 23 de novembro, e o Congresso foi imediatamente reconvocado pelo vice-presidente Floriano Peixoto, também presente na tela.

O inverno legislativo seria mais longo na Era Vargas.

Agora instalada no Palácio Monroe, em plena Cinelândia, a tela gigantesca de Gustavo Hastoy – e vários dos objetos atacados pelos vândalos – presenciaram duas dissoluções do Congresso Nacional, que permaneceu fechado no período de novembro de 1930 a fevereiro de 1933, e de novembro de 1937 a janeiro de 1946.

Por nove anos, por longos nove anos, não se ouviram, no Brasil, os debates parlamentares. Não havia senadores, não havia deputados. No lugar da transparência, as sombras de fantasmas inventados e ameaças fabricadas. No lugar do diálogo, a voz única do ditador em transmissões radiofônicas país afora.

Mas o Congresso ressurgiu em 1946 e produziu a Constituição que sepultou o Estado Novo e nos assegurou os anos dourados da democracia do século XX. O Brasil parecia ter encontrado seu rumo. O país

industrializou-se, urbanizou-se, modernizou-se. Brasília é o próprio símbolo dessa efervescência.

Esse período democrático teve, porém, vida curta.

Transferido, como todo o acervo do Senado, para a nova Capital Federal, o quadro imponente de Hastoy – já situado no Salão Nobre do Palácio Nereu Ramos – testemunharia ainda três fechamentos do Congresso Nacional: em outubro de 1966, por força do Ato Institucional nº 2; em dezembro de 1968, pelo AI-5; e em 1977, durante o Pacote de Abril. Por três vezes, os plenários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados ficaram novamente vazios. Por três vezes, prevaleceu o silêncio, que tão pouco combina com a democracia.

No entanto, essa experiência não foi desperdiçada. Aprendemos, sobretudo, com os erros. E aprendemos muito com a dor dos desaparecimentos, das perseguições e das cassações.

A Constituição de 1988 é produto heroico dessa trajetória histórica e antídoto contra qualquer nova tentativa de violação do Estado Democrático de Direito. E o fato de as instituições terem sobrevivido ao ataque de 2023 – e de a sociedade ter reagido de forma tão contundente à tentativa de golpe – é a prova de que, 200 anos após a instituição da Assembleia Geral Legislativa, estamos maduros, estamos fortes, estamos acima das aventuras autocráticas.

As novas gerações, porém, não viveram o que os constituintes viveram. Não viveram a ruptura da ordem democrática. Não viveram o regime de exceção e a supressão das garantias constitucionais. Não viveram o repúdio, o nojo e o ódio à ditadura. E esta a razão de renovarmos – a cada vez e sempre – o nosso compromisso com a consolidação de nossa memória social. É preciso manter viva a lembrança.

O bicentenário do Senado Federal é uma oportunidade singular de reavivar nossa história e mostrar que a democracia é um componente indissociável do crescimento econômico, do progresso material e do desenvolvimento social. Sem democracia, não há liberdade, não há dignidade, não há futuro. E, como frisou José Sarney no trecho que serve de epígrafe a esta apresentação, sem parlamento não há democracia.

O Parlamento brasileiro teve origem com a Constituição Imperial outorgada em 25 de março de 1824. É ali, por força do artigo 14, que surge o bicameralismo brasileiro, então inspirado no modelo inglês.

A sessão de abertura da primeira legislatura ocorreria, porém, apenas dois anos mais tarde, no dia 6 de maio de 1826. Dos 50 senadores escolhidos pelas 19 províncias, 31 participaram da reunião conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados que inaugurou os trabalhos legislativos do Parlamento Imperial.

O Brasil era então um outro país. Estima-se que tinha entre 4,5 e 5 milhões de habitantes, a maioria negros escravizados, pardos, caboclos e mestiços. O Rio de Janeiro, a capital imperial, contava com pouco mais de 110 mil pessoas. A expectativa de vida ao nascer era de 25 anos. Apenas um em cada 100 brasileiros sabia ler e escrever. Nossas fronteiras eram ainda incertas. E o Império do Brasil, desde as Guerras da Independência, corria risco de fragmentação, como ocorreu em toda a América Espanhola.

Não fosse o Senado do Império – que reunia membros da nobreza, da Corte, da magistratura, do clero –, é provável que, no processo de transição para o novo Estado recém-criado, tivessem se rompido os laços e as identidades que mantinham a nossa unidade territorial e a estabilidade política. A Câmara Alta operava como um sistema de freios e contrapesos às decisões da Câmara Baixa, cujo caráter liberalizante pressionava por transformações mais rápidas e mais radicais.

Desde o início, o Senado era a voz e o voto da diversidade regional e da pluralidade de interesses que caracterizavam a imensa extensão territorial em que se assentava o Império. Sem essa solução de compromisso entre a Corte e as províncias, entre o passado e o futuro, o Brasil não se teria feito Brasil.

A partir da Proclamação da República, o Senado passou a acompanhar um desenho mais inspirado no modelo norte-americano. Deixava de ser a Câmara dos Lordes para se tornar o penhor do federalismo brasileiro.

Tornou-se a casa da heterogeneidade, em que as regiões mais populosas e economicamente mais influentes passaram a ter o mesmo peso e a mesma importância das regiões mais distantes e menos habitadas. Tornou-se a casa da estabilidade, que opera como instância adicional de negociação e de resolução de conflitos, que evita que decisões sejam tomadas de forma precipitada e no calor da hora. Tornou-se a casa da experiência, que reúne nomes de trajetória política consolidada, escolhidos pelo voto majoritário, muitos dos quais com passagem pelo Poder Executivo.

Esse papel de estabilização social, de representatividade regional e de unidade nacional faria do Senado o lugar da política por excelência: da moderação, da mediação, da conciliação, da produção dos consensos que evitaram, em inúmeros momentos decisivos da história brasileira, traumas, rupturas e quebras da ordem institucional.

Partiu do Senado a proposta de redução da maioridade de D. Pedro II, fundamental para que se debelassem os conflitos do período regencial. É no Senado que se constrói, pela via gradualista, a solução para o problema da escravidão, evitando que o Brasil se lançasse num conflito civil de contornos semelhantes à Guerra de Secessão, dos Estados Unidos.

O Senado é quem consegue impor freios ao ultrafederalismo dos constituintes de 1891, cuja proposta de enfraquecimento da União teria arruinado o Brasil. São as articulações do Senado que asseguram a posse de Juscelino Kubitschek, em 1956, e de João Goulart, em 1961. É no Senado que se destaca a oposição à Ditadura, insubordinação punida pela criação dos senadores biônicos em 1977.

A presença do Senado se inscreve em todos os momentos-chave da história nacional, e cabe-nos, por ocasião destes seus 200 anos, rememorá-la: é essencial remexer esse nosso passado, trazê-lo de volta à vida, recuperar nossa história, reaprender mais uma vez com ela. E dela nos orgulharmos.

É esta a força que anima a publicação de várias das obras comemorativas que vêm agora a lume nesta Coleção do Bicentenário do Senado Federal.

Em alguns casos, são reedições. Textos essenciais para que compreendamos como chegamos até aqui. Textos que merecem ser revisitados, que não podem ser esquecidos. Em outros casos, publicam-se atualizações. Textos consagrados aos quais foram acrescentados dados mais recentes, porque a história é viva e se completa a cada novo movimento.

Nesse grupo está *Palavra de Presidente – A Oratória dos Presidentes do Senado: Sob o Signo de Rui Barbosa*, de João Bosco Bezerra Bonfim. Em sua primeira edição, de 2008, o livro trazia e analisava os discursos de posse e de abertura das sessões legislativas do Senado Federal de 1891 a 2005. A nova edição, preparada especialmente para o bicentenário do Senado, incorpora também os discursos de 2006 a 2023.

Também foi atualizada a obra *Senadoras: Dados Biográficos*, produzida

pela Secretaria de Arquivo do Senado Federal, e publicada pela primeira vez em 2012. A primeira edição compreendia o período de 1979 a 2012, agora ampliado para incluir os dados disponíveis até 2023. Desta nova edição participam também a Procuradoria Especial da Mulher e o Conselho Editorial do Senado.

Por fim, há também textos novos, primeiras edições, porque o passado se faz também no presente.

É o caso da obra *Duzentos anos de constitucionalismo brasileiro*, em sete tomos, organizada pelo consultor legislativo Rafael Silveira e Silva, que contém todos os textos constitucionais de nossa história, introduzidos por consultores legislativos da Casa, como Antônio Barbosa, Arlindo Fernandes de Oliveira, Caetano Ernesto Pereira de Araújo, Fernando Antônio Gadelha de Trindade, Alexandre Guimarães, Dario Alberto de Andrade Filho, Marcos Magalhães e José Dantas Filho. A primeira versão da obra, sob o título *Constituições Brasileiras,* foi organizada por Walter Costa Porto em 1999 e integrou parte das comemorações do Senado pelos 500 anos do Brasil.

Outra dessas obras inéditas é *Constituições Brasileiras e Políticas Públicas*, texto organizado pelo professor Paulo Carlos Du Pin Calmon, que reúne contribuições do Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, da Universidade de Brasília.

Todas essas obras estão sendo disponibilizadas em formato impresso, a preço de custo, e também em formato digital, para *download* gratuito no site da Livraria do Senado. A elas soma-se a edição especial comemorativa, de luxo, em capa dura, das Constituições de 1824 e de 1988.

Por meio dessas publicações, reiteramos nosso compromisso com a história e com a historiografia do Senado Federal, do Congresso Nacional e do Brasil.

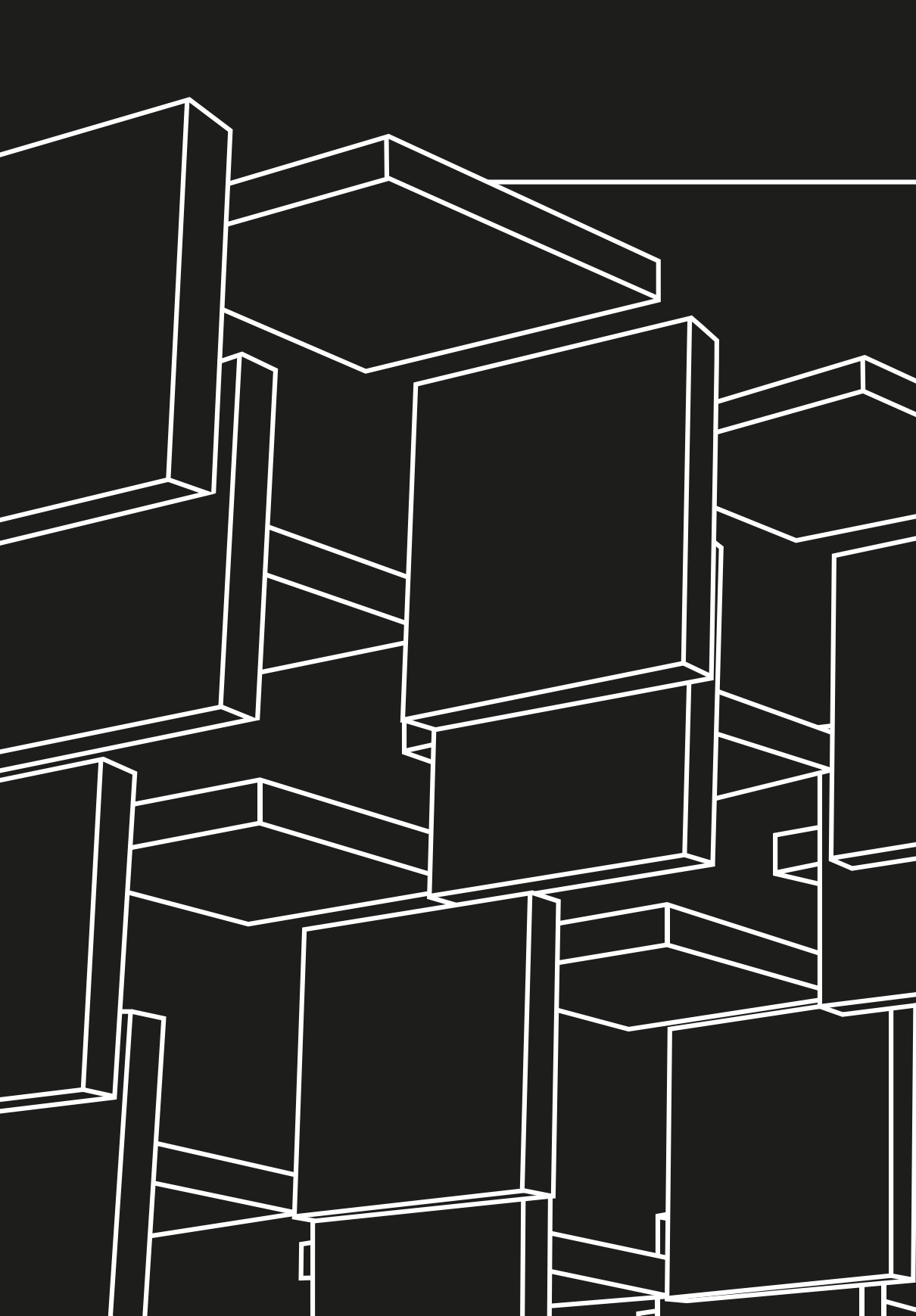
Agradeço a toda a equipe envolvida na preparação e revisão dos originais e na publicação e disponibilização dessas obras. Um contingente extraordinário de servidores se empenhou na construção desse acervo, o qual se acrescenta aos mais de 800 títulos já publicados pelo Senado, que, a par de suas funções legislativas, fiscalizatórias e deliberativas, é também uma das mais antigas e profícuas casas editoriais do Brasil.

E com propriedade. Diferentemente dos objetos inertes que podem

ser rasgados, amassados, destruídos, os livros são feitos da matéria inflamável, mas incombustível, das ideias. Eles constituem a barreira que nos protege da ignorância e da desmedida. São a nossa salvaguarda contra ataques como o de 8 de janeiro de 2023 e os ideais que os inspiram.

Em nome da pacificação nacional, às vezes é preciso perdoar; mas, para evitar que o fantasma da tirania volte a assombrar a vida pública nacional, é fundamental que não esqueçamos nossa história. Jamais.

Senador Rodrigo Pacheco
Presidente do Senado Federal



A CARTA DE 1824 E A CONSTRUÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO DO BRASIL IMPERIAL



A CARTA DE 1824 E A CONSTRUÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO DO BRASIL IMPERIAL

Marcos Magalhães de Aguiar

A Constituição de 1824 nasceu de crise política instaurada pelos impasses entre D. Pedro I e a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa. D. Pedro I convocou a Constituinte em 3 de junho de 1822 por meio de expediente – O Conselho de Procuradores de Província transformado em Conselho de Estado – que objetivava demarcar terreno perante as Cortes de Lisboa, na preparação da Independência.

Na sequência de vários atos tendentes a angariar apoio de setores das elites na consolidação de projeto de Independência, sedimentado nas províncias do Centro-Sul, parecia, nesse primeiro momento, ser necessário estabelecer a iniciativa como comum às antigas capitanias que integravam a América portuguesa. A convocação das Cortes de Lisboa, em 1820, constituiu o primeiro chamado para repactuação das relações entre metrópole e colônia, após a transformação do Brasil em sede do Reino Unido (1815). Não seria possível seduzir as elites provinciais com uma oferta menor de participação política.

Assim, o processo de Independência associou-se à configuração de um novo pacto entre o Imperador Constitucional e a Nação, a ser estabelecido em "uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa". Antes mesmo de o Brasil se constituir como Estado e como Nação, portanto, a sua primeira experiência propriamente nacional seria a Constituinte.

Essa associação entre a convocação das Cortes e a sedimentação de um projeto de independência que viria a ser hegemônico estava anunciada no primeiro ato mais explícito de rompimento com Portugal: o dia do Fico. A recusa de D. Pedro I em atender às exigências das Cortes de Lisboa seria justificada por ele mesmo, no Manifesto de 1º de agosto de 1822 (redigido por Gonçalves Ledo), como resposta à petição do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, seguida de manifesto com mais de 8 mil assinaturas.

A Manifestação do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, de 23 de maio de 1822, reconhecia "ser este [a convocação da Constituinte] o único meio que se oferecia de consolidar a união do Reino do Brasil e de salvar dos

males evidentes de que está ameaçado". A Representação de 3 de junho de 1822 arrematava: "A âncora que pode segurar a nau do Estado, a cadeia que pode ligar as Províncias do Brasil aos pés do Trono de Vossa Alteza Real, é a convocação de Cortes". A convocação da Constituinte seria o antídoto, portanto, contra as manobras separatistas das Cortes de Lisboa, a exemplo da nomeação de autoridades provinciais e da formação das Juntas Provinciais[1].

É nesse contexto de consolidação de uma unidade ainda não concebida como nacional que ocorre a sessão de instalação da Constituinte, em 3 de maio de 1823. Pará, Maranhão, Piauí e Cisplatina não enviaram representantes, sinal claro das dificuldades de superação das guerras da Independência.

No curto período de sua existência, a Constituinte apresentou anteprojeto de Constituição e votou os primeiros cinco artigos. Tomou providências para sanar o vácuo jurídico que se verificou entre a emancipação do País e a construção de seu ordenamento jurídico. A lei de 20 de outubro de 1823 reconheceu os diplomas legais que estavam em vigor até 25 de abril de 1821, as leis promulgadas por D. Pedro I e uma lista de decretos das Cortes portuguesas que a própria Constituinte selecionou, "enquanto não forem expressamente revogados". Ou seja, toda a vasta legislação das Ordenações, Leis Extravagantes, decretos, regimentos, regulamentos, ordens régias e bandos, decisões, avisos e consultas dos tribunais de última instância (Desembargo do Paço, Mesa da Consciência e Ordens, Conselho Ultramarino e Casa da Suplicação) acrescentava-se às leis a serem criadas para a Nação independente[2].

Não obstante os resultados favoráveis do processo de unificação nacional e o progresso nas tratativas de reconhecimento da Independência, a dissolução da Constituinte introduziu fragilidade insuperável no Primeiro Reinado. José Bonifácio e o senador e padre José Martiniano de Alencar reconheceriam que esse ato teria sido fatal a D. Pedro I. Pouco depois,

1 VARNHAGEN, Francisco A. *História da Independência do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2010; MORAIS, A. J. de Mello, *A Independência e o Império do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2004; SOUZA, Iara L. C. *Pátria coroada*: O Brasil como corpo político autônomo, 1780-1831. São Paulo: Ed. UNESP, 1999, caps. 4 e 5, enfatizam a dimensão simbólica do movimento.

2 *Diário da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 2003 (DAG), T. II, p. 689 (anteprojeto), p. 464, p. 664-665.

explodiu a Confederação do Equador (1824), cujos manifestos inaugurais apontavam para a ferida e se apresentavam como demandas de constitucionalização efetiva do País[3].

A Carta outorgada por D. Pedro I em 1824, nesse contexto, teria como parâmetro o anteprojeto de Constituição da Constituinte dissolvida. D. Pedro I a considerava mais liberal do que o anteprojeto. O modelo da Carta seguiria algumas constituições liberais então vigentes. Muitos senadores que participaram da comissão que a elaborou compreendiam o seu trabalho como de compilação de códigos. Algumas de suas peculiaridades – sobretudo a existência de um quarto poder, o Poder Moderador – fizeram com que alguns de seus comentadores contemporâneos a atribuíssem a D. Pedro I, tese reforçada por estar presente também na Constituição portuguesa de 1826. Partidário dessa visão, o Visconde de Uruguai valorizaria mais as adaptações do que as contribuições teóricas de Benjamin Constant[4].

Uma das características comungadas entre a Carta de 1824 e os seus modelos originais seria a simplicidade. Texto constitucional sumário, no qual os grandes princípios estavam estabelecidos, previa que a construção do nosso ordenamento jurídico conferisse importância decisiva a sua regulamentação. Por isso, definia como constitucional apenas "o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas Legislaturas ordinárias" (art. 178).

O poder legislativo é delegado à Assembleia Geral – Câmara dos Deputados e Senado – com a sanção do Imperador. Como observa Zacarias, "o concurso do chefe do Estado e das duas câmaras para fazer leis é da essência do regime representativo"[5]. Era atribuição do Poder Legislativo

3 MELLO, Evaldo C. de. *A outra Independência*. São Paulo: Ed. 34, 2004, p. 191-202, com os manifestos, p. 241.

4 Algumas indicações de uma literatura imensa e já repetitiva: LYNCH, Christian. E. C. *Da monarquia à oligarquia*. São Paulo: Alameda, 2014, p. 48-51; FRELLER, Felipe. "As tensões de um julgamento político: a 'Doutrina da Responsabilidade dos Ministros'", *DADOS*, Rio de Janeiro, vol.66 (1): e20200366, 2023.

5 VASCONCELOS, Zacarias Góis de. *Natureza e limites do Poder Moderador*. Rio de Janeiro: Laemert, 1862.

"fazer as leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las" (Carta de 1824, art. 15, § VIII), ao passo que cabia ao Poder Moderador a sanção das leis, que poderia ser revertida observadas certas condições (art. 65).

A iniciativa legislativa estava concentrada, portanto, no Poder Legislativo, até mesmo por conta das atribuições do Poder Moderador. Concebido como poder neutral, um poder de equilíbrio que se posicionaria entre e além dos demais poderes, ao Poder Moderador era vedada a intervenção direta na iniciativa legislativa. O Poder Executivo exercia a iniciativa legislativa, principiando a tramitação pela Câmara dos Deputados (Carta de 1824, Cap. I, art. 53). As atribuições do Poder Moderador eram exercidas por meio de Consultas do Conselho de Estado (Carta de 1824, Cap. VII), cuja produção normativa conheceu diferenças substanciais – em qualidade e em quantidade – do Primeiro ao Segundo Reinado.

As duas leis anuais – o Orçamento e a fixação das Forças de Mar e Terra – geralmente eram apresentadas pelo gabinete de ministros, tramitando inicialmente na Câmara (Carta de 1824, art. 15, §§ X e XI).

Historicamente, a aplicação desses princípios observou variações importantes nos três principais períodos do Império (Primeiro Reinado, Período Regencial e Segundo Reinado), mesmo porque o Período Regencial aboliu o Conselho de Estado (Ato Adicional de 1834). Este último, por sua vez, observou regimes de funcionamento diferenciados nos seus períodos de atividade.

Boa parte de nosso ordenamento jurídico seria construído, portanto, a partir de leis regulamentares (ou complementares, no linguajar constitucional moderno), várias delas assinaladas no texto constitucional. Por isso, muitos estudiosos atribuem papel fundamental às duas primeiras legislaturas do Parlamento como as responsáveis por boa parte da obra de elaboração dos fundamentos jurídicos do Estado brasileiro. Outros preferem estender essa periodização para o período de transição da Regência para o Segundo Reinado, visando contemplar a produção legislativa do Regresso.

Senadores e deputados manifestaram perfeita consciência da importância de seu trabalho e se organizaram para a produção e aprovação das leis regulamentares. Os senadores Visconde de Nazareth, Carneiro de Campos e Rodrigues de Carvalho integraram comissão que organizou a *Tabela das Leis Regulamentares indicadas na Constituição,* a qual listava 26

dispositivos constitucionais a serem regulamentados (*Anais do Senado do Império* (ASI), sessão de 26 de maio de 1826).

A mesma preocupação estava presente na Câmara dos Deputados. Na primeira Sessão Legislativa, em 1826, a Câmara constituía Comissão de leis regulamentares, com o objetivo de "organizar as leis necessárias para o andamento da Constituição", havendo debates acirrados sobre a definição de prioridades da produção legislativa[6].

É preciso perguntar como os parlamentares, no contexto de um Parlamento bicameral, seguiram esse plano de trabalho. E qual sentido conferiram a ele, no processo de negociação política e de elaboração legislativa, no contexto da formação do Estado nacional.

Cotejando as coleções de leis do Primeiro Reinado com a produção legislativa das duas primeiras legislaturas imperiais, constatamos que, de 1826 a 1830, tivemos 81 leis de iniciativa do Legislativo aprovadas, 16 delas leis regulamentares. Há uma diferença, portanto, de 10 leis para a tabela estabelecida pelo Senado, em 1826. Todavia, muitos dispositivos previstos foram contemplados em leis mais abrangentes, como o Código Criminal de 1830, ao passo que vários deles terminaram por ser regulamentados como decretos.

Assim, dos 26 dispositivos constitucionais listados na tabela do Senado, apenas 4 ficaram para o período posterior. O movimento reformista continuará no Período Regencial, conhecendo um *tour de force*, no golpe da maioridade e na legislação do Regresso. Entretanto, o quadro básico de referência para o ordenamento jurídico nacional já estaria estabelecido.

Uma primeira diferença da produção legislativa do Primeiro Reinado e do Período Regencial com relação ao Segundo Reinado é o acentuado protagonismo do Poder Legislativo na iniciativa de leis.

Esse protagonismo do Legislativo repercute na natureza da produção legislativa, no Primeiro Reinado. Ela não se restringia a elaborar leis regulamentares e leis ordinárias, mas contemplava decretos, regulamentos e regimentos que as regulamentavam.

Cabem, porém, alguns esclarecimentos sobre essa terminologia. A Carta de 1824 classificava as proposições legislativas em projetos de lei

6 RODRIGUES, José H. Introdução. *Atas do Conselho de Estado, 1823-1834*. http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/188985. Acesso em: 25 fev. 2024.

(Capítulo IV) e resoluções (Capítulo V). Os projetos de lei, após tramitação no Poder Legislativo, seriam encaminhados como decretos à sanção imperial, convertendo-se em leis. As resoluções procediam dos Conselhos Gerais de Província. De escopo mais limitado, estavam impedidas de deliberar sobre os interesses gerais da Nação, sobre quaisquer ajustes entre províncias, sobre matérias de competência exclusiva da Câmara dos Deputados e sobre execuções de leis (art. 83). Seguiam rito de tramitação mais simplificado, no número de discussões, na fórmula e no rito de encaminhamento para sanção (art. 85).

Essas são as únicas definições constitucionais que diferenciam projetos de lei e resoluções. O Regimento Interno do Senado (1827) somente menciona projetos de lei e resoluções, sendo as últimas procedentes da Câmara dos Deputados ou dos Conselhos Gerais de Província. Ambas teriam rito abreviado, sendo discutidas em globo (art. 87), ou seja, das três discussões previstas, a primeira e a segunda seriam feitas conjuntamente. O Regimento Comum da Assembleia Geral (art. 36, da versão de 1827) faz menção a resolução. O Regimento Interno da Câmara refere-se explicitamente a projetos de lei ou resoluções (Capítulo X). Individualiza os projetos "que versarem sobre interesse particular", prevendo tramitação mais abreviada, diferenciando-os dos projetos "de interesse público" (art. 139). Prevê tramitação abreviada das "resoluções das assembleias legislativas provinciais" (art. 153, na versão do regimento posterior ao Ato Adicional de 1834).

Apesar de não haver diferenciação normativa clara entre projetos de lei e resoluções – muitas vezes são tratados como sinônimos, como vimos acima –, os "estilos" das duas Casas do Parlamento resultaram na produção de dois tipos legais do período imperial: as leis, que procediam de projetos de lei, e os decretos, que procediam de resoluções. Os decretos regulamentavam as leis, mas nem sempre. Poderiam atender a questões particulares, interesses pontuais ou ocasiões singulares que não haviam sido objeto de regulamentação geral. Poderiam constituir, portanto, providência interina, conjuntural, até que um dispositivo geral, a lei, os regulamentasse.

Essas distinções são racionalizações *a posteriori* de um aprendizado que se consolidaria na prática legislativa. Resultavam muitas vezes de "estilos" que eram atualizados e recebiam algumas adaptações não

previstas na norma. Os próprios parlamentares não escapavam da dificuldade de classificar as proposições de sua própria lavra. Em sessão de 2 de julho de 1827, debate renhido no Senado opunha os partidários da diferenciação de decretos e leis daqueles que não viam muita diferença entre eles, prevalecendo o primeiro partido.

Os parlamentares do Primeiro Reinado desempenharam satisfatoriamente a função. Cumpriram o plano estabelecido em 1826 em um esquema de colaboração bicameral. As duas Casas – Senado e Câmara – dividiram-se na iniciativa legislativa, negociando, pactuando e combinando, inúmeras vezes, os temas a serem debatidos e regulamentados, atalhando crises políticas e testando a efetividade da ordem constitucional instaurada com a Carta de 1824.

Apesar de haver atraso na divulgação das atas das reuniões das duas câmaras, a imprensa relatava detalhadamente a pauta legislativa, permitindo que deputados e senadores acompanhassem o que acontecia na outra Casa. Os parlamentares cruzavam as suas atribuições legislativas com as demandas políticas da sociedade. O meio de expressão dessa opinião pública seria constituído pela imprensa, que se multiplicou na Corte e nas províncias. Como sustentava o senador Zacarias de Gois de Vasconcelos: "No regime representativo, há quem vele sobre o poder real ou moderador, como sobre todos os poderes: é a opinião nacional, por meio das Câmaras e pela imprensa" (*op. cit.*).

Geralmente, a imprensa confundia-se com a atividade política. Os parlamentares de maior destaque no Império mantinham jornais e/ou atuação constante na imprensa. Assim, muitas vezes os conflitos políticos encontravam expressão na orientação editorial de jornais com claro posicionamento no espectro ideológico.

Em uma época revolucionária por definição, era natural que as formas de protesto popular acompanhassem *pari passu* as crises políticas, as quais não raro, no caso do Parlamento brasileiro, desembocavam em medidas políticas e legislativas. As formas de protesto popular constituíam outra corrente de expressão da opinião pública, certamente mais contundente[7].

7 RIBEIRO, Gladys S. *A liberdade em construção*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002; RIBEIRO, Gladys S., PEREIRA, Vantuil. "O Primeiro Reinado em revisão", in GRINBERG, K.; SALLES, R. *O Brasil imperial*. Vol. I, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 137-172. Para o

Ou seja, o maior protagonismo do Poder Legislativo era amplificado na opinião pública, de forma tal que as atividades legislativa e política constituíam-se na pauta principal dos jornais publicados na Corte e na Província. Esse deslocamento da arena política para o Legislativo reforçou o seu papel na solução de crises, colaborando imensamente para a pacificação nacional e para a consolidação do processo de Independência.

A enorme concentração, no Legislativo, da diversidade da produção legislativa do Primeiro Reinado abriu frente de conflitos entre o Parlamento e o imperador. Conflitos de jurisdição e choques de atribuições e competências eram comuns, no contexto de transição em que a marcação dos limites entre os poderes se fazia no calor da hora.

A historiografia debruçou-se exaustivamente sobre o sentido da produção legislativa do Primeiro Reinado, de forma que passamos a sumariar as suas contribuições.

Em primeiro lugar, assinalou o papel essencial do Parlamento em fazer tábula rasa do ordenamento jurídico e institucional da monarquia do Antigo Regime, com um conjunto de medidas legislativas supressivas. Toda a moldura institucional e a estrutura de cargos, ofícios, distinções e privilégios que sustentavam o regime monárquico foram eliminados: a Mesa da Consciência e Ordens e o Desembargo do Paço (1828), o Tribunal da Junta da Bula da Cruzada (1828), a Chancelaria-Mor do Império e a Superintendência dos Novos Direitos (1830), a Provedoria de Defuntos e Ausentes (1830), as Mesas de Inspeção do açúcar, tabaco e algodão (1827), a Mesa do Despacho Marítimo (1830), as Superintendências e Juntas do lançamento da décima urbana (1830), entre os mais destacados[8].

A historiografia também assinalou a convergência da produção legislativa do Primeiro Reinado com o ideário liberal, não hesitando em denominar o período como a "década liberal", em razão de sua afinidade com as realizações jurídico-institucionais de modelos liberais clássicos, ainda que adaptados à realidade da sociedade escravista imperial.

No plano das reformas judiciais, a ênfase seria depositada na instituição

contexto da Independência, ver NEVES, Maria B. P. das. *Corcundas e constitucionais*. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

8 A literatura é extensa. Ver HESPANHA, Antonio M. *As vésperas do Leviathan*. Coimbra: Almedina, 1994; NEVES, Guilherme P. das. *E receberá mercê*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997; SUBTIL, José M. I. L. *O Desembargo do Paço (1750-1833)*. Lisboa: UAL, 1996.

dos juízes de paz, de reformas processuais centradas no júri e na administração da justiça (sobretudo as reformas da justiça de primeira instância e dos tribunais das Relações, a criação do Supremo Tribunal de Justiça – 1828 – e a codificação criminal: Código Criminal – 1830 – e Código do Processo Criminal – 1832) e nas profundas alterações produzidas no âmbito das instituições de poder locais[9]. Os Senados da Câmara, as principais instituições de representação do poder local na Colônia, seriam substituídos pelas Câmaras municipais, perdendo conjunto amplo de atribuições e competências de natureza jurídica, política, administrativa e fiscal. Durante o Império, vasta legislação reforçou o seu caráter de instituições "meramente administrativas"[10].

Essa perda de atribuições e competências das Câmaras municipais se fazia acompanhar do surgimento de uma nova instância de poder, os Conselhos Gerais de Província, demanda consistente das elites políticas locais e regionais. A sua regulamentação (Lei de 27 de agosto de 1828), acompanhada das primeiras eleições provinciais, era cercada de expectativas. Os Conselhos Gerais de Província receberam destaque no texto constitucional, ocupando capítulo inteiro justamente na parte alusiva ao Poder Legislativo (Cap. V). Tratava-se, nesse momento, de preservar as atribuições e competências dos Conselhos perante a autoridade dos presidentes de Província, vistos como delegados do imperador. Tendo como precedentes as Juntas provinciais, os Conselhos Gerais de Província estendiam as pressões de representação política das províncias, propiciando o debate de temas como autonomia legislativa e federação, ao mesmo tempo que vinculavam de forma orgânica as províncias ao governo central[11].

---

9 Ver, entre outros, FLORY, Thomas. *El juez de paz y el jurado em el Brasil imperial*. México: Fondo, 1986.

10 Para o período colonial, ver BOXER, Charles. *Portuguese society in the tropics*: the municipal councils of Goa, Macao, Bahia, and Luanda, 1510-1800. Madison: University of Wisconsin Press, 1965; RUSSELL-WOOD, A. J. R. "Local Government in Portuguese America: A Study. in Cultural Divergence". In *Comparative Studies in Society and History*. vol. 16, nº 02, march 1974, pp. 187-231; BICALHO, Maria F. *A cidade e o Império*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; caps. 11 e 12; SILVA, Maria B. Nizza da. *Ser nobre na colônia*. São Paulo: UNESP, 2005, p. 138-149, p. 228-234.

11 SLEMIAN, Andréa. *Sob o Império das leis:* constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834). São Paulo: Hucitec, 2009; OLIVEIRA, Carlos Eduardo F. de. *Construtores do*

A partir do Ato Adicional de 1834, a criação das Assembleias Legislativas provinciais impactou fortemente no processo de formação e recrutamento das elites políticas nacionais. Aparelhou as províncias para atender às atribuições fixadas constitucionalmente, sobretudo no plano da instrução pública, da integração das populações indígenas, de obras públicas e da organização dos aparatos de repressão e de controle locais e regionais. Ainda que a legislação do Regresso destinasse determinadas atribuições ao governo, as instâncias administrativas, legislativas e políticas provinciais ganharam força. Tornaram-se estruturas administrativas e políticas mais complexas e relevantes, com grande poder de decisão sobre questões provinciais e locais[12].

No plano tributário e fiscal, é notável a contribuição do Parlamento. Propiciou a reorganização de todo o sistema tributário e fiscal da Nação independente, autorizou e regulamentou as operações creditícias que asseguraram o cumprimento dos compromissos diplomáticos relativos ao reconhecimento da Independência e forneceu os recursos necessários para o aparelhamento das forças militares envolvidas na pacificação das províncias (Bahia, Pará e Maranhão) e na Guerra da Cisplatina (1825-1828).

Por fim, ao regularizar a votação anual do Orçamento, a partir de 1830, introduziu o conceito de disciplina fiscal, marca constante durante todo o período imperial. Mesmo tendo havido algum atraso por conta de dissoluções da Câmara, no Segundo Reinado, o debate e a votação anual dos Orçamentos induziram o planejamento estatal e a distribuição consensuada de recursos, nas Províncias, com o estabelecimento de rudimentos de políticas públicas que disciplinavam o gasto de recursos estatais.

As funções parlamentares de fiscalização de atos do Gabinete de ministros, adensadas com o debate e votação do Orçamento, seriam fortalecidas com a Lei de 15 de outubro de 1827, que enquadrava a "responsabilidade dos Ministros e Secretários de Estado e dos Conselheiros de Estado". Atribuição propriamente política e por isso mesmo independente da sanção do Poder Moderador, ela se prestava a ser fonte perene

Império, defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais, 1823-1834. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017.

12 Ver, entre outros, GOUVÊA, Maria de F. S. *O Império das províncias*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. DOLHNIKOFF, Mirian. *O pacto imperial*. São Paulo: Globo, 2005. Considerar as referências da nota anterior.

de conflitos com o mesmo poder. Os intérpretes da Carta de 1824 sempre ressaltaram que ela não compreendia a responsabilidade do imperador, considerado inviolável e sagrado (art. 99).

Nas duas primeiras legislaturas (1826-1830), como vimos, o Parlamento teve iniciativa legislativa em 81 leis. Entre as leis regulamentares, a Câmara teve iniciativa em 13 e o Senado em 3 delas. A mesma discrepância, na avaliação da iniciativa legislativa, não se observa nas leis não regulamentares, pois as duas Casas tiveram o mesmo desempenho: 29 leis cada. Nessa avaliação, excluímos as leis anuais (orçamento e fixação das Forças de Terra e de Mar) e os decretos. Todas foram sancionadas por D. Pedro I sem vetos.

Algumas observações podem ajudar a esclarecer o menor resultado do Senado na iniciativa legislativa de leis regulamentares. Em 1826, a Casa empreendeu enormes esforços para se chegar a um texto base para projeto de lei regulamentar que desenhava as atribuições e competências da administração pública do Império. Ao fim da segunda discussão, os senadores desistiram do projeto, pois condicionaram a sua aprovação à elaboração de regulamentos para cada secretaria. Nesse mesmo período (1826), o Senado aprovou sem emendas quatro projetos de leis regulamentares de iniciativa da Câmara.

Há também a questão do número de componentes de cada Casa. Como a Câmara tem o dobro de componentes do Senado, parece natural a maior produtividade (garantia-se às províncias com um só deputado pelo menos um senador, art. 42). E, como observa São Vicente, em Parlamentos bicamerais, a "Câmara tem a iniciativa das mais importantes", pois ela está imediatamente anexa à representação popular: "A Câmara dos Deputados é a representação ativa do progresso, dos interesses locais e móveis; o Senado é o outro órgão, outro ramo essencial do poder legislativo, que sem opor-se àquela representação, quando suas vistas forem bem fundadas, deve fora disso ser o representante das ideias conservadoras e do interesse geral como predominante". O Senado representava o "princípio conservador, o predomínio da utilidade e do interesse geral, a estabilidade nacional"[13]. É nesse sentido que se dizia, particularmente no Segundo Reinado, que o Senado não fazia política.

13 *Direito publico brazileiro e analyse da Constituição do Imperio*. Rio de Janeiro, 1857, p. 56.

No Parlamento bicameral, qualquer emenda da Casa revisora que não fosse aceita pela Casa originária era caso de convocação de Assembleia Geral, cuja iniciativa caberia à Casa que recusava a emenda (o famoso art. 61 da Carta de 1824). O regimento do Senado – art. 125 – previu outra solução: a comissão mista, usada por exemplo, na discussão do Código Criminal. A convocação de Assembleia Geral era rara. No período em exame, suscitou alguma animosidade da Câmara, em proposições nem tão polêmicas. Mas assumiu caráter dramático no primeiro Orçamento do Império, em 1830, causando uma crise entre as duas casas. A crise resolveu-se, não sem certo desgaste para o Senado vitalício.

O desgaste do Senado aumentou, bem como as tensões entre as duas casas, com a tramitação do Ato Adicional de 1834. Em síntese, nessa primeira e única reforma constitucional do Império, a Câmara propôs, entre vários objetos, a extinção do Senado. Reformas constitucionais observavam rito de tramitação especial. Ou seja, deveriam ser feitas em duas legislaturas distintas. A primeira autorizava a pauta que a segunda legislatura, ao assumir a natureza de consulta popular, deveria propor e votar. A primeira fase seguiria o rito de tramitação das leis ordinárias (Carta de 1824, art. 174 ao art. 178). Nela, a Câmara indicou os temas da reforma e o Senado reduziu o seu escopo. A solução alcançada, em reunião da Assembleia Geral, excluiu a extinção do Senado, porém preservou a maior parte da reforma.

A segunda legislatura da Câmara, adotando interpretação não consensuada com o Senado, o excluiu da reforma. Assim, o Ato Adicional de 1834 constituiu a única proposição legislativa do Império que conheceu tramitação unicameral. Talvez seja esse o motivo de ter havido apenas uma reforma constitucional no Império.

Deve ser assinalado, em acréscimo, que a convocação de Assembleia Geral para decisão sobre emendas não aceitas da Casa revisora seria uma exceção, no Império. Até a década de 1870, realizaram-se apenas 12 reuniões de Assembleia Geral com esse propósito. Oito delas ocorreram na década de 1830, uma na década de 1840, duas na década de 1850 e apenas uma na década de 1860[14]. Ou seja, ou a Casa originária aceitava

14 *Relatorios e Synopses dos trabalhos parlamentares da Câmara dos Srs. Deputados organizados na Secretaria da mesma Camara: 1869 – 1874*. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1874.

as emendas, ou a possibilidade de queda da proposição era quase certa. Isso valia inclusive para as leis anuais – como a do Orçamento – que iniciavam pela Câmara (Carta de 1824, art. 172) e concluíam-se no Senado, quase sempre emendadas.

Em conclusão, a quase integralidade da construção do ordenamento jurídico nacional pressupôs a concordância e convergência das duas casas do Parlamento. Ou seja, parece complicado considerar o indicador emenda de projetos de lei da casa revisora para avaliar posição política e ideológica de parlamentares no Império.

De toda maneira, todos esses fatos vieram a reforçar a impressão de hegemonia da Câmara sobre o Senado, no Primeiro Reinado. A impressão era corroborada por alguns relatos contemporâneos. O conhecido panfleto de Justiniano José da Rocha, publicado em 1855, atestava:

> *A par do Senado, ou, antes, acima do Senado, como de tudo no país, pela popularidade de seus membros, pelas suas relações com o povo, pela sua influência sobre os chefes das agitações, estava a Câmara eletiva. [...] Estava senhora do governo a democracia; a Câmara dos Deputados formava como o seu grande conselho diretor: regência, ministério, tudo era ela; o Senado, conhecendo a sua importância sobre a opinião popular, única força naqueles dias, registrava-se à posição secundária que as circunstâncias lhe haviam dado; vivia obscuro, para salvar a sua vida ameaçada*[15].

Justiniano, no trecho citado, avaliava a história do Primeiro Reinado da perspectiva do movimento que resultou na abdicação de D. Pedro I. A abdicação constituiu o primeiro teste de stress da Carta de 1824. Vale a pena considerar o movimento, pois ilumina o papel da ordem constitucional e, por conseguinte, do sistema político imperial na solução da crise.

---

http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/26039. Acesso em: 26 fev. 2024.

15 "Ação, reação, transação", in MAGALHÃES Jr. R. *Três panfletários do Segundo Reinado*. Academia Brasileira de Letras, 2009. O Visconde do Uruguai, protetor de Justiniano, teria avaliação muito próxima, *Ensaio sobre o Direito Administrativo,* Garnier, 1862, Tomo II, p. 11. Para Zacarias, "Governo parlamentar é aquele, cujo pensamento reside, em última instância, nas câmaras, com especialidade na eletiva, que se compõe dos imediatos representantes do povo"; em complemento, considera que "o regime parlamentar não quer dizer influência exclusiva da câmara eletiva, mas influência das duas câmaras, vitalícia e temporária, tendo-se esta última na devida consideração como a que se compõe dos imediatos representantes do povo", *op. cit.*

Não há vácuo de poder. Durante as duas legislaturas do Primeiro Reinado, o Legislativo assumiu agressivamente a condição de Poder da solução de conflitos, o poder de equilíbrio a construir soluções consensuais para as crises que se acumulavam, atribuição que deveria ser do Poder Moderador, segundo os parâmetros jurídico-legais da Carta de 1824. Destarte, esvaziado nas suas atribuições e competências, o Poder Moderador entrou em inúmeros conflitos com o Poder Legislativo.

Em 1830, a crise escalou. Em reunião do Conselho de Estado para discutir a crise política entre Senado e Câmara, na votação do Orçamento, D. Pedro I reconheceu a gravidade da crise e, de quebra, a sua incapacidade política para resolvê-la, acionando os mecanismos constitucionais. Sem maioria parlamentar, sem condições políticas de dissolver a Câmara, limitava-se a trocas de gabinetes (9) quase anuais. Perdeu a condição de Poder Moderador, aquele que deveria se posicionar equidistante dos demais poderes, revestido de legitimidade para solucionar as crises entre eles.

D. Pedro I abdicou durante o recesso das Câmaras. É preciso dizer, sem aviso algum. Desde o regresso da viagem desastrosa a Minas Gerais, que só veio a precipitar a crise, não convocou o Conselho de Estado.

Convocou o Conselho de Estado apenas no Sábado de Aleluia de 1831. A decisão da abdicação teria sido a única que não contou com a referenda do Conselho e dos ministros, como observaria mais tarde o Marquês de Caravelas (ASI, sessão do Senado de 5 de junho de 1842). Um magoado Marquês de Inhambupe afirmou não ter sido convocado para a reunião do Conselho, apesar de a Ata respectiva registrar a sua presença (sessão do Conselho de Estado de 1º de abril de 1831).

Nessa leitura, a crise de abdicação de D. Pedro I, em 1831, seria explicada por um colapso jurídico-constitucional dos mecanismos previstos na Carta de 1824 e uma crise de legitimidade do Poder Moderador. Como reconhecia o Visconde do Uruguai, o Conselho de Estado esteve longe de desempenhar o seu papel "antemural" do Poder Moderador. No auge da crise, teria sido um "inútil fantasma". O Poder Moderador simplesmente dele se esqueceu (*op. cit.*, p. 265). Por isso, o Conselho de Estado terminou varrido na crise.

Qual teria sido a conduta do Senado, durante a crise da abdicação? No sistema bicameral de pesos e contrapesos, desempenhou o papel de garantia da ordem constitucional, de preservação da monarquia

representativa. O compromisso do Senado era, portanto, com a Carta de 1824 e seu sistema político, a monarquia representativa, não propriamente com a pessoa do soberano, descrito como um tirano absolutista, nas duas primeiras proclamações do movimento. Na situação em que o imperador conspirava contra as instituições do sistema representativo, como lembrava boa parte dos comentadores da Carta de 1824 (Zacarias, Visconde do Uruguai e outros), o Poder Imperador despia-se da sua inviolabilidade.

Isso permitiu que o Senado vitalício alinhasse com a Câmara temporária e construísse a solução: a transição para a Regência. A solução conseguiu a adesão da opinião pública por meio de medidas legislativas, entre as quais o Ato Adicional de 1834. Assim, a revolução de 7 de abril de 1831 realizou-se pacificamente, sem derramamento de sangue. Nesse contexto de extrema instabilidade, em que as "molas do Estado" estalavam, como extinguir o Senado e as garantias por ele oferecidas, no sistema constitucional vigente?

No Período Regencial, o Parlamento constituiu-se como o fio de continuidade da monarquia representativa e, portanto, da validade da ordem constitucional. Esse período concluiu a incorporação da ordem constitucional em nossa cultura política. Com as bases jurídicas, constitucionais e institucionais do Estado estabelecidas, a Regência estaria apta a enfrentar o conjunto de revoltas que pipocaram durante o período.

A transição da Regência para o Segundo Reinado, conhecido como o período de maior maturidade constitucional da monarquia representativa, concluiria o processo de formação do Estado Nacional. A legislação do Regresso recriou o Conselho de Estado, acrescentando a sua competência em todas as ocasiões em que o imperador se propusesse exercer quaisquer das atribuições do Poder Moderador sobre decretos, regulamentos e instruções, "para a boa execução das Leis", e sobre propostas que o Poder Executivo tivesse de apresentar à Assembleia Geral (Carta de 1824, art. 101; Lei nº 234, de 29 de novembro de 1841, art. 7º, § 6)[16].

16 Para São Vicente, regulamentos jamais poderiam ser compreendidos como leis: "Dar regulamento não é poder alterar os preceitos da lei e forçar os juízes a violarem-nas. Os regulamentos são atos e modos de mera execução e não de legislação, são disposições gerais e móveis do poder executivo, revestidas de certas formas, que preparam os meios, determinam os detalhes e coordenam as providências necessárias para que as leis sejam facilmente executadas, para que não encontrem obstáculos em nenhum tempo, ocorrência

No Segundo Reinado, significativa produção legislativa saiu do Conselho de Estado, que concentrou suas atividades em normas infralegais e em intervenções nas matérias legislativas mais destacadas, sobretudo por meio de consultas, muitas vezes cifradas em minutas de proposições legislativas. O Visconde do Uruguai, excelente testemunha e ator privilegiado desse processo, pontuava: "A nossa lei, porém, procede por generalidades, e o Governo a completa por meio de instruções e regulamentos". Uma demanda antiga de D. Pedro I, jamais atendida plenamente na sua gestão, a correspondência entre as Falas do Trono e a atividade legislativa, alcançaria nível maior de eficiência no Segundo Reinado.

A consequência disso é a transformação do Conselho de Estado em um órgão extremamente ativo de produção legislativa. Um novo regulamento propiciaria essa especialização, que se faria acompanhar de um arejamento maior na sua composição, evitando que se transformasse em um colegiado "emperrado".

Apesar de crítico sobre a obra administrativa do Império, Uruguai citava como exemplo desta nova forma de produção legislativa a área de Finanças, que obteve, segundo ele, maior sucesso na implementação de reformas liberais: "A base que o nosso contencioso administrativo de Fazenda e das outras Repartições tem em legislação diretamente emanada do Corpo legislativo é insignificantíssima. O contencioso administrativo que temos resulta, senão todo, quase todo de regulamentos do Governo, feitos em virtude de autorizações do Corpo legislativo, o qual nem sequer deu para isso as bases convenientes"[17]. Ou seja, grandes reformas do Estado seriam doravante operadas por meio de regulamentos, regimentos e outras espécies normativas. No Primeiro Reinado, como vimos, o

---

ou parte do Estado"; p. 83; adverte ainda sobre abusos do Poder Moderador, p. 83-85. Não era bem a posição de Paulino.

17 SOUZA, Paulino José Soares de (Visconde do Uruguai*), op. cit.* T. I, p. 153 e p. 259. Segundo Uruguai, o princípio de que o governo está mais habilitado para preparar e iniciar medidas somente seria reconhecido na resposta à Fala do Trono de 1837. Cita Bernardo de Vasconcelos, sessão do Senado de 15 de setembro de 1841, para crítica da participação do Parlamento na iniciativa de leis, a qual, na visão de Uruguai, deveria ser monopólio do ministério e das maiorias. Ver ainda MARTINS. Maria F. V. *A velha arte de governar*: um estudo sobre políticas e elites a partir do Conselho de Estado (1842-1889). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.

Legislativo era extremamente ativo na produção de normas infralegais, deixando até mesmo de aprovar leis regulamentares por ausência delas.

II

O sistema representativo do Brasil Império baseava-se em um conceito de cidadania restrito. Retomou a distinção entre cidadania ativa e cidadania passiva (art. 90) procedente da tradição liberal francesa. Na definição de cidadãos (art. 6º), compreendia os que tiverem nascido no Brasil, ingênuos ou libertos, os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos no exterior, que viessem a estabelecer domicílio no Brasil, e os filhos de pai brasileiro que estivesse em serviço do Império no exterior. Admitia os nascidos em Portugal e suas possessões, sendo residentes no Brasil, na época da Independência, desde que aderissem expressamente pela continuação de sua residência.

Não mencionava os libertos africanos, que ficavam em uma espécie de limbo. Não poderiam ser definidos como propriedade e não usufruíam dos direitos de cidadania, como os libertos nascidos no Brasil. A Carta de 1824, ao estatuir a inviolabilidade dos "direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros", estabeleceu como as bases da constituição a liberdade, a segurança individual e a propriedade (art. 179). Nessa última categoria, estariam inscritos os escravos, a principal forma de propriedade que aqui existia. Como o texto constitucional nada dispõe sobre os escravos, o estatuto jurídico da escravidão seria definido, portanto, pela miscelânea de legislação portuguesa existente, pelo direito costumeiro e por determinadas ilações do direito romano.

O anteprojeto da Constituinte de 1823 era mais inclusivo, pois inseria na categoria de "membros da Sociedade do Império do Brasil" os escravos que obtivessem carta de alforria, sem qualquer restrição (art. 5, VI, *Diário*, T. II, p. 689 *et seq*).

A Assembleia chegou a discutir a questão. No primeiro momento, que ocupou as sessões de 27 e 30 de setembro de 1823 (Diário, Tomo III, p. 130-141), o debate centrou-se em duas emendas que restringiam o art. 5, VI. A emenda de Costa Barros condicionava a concessão de cidadania apenas aos alforriados que tivessem "emprego ou ofício". Na sua visão, "negros

boçais, sem ofício, nem benefício, não são, no meu entender, dignos desta honrosa prerrogativa; eu os encaro antes como membros danosos à Sociedade, a qual vêm servir de peso, quando lhe não causem males". Boçal era o termo utilizado para os escravos que não haviam aprendido um ofício ou não dominavam a língua portuguesa.

Outros constituintes eram de opinião diferente. O escravo africano liberto expressava, nas palavras de Carneiro da Cunha, "a presunção de bom comportamento e de atividade, porque cumpriu com as suas obrigações, e ainda adquiriu pelo seu trabalho com que comprasse a liberdade". No debate, muitos concordaram com ele.

Cairu e o padre Henriques de Resende sustentavam que os constituintes não poderiam retroceder, no mundo liberal, do que havia sido garantido aos alforriados africanos durante o governo despótico. Cairu citou o Alvará régio de 19 de setembro de 1761, que concedeu aos escravos que se transportassem do Brasil para Portugal os mesmos direitos das pessoas livres. A legislação pombalina, por sua vez, anulou os estatutos de pureza de sangue, ainda que as distinções de cor continuassem estabelecidas como hábito social na organização das ordenanças militares e na filiação a irmandades.

Os regimentos de ordenanças negros, compostos por crioulos (assim se denominavam os negros nascidos no Brasil) e africanos, os chamados Henriques, estavam estabelecidos em várias capitanias e foram essenciais nas guerras de Independência, lembrava Cairu.

Cairu citava inúmeros exemplos, extraídos da literatura, da história e de experiências pessoais, de libertos africanos bem-sucedidos e tratados em pé de igualdade com os livres. E reforçava a apreciação de seus pares sobre os libertos africanos: "Ainda que sejam africanos, por isso mesmo que mereceram a liberdade, é de se presumir que, no geral, sejam industriosos e subordinados, e que continuarão com dobrada diligência em suas indústrias úteis, pela certeza de se apropriarem do inteiro fruto do seu trabalho".

França, por sua vez, introduziu o critério de origem na concessão de cidadania, fazendo com que os africanos alforriados fossem compreendidos na regra geral dos estrangeiros. Por emenda, facultou a condição de cidadão apenas aos libertos crioulos (assim denominados os negros nascidos no Brasil), excluindo os africanos, "sendo certo que a condição

de cativeiro com que vieram ao nosso País lhes não induz exceção favorável ao dito respeito".

A partir destas emendas, o debate instalou-se. Moniz Tavares, Carneiro da Cunha, o padre José de Alencar, Silva Lisboa posicionaram-se a favor do projeto, recusando a emenda de França e de Costa Barros. O padre José de Alencar percebeu as implicações das emendas apresentadas. Para ele, seria colocar os africanos libertos no limbo, em situação juridicamente exposta a qualquer arbítrio de autoridades policiais paranoicas com o medo haitiano.

Perguntava-se Alencar: "mas o que serão esses que pelas emendas ficam excluídos? Estrangeiros certamente não; porque não pertencem a sociedade alguma, nem tem outra Pátria que não seja a nossa, nem outra religião senão a que professamos; e, portanto, segundo o projeto não sei o que são". Essa posição prevaleceu no projeto da Constituinte e se incorporou na Carta de 1824.

As leis que instituíram os Conselhos das Províncias (1823) e as Câmaras municipais (1828) reservaram a competência de legislar sobre o tratamento dos escravos. Entretanto, não teremos por aqui nada parecido aos códigos negros das colônias francesas. Como veremos, a primeira lei nacional a estatuir algum direito dos escravos é a Lei do Ventre Livre. O restante da codificação sobre escravidão resume-se à legislação criminal.

O sistema representativo apoiava-se em sistema eleitoral em dois graus, baseado em critérios censitários, além da exclusão de determinadas categorias (art. 92). Outras exclusões eram previstas na eleição de segundo grau (art. 94 e art. 95), como a dos libertos. Apenas a Lei Saraiva (1880) os autorizaria a participar como eleitores de segundo grau e como candidatos.

As eleições imperiais são muito conhecidas e não há trabalho de história política imperial que se furte a descrevê-las. Passo a sumariar dados conhecidos. Nabuco de Araújo, no famoso discurso do *sorites*, descreve o sistema eleitoral nos seguintes termos: "Ora, dizei-me: Não é isto uma farsa? Não é isto um verdadeiro absolutismo, no estado em que se acham as eleições no nosso país? Vede este sorites fatal, este sorites que acaba com a resistência do sistema representativo: o Poder Moderador pode chamar a quem quiser para organizar Ministérios; esta pessoa faz a eleição, porque há de fazê-la, e esta eleição faz a maiorias. Eis, aí está o sistema representativo do nosso país (sessão de 17 de junho de 1868).

Trocas de gabinetes e dissolução da Câmara eram marcas frequentes do sistema político do segundo Império. Eleições moldadas para novos gabinetes, revezamento dos partidos no poder e a distribuição de cargos, funções e gratificações permitiam capilarizar as relações de clientelismo e de patronato no âmbito do poder local e provincial.

Os dados estatísticos das eleições imperiais confirmam esta exclusão. Nas eleições para Regente do Império de 1835 (Anais do Senado, 1835), votaram apenas 11.699 eleitores, e o regente eleito, Diogo Antônio Feijó, obteve apenas 2.826 votos. Os candidatos mais votados, depois de Feijó, tiveram, respectivamente, 2.251 votos (Antonio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti), 847 votos (José da Costa Carvalho) e 760 votos (Pedro de Araújo Lima). De toda forma, estes índices não seriam substancialmente mudados da República Velha, cujas porcentagens de eleitores no total da população, nos pleitos presidenciais, oscilaram entre 1,4% e 3,4%.

Em 1870, o Brasil contava com 1.039.659 votantes de primeiro grau – algo correspondente a 10% da população – e 20.006 eleitores de deputados e senadores, com média de 51,96 votantes por eleitor. Em 1874, a população eleitoral cresceu um pouco mais, contando com 1.114.066 indivíduos. José Murilo de Carvalho encontra o porcentual de 10,8% de votantes em relação à população total de 1872. Assim, comparando com outros países, o Brasil estaria longe de apresentar um quadro negativo. A Lei Saraiva (1881), porém, ao restringir o voto dos analfabetos, reduziu o porcentual a 0,86%, bem menor que a taxa mais inferior de outros países citados na comparação[18].

Fraudes eleitorais e violência eram favorecidos pelas normas do processo eleitoral. Até 1846, as eleições eram regulamentadas por instruções emanadas do Imperador, sobretudo as Instruções de 26 de março de 1824 e as de 4 de maio de 1842 (Decreto nº 157). A Constituição definia as eleições em dois turnos. Na primeira fase, a Assembleia Paroquial, os eleitores escolhiam eleitores do Colégio Eleitoral. A Mesa, a quem cabia a condução do pleito e apuração dos resultados, resumia-se a poucos

18 CARVALHO, José M. "A involução da participação política no Brasil, 1821-1930", in CARVALHO, José M., CAMPOS, Adriana P. de. *Perspectivas de cidadania no Brasil Império*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 37-59.

membros da elite local. Procedimentos desclassificatórios eram previstos, em caso de *suborno ou conluio*, ou mesmo de qualificação dos eleitores, porém os recursos e queixas eram avaliados pela mesma Mesa. As Instruções de 1842 previam recursos para secretário de Estado dos Negócios do Império e para os presidentes de Província, mas a prática sugere que eram sem efeito.

Na segunda fase, uma segunda Mesa tinha a atribuição de verificar a legalidade e a formalidade do título dos eleitores, ocasião para uma segunda depuração. De depuração em depuração, os resultados eram fabricados. Entrava em ação a *máquina infernal das eleições*, na expressão de Bernardo Pereira de Vasconcellos.

Um ditado popular resumia o sentido destas depurações: *se dizia que, feita a mesa, estava feita a eleição*. Segundo Paula Souza, *as Mesas recebiam as listas, e de noite alteravam a seu bel-prazer os nomes que elas continham e faziam eleitores a quem queriam* (sessão de 22 de junho de 1846). Comentava o senador Dantas em plenário: "Senhores, convém que as coisas da Igreja não saiam à rua, e que as coisas da rua não entrem na Igreja". Referia-se às procissões e às eleições. *Rolo*, *fósforo*, *eleições a bico de pena*, *fogos de bengala*, *cachação*, *emboladores de chapa*, *cabalistas*, *calígrafos de atas falsas*, todas são expressões da cultura política para caracterizar as eleições imperiais. Machado de Assis relatava, em defesa irônica do voto feminino como elemento de civilização, as divertidas expressões populares criadas para descrever as nada divertidas eleições imperiais:

> *Metemos as senhoras na dança, e é o único meio de evitar a urna quebrada e o rolo. Quando uma senhora apear-se do cupê, da caleça ou do bonde, de luva, saia apertada, ponta de saia na mão, na outra mão a cédula (voto no marido, naturalmente), é impossível que este povo tenha perdido toda a galantaria, e faça um rolo, como se ela fosse um fósforo. A mulher não pode ser um fósforo. Quando muito é a lixa onde os corações contraem lume. Nem rolo, nem cachação, nem facada, com a intervenção de mulher nas eleições ... Venha, venha o voto feminino; eu o desejo, não somente porque é ideia de publicistas notáveis, mas porque é um elemento estético nas eleições, onde não há estética. (História de Quinze Dias, 1877).*

As reformas eleitorais mais significativas do Império pouco alteraram o panorama descrito. Os senadores, e nesse ponto não há diferença entre conservadores e liberais, percebiam a desaprovação popular ao sistema

eleitoral. No debate da primeira reforma eleitoral, que resultou na Lei nº 387, de 19 de agosto de 1846, Bernardo Pereira de Vasconcellos observaria que "os espíritos estão muito agitados por eleições muito repetidas".

O diagnóstico da situação era consensual, mesmo havendo discrepâncias com relação ao remédio a ser adotado. O mesmo Vasconcellos, em sessão de 16 de junho de 1846, sintetizava percepção comum no Parlamento:

> *Um Presidente de Província anula toda a administração da justiça, cria comissários, juízes ad electionem, há justiça? Não está a justiça reunida com o Poder Executivo? Empregam-se todos os meios, faz-se trabalhar a máquina infernal para que saiam deputados aqueles que se designam, e pode-se dizer que há poder legislativo? Há-o só na aparência, há uma sombra de representação nacional; a constituição desapareceu com semelhante sistema de fazer eleições. O Senado, que está encarregado de conservar as instituições do país, de manter a liberdade pública e particular, pode ver com indiferença tanta violação de lei, aniquilação da lei fundamental do Estado? Creio que não.*

O protesto de Vasconcellos tinha o efeito retórico de consubstanciar politicamente o projeto que viera da Câmara e aprová-lo sem alterações. Argumentava que esta primeira regulamentação parlamentar dos pleitos eleitorais tinha o efeito de conferir legalidade e legitimidade ao sistema. Ao retirar os laivos de arbitrariedade que pesavam sobre as normas anteriores, emanadas do imperador, pacificava os ânimos da *opinião pública*. No debate sobre o projeto no Senado, alguns sentiram o pouco alcance da lei que se queria instituir, porém foram votos vencidos. Paula e Souza observou que a Lei de 1846 teria a "desvantagem de deixar quase tudo na mão do governo ou de seus agentes, especialmente substituindo as outras leis". Juntamente com Vergueiro e outros, percebiam que a questão eleitoral envolvia, no fundo, a observância do princípio constitucional de separação de poderes e suas consequências práticas, como a garantia da preservação do princípio de representatividade política e a autonomia do judiciário (*ASI*, sessão de 16 e de 25 de junho de 1846).

A última reforma eleitoral do Império foi a implantação das eleições diretas, com a Lei Saraiva (Lei nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881). Concebida inicialmente por um de seus principais formuladores, Cansanção de Sinimbu, como panaceia a resolver todos os males do sistema eleitoral,

sua realização teve efeito contrário: reforçou a exclusão como princípio do sistema representativo imperial e não teve efeito, a não ser passageiro. O projeto, antiga aspiração dos liberais e que agora contava com a simpatia dos conservadores, seria defendido por Gabinete Liberal, porém uma dissidência liberal logo apontou o seu escopo. As eleições diretas viriam acompanhadas de elevação do critério censitário e de restrição de voto aos analfabetos. Segundo as estatísticas invocadas, a representação nacional decairia para 1/20 da população, sem contar os escravos.

Neste contexto, os debates sobre o projeto de voto direto e restrito, de acordo com os cronistas da vida parlamentar, seriam os mais quentes do Parlamento, desde a discussão da Lei do Ventre Livre. O célebre discurso de José Bonifácio, o moço, defendendo o reexame dos novos patamares censitários e o voto do analfabeto, ecoou firme na Câmara: "esta soberania de gramáticos é um erro de sintaxe política *(apoiados e risos).* Quem é o sujeito da oração? *(Hilaridade prolongada).* Não é o povo? Quem é o verbo? Quem é o paciente? Ah! Descobriram uma nova regra: é não empregar o sujeito *(Hilaridade)*". De nada adiantou, o projeto passou com larga maioria.

A Lei Saraiva talvez possa ter tido algum efeito na violência aberta e nas turbulências nas eleições, com a criminalização de alguns desvios eleitorais e determinada restrição de movimentação de *tropas* nos períodos de votação. O delito permaneceu na sua forma mais sofisticada, a fraude eleitoral, mas o grande feito da lei foi a acentuação da exclusão. Se, na década de 1870, a população eleitoral era estimada em 10% da população livre, em 1881 contaram-se apenas 145.296 eleitores, ou seja, 1,5% da população brasileira. Joaquim Nabuco constatava: "A máquina eleitoral é automática, e, por mais que mudem a lei, o resultado há de ser o mesmo".

Todo sistema representativo conta com partidos políticos e elites políticas. O sistema partidário imperial – se é que se pode empregar esse termo para os partidos do Império – foi estabelecido a partir de 1837, como reconhecem os seus fundadores, data reconhecida pela historiografia.

Tomaremos a composição do Senado imperial como evidência para tratar a questão do recrutamento e formação das elites políticas imperiais.

O Senado reunia a elite política do Império. A seleção começava pelas condições colocadas para os aspirantes ao mandato vitalício. Em primeiro lugar, vinham as condições econômicas: exigia-se renda anual líquida de 800 mil réis, patamar elevado pelas Leis de 1846 e de 1881. Havia fortes simpatias,

como vimos, com o critério censitário de participação política. Hollanda Cavalcanti, em sessão de 20 de maio de 1851, justificava: "Senhores, eu sou muito caseiro; admitir que um homem que não tem eira nem beira, nem ramo de figueira, venha votar, tomar parte nos negócios de um lugar que deve ser cuidado por aqueles que ali têm alguma coisa, é um pouco difícil".

Outras restrições, além daquelas previstas para os votantes, eram acrescidas: idade mínima de 40 anos, estar no gozo de seus direitos políticos e ser pessoa de "saber, capacidade e virtudes, com preferência os que tiverem feito serviços à Pátria" (art. 45 da Constituição de 1824). Os príncipes da Casa Imperial eram senadores por direito, cabendo a eles assento no Senado tão logo completassem 25 anos.

No período imperial, o princípio federativo, tão caro ao Senado no período republicano, inexistiu. A quantidade de senadores por província era proporcional ao número de deputados, e este, por sua vez, era definido pela população. As províncias com maior densidade populacional – MG, RJ, BA, PE, SP – elegiam de metade a dois terços do Senado. Esse desequilíbrio regional a favor das áreas mais tradicionais de colonização era acentuado pela tendência, mais evidente no início do período imperial, de se elegerem representantes que não eram naturais das províncias. No período 1826-1847, apenas 56,8% dos senadores procediam de suas províncias de eleição, ao passo que, no período 1869-1889, a proporção aumentou para 82,35%.

Valorizada na elite política imperial, a formação superior era quase obrigatória no Senado. No período 1826-1847, 74,7% dos senadores detinham formação superior. A proporção aumentou para 84,5%, no período 1848-1869, alcançando 88,2%, no final do Império, entre 1869 e 1889. Não havia assessoria parlamentar que oferecesse suporte técnico especializado para a função. O árduo e especializado trabalho de discussão das matérias, de pesquisa e redação de pareceres em Comissões e de elaboração das leis era feito pelos próprios parlamentares. Muitos senadores destacaram-se, por isso mesmo, em vários ramos de conhecimento, embora o Direito tenha sido a formação predominante na Casa. Mesmo entre 1826 e 1847, quando a formação superior era mais diversificada, os bacharéis em Direito representavam 67,6% dos senadores que possuíam curso superior. Este porcentual subiu para 83,7%, no período 1848-1868, estabilizando-se em 80% no período 1869-1889.

Isso conferia a esta elite política, como observou José Murilo de Carvalho, certa homogeneidade, que era, por sua vez, solidificada pela experiência comum dos futuros senadores, no seu período de formação, nos mesmos centros universitários[19]. Talvez a mudança mais significativa, neste aspecto, tenha sido verificada no abrasileiramento da formação superior desta elite. No período 1826-1847, 77,46% dos senadores formaram-se em Portugal – quando Direito em Coimbra era um curso muito popular –, ao passo que os cursos superiores brasileiros passaram a formar, respectivamente, 63,3% dos futuros parlamentares, no período 1848-1868, e 73,3%, entre 1869 e 1889. Muitos senadores compartilharam uma experiência de geração, havendo sido colegas de faculdade, frequentando os mesmos cursos e desfrutando daquelas diversões que caracterizavam a sociabilidade estudantil do período.

Essa homogeneidade, no âmbito do treinamento e formação ideológica dos parlamentares, também se verificava em sua origem social. Como era de se esperar, a condição social dos parlamentares estava longe de espelhar a sociedade brasileira imperial. A análise de ocupação dos senadores o demonstra claramente, como se pode verificar da tabela 1.

TABELA 1 – OCUPAÇÃO DOS SENADORES DO IMPÉRIO

Ocupações/ Governo	1826-1847	%	1848-1868	%	1869-1889	%
Magistrado	31	20,52	20	15,15	17	13,38
Promotor			1	0,75		
Militar	19	12,58	3	2,27	7	5,51
Func. Público	19	12,58	25	18,93	17	13,38
Sacerdote	13	8,60	1	0,75	1	0,78
Chefe de Polícia			1	0,75		
Tabelião	1	0,66				
Total	**83**	**54,96**	**51**	**38,63**	**42**	**33,07**

19 CARVALHO, José M. *A construção da ordem*. A elite política imperial. Brasília: Edunb, 1981.

Ocupações/ Profissões	1826-1847	%	1848-1868	%	1869-1889	%
Professor	9	5,96	15	11,36	10	7,87
Advogado	18	11,92	22	16,66	31	24,40
Jornalista	7	4,63	15	11,36	11	8,66
Médico	2	1,32	3	2,27	5	3,93
Engenheiro	5	3,31	1	0,75	4	3,14
Escritor	1	0,66			1	0,78
Matemático			1	0,75		
Total	**42**	**27,81**	**57**	**43,18**	**62**	**48,81**
Ocupações/ Economia	**1826-1847**	**%**	**1848-1868**	**%**	**1869-1889**	**%**
Agricultor	2	1,32	1	0,75	1	0,78
Agropecuarista	5	3,31	6	4,54	3	2,36
Proprietário Rural	15	9,93	11	8,33	11	8,66
Fazendeiro					1	0,78
Comerciante	3	1,98	5	3,78	2	1,57
Industrial	1	0,66	1	0,75	1	0,78
Banqueiro					4	3,14
Total	**26**	**17,21**	**24**	**18,18**	**23**	**18,11**
Total de Senadores	**95**		**58**		**68**	
Total de Ocupações	**151**		**132**		**127**	

Fonte: Banco de Dados dos Senadores (BSEN) – Secretaria de Arquivo do Senado Federal. A diferença entre o número de senadores e de ocupações explica-se pelas múltiplas ocupações de alguns senadores.

A estrutura ocupacional do Senado imperial também não refletia a composição das elites, dada a relativa pequena presença de representantes dos setores agroexportadores. A tabela 2 demonstra que, no primeiro período, 1826-1847, a categoria representava 14,56% dos parlamentares, passando, no período 1848-1868, a 13,62%, e declinando, no último período, a 11,8%. Isto contrasta com a predominante presença de burocratas e profissionais liberais, com mudança de proporção, no decorrer do século XIX, entre essas duas categorias. Os burocratas estavam mais presentes até o período regencial, representando 54,96% dos senadores entre 1826 e 1847. Isso parecia ser traço de continuidade do período colonial, no qual as atividades burocráticas eram muito representativas no processo de construção das elites. No período final do Império, tinham sido

suplantados pelos profissionais liberais, que correspondiam a 48,81%, como categoria hegemônica no Senado.

Ressalta-se a pequena presença de militares. De um total de 12,58%, no período 1826-1847, passou-se para 5,51%, no período 1869-1889. Não interferiu significativamente o maior aparelhamento e profissionalização das Armas, nem a conjuntura da Guerra do Paraguai. Essa pequena representação, juntamente com a insistente nomeação de ministros civis para as pastas militares nos últimos gabinetes do Império, deve ter contribuído para a maior insatisfação dos militares e seu papel protagonista no advento da República. Também chama atenção o progressivo afastamento da classe sacerdotal das atividades políticas. Expressivos no primeiro momento, quando 13 sacerdotes se elegeram como senadores – Diogo Antônio Feijó, o mais destacado entre eles, chegou a ocupar a primeira Regência Una –, praticamente desapareceram nos dois últimos períodos. Neste declínio, deve ter interferido o processo de romanização da Igreja, cuja tônica era o afastamento dos religiosos do século – implicando o afastamento da política formal –, fazendo-os mais adstritos ao ofício religioso.

As origens sociais dos senadores contribuíram para a definição de seu perfil político. A relativa autonomia com relação aos interesses de classe do setor agroexportador e a presença marcante da burocracia propiciaram atitude mais independente na adoção de medidas que contrariavam os primeiros – o exemplo mais destacado é a questão abolicionista. Esta aproximação do Senado, na longa duração, dos interesses do Estado era também reforçada pela presença significativa de parlamentares com experiência nas esferas mais elevadas do Poder Executivo, na condição de conselheiros de Estado, ministros ou presidentes de província. Aproximadamente 30% dos senadores foram conselheiros, nos três períodos examinados, e perto de 60% exerceram o cargo de ministros. A proporção dos que foram presidentes de província oscilou entre 36,8%, no intervalo 1826-1847, 60,3%, em 1848-1868, e 44,1%, em 1869-1889. Ganha sentido, neste contexto, a observação de Cristiano Ottoni, em sessão de 30 de junho de 1883:

> *Em uma Câmara organizada como esta, composta de procuradores que não têm de dar conta a seus constituintes, o que me parece conveniente aos interesses públicos é que cada senador nomeado deixe, ao transpor aquele resposteiro, a sua túnica de partidário (apoiados), e que no Senado*

faça política eclética, vote pela medida que lhe parecer boa, presumindo a fiel execução, salvo o direito de censura que é quase ilimitado.

O Senado, com efeito, constituía a elite política mais influente da nação. O mandato conferia oportunidades de acesso às principais posições da hierarquia política imperial. Zacarias de Góis e Vasconcelos vaticinava: *O centro de gravidade política deste País está no Senado, porque ele se acha mais perto de São Cristóvão do que a Câmara dos Deputados*. Esta interpretação sugere, como alguns intérpretes afirmaram, que o Senado estava à sombra do imperador. O motivo da explicação residiria na forma de eleição. Os dois Pedros gostavam muito de preservar sua atribuição de escolha do senador a partir de lista tríplice. Há que se considerar, por outro lado, que quase sempre escolheram os senadores mais votados. Mas estes o eram em razão de terem sido eleitos pelo partido no poder, pela *máquina infernal das eleições*.

De toda maneira, a função política que a Casa fazia questão de arvorar não coadunava com a associação adesista aos caprichos da Coroa. Nabuco de Araújo criou uma expressão, repisada tantas vezes por outros parlamentares, que esclarecia bem esta função política: o *Senado não faz política*. Meio sem sentido para os dias de hoje, *política* era definida no sentido de adesão mais próxima à representação popular, que cabia à Câmara. A instituição não se identificava com parcialidades e assumia a mediação – o estar *entre a Coroa e o povo, entre a imobilidade e o progresso, entre a ordem e a liberdade* – como vetor principal de sua prática política. Colocação parecida era feita no nascimento da instituição. O Visconde de Caravelas, no debate das sessões preparatórias, em 1º de maio de 1826, afirmava: *Nós sabemos muito bem qual é o destino da Câmara do Senado: ela foi instituída entre a Câmara dos Deputados e o governo de Sua Majestade. Logo, a Câmara do Senado tem obrigação de sustentar as prerrogativas do trono, e também de zelar os direitos e interesses dos povos*.

Esta função política de mediação convergia com o conservadorismo das estruturas políticas imperiais, que estavam de molde a resolver conflitos por meio de canais institucionais, absorvendo, tanto quanto possível, os traumas maiores da nação emergente. Alguns apontariam este conservadorismo como segunda natureza do sistema político imperial, explicando, inclusive, a sua estabilidade e consolidação, particularmente no Segundo Império. No centro deste sistema, o Senado – como

Antônio Gonçalves Gomide o definia em 1826, "princípio conservador e o antemural da liberdade dos povos, e a primeira (Câmara) em manter a ordem e a conservação do Império" – também sofreria o desgaste de seu abalo final.

III

A queda da monarquia representativa representou o fim da ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1824. Assim, vamos considerar a Lei Eusébio de Queirós (1850), a Lei do Ventre Livre (1871), a Lei dos Sexagenários (1886) e a Lei Áurea (1888) para avaliar o funcionamento do sistema político e constitucional na crise mais definitiva do Império: a abolição da escravidão.

A solução da "questão do elemento servil" constituiu-se no maior teste de estresse da ordem constitucional fundada na Carta de 1824, pois ela esteve associada à transição da Monarquia para a República, no Brasil.

Na tipologia dos processos de abolição em sociedades escravistas do Novo Mundo, o caso brasileiro é caracterizado como uma transição operada no âmbito do Parlamento. Distingue-se, portanto, da maior parte da América Latina, onde a abolição se deu no bojo das guerras revolucionárias de Independência e de formação do Estado Nacional. Também apresenta claras diferenças com processos de abolição que ocorreram em situações de insurreição escrava (Haiti), de guerra civil (Estados Unidos) ou de crise do sistema colonial (colônias francesas e britânicas do Caribe).

Os processos de abolição também são condicionados pela expressão que a escravidão assume nas relações sociais de produção. Destarte, é preciso considerar a diferença essencial entre formações sociais nas quais a escravidão assume posição central e aquelas em que ela apenas desempenha papel marginal. Ou seja, há formações sociais escravistas e outras que podem ser consideradas sociedades com escravidão, porém com predominância de relações capitalistas ou pré-capitalistas de produção.

Os países ou colônias que permaneceram escravistas, até a segunda metade do século XIX – Sul dos Estados Unidos, Cuba e Brasil – são exatamente aqueles em que a escravidão assumia posição central, onde os fatores de preservação da escravidão se fizeram sentir de forma mais intensa.

Entre os locais em que a transição do trabalho escravo para o livre definiu-se por meio do Parlamento, há que se destacar a diferença entre aqueles que eram colônias, onde os condicionantes próprios da ordem colonial desempenharam papel decisivo (colônias britânicas e francesas do Caribe), dos países independentes, nos quais os fatores internos assumiram feição hegemônica, como é o caso brasileiro[20].

Nesses termos, a singularidade do processo abolicionista brasileiro explica-se pelo fato de o País constituir uma formação escravista clássica, por ocorrer em uma nação independente, baseada em sistema político – a monarquia representativa – no qual o Parlamento modulou o processo abolicionista.

Passaremos em revista os momentos decisivos do processo abolicionista brasileiro para compreender de que forma a ordem constitucional e o sistema político resolveram a questão do elemento servil, solução essa que terminou por ser decisiva para a sua própria sobrevivência.

Até a Lei Eusébio (1850), a escravidão brasileira continuou sendo alimentada pelo tráfico transatlântico de escravos. Portugal, antes da Independência, estabelecera compromissos com a Inglaterra de interrupção do tráfico de escravos que não resultaram em medidas efetivas.

No contexto da ruptura da ordem colonial, o Brasil acordou, pela primeira vez, uma data precisa para a interrupção do tráfico, no tratado estabelecido com a Inglaterra, ratificado na Lei de 23 de novembro de 1826. Esse tratado informou a primeira legislação nacional sobre a questão, a Lei de 7 de novembro de 1831.

A logística do tráfico alterou-se, porém permaneceram, com certas adaptações, os seus principais agentes, as suas estruturas e as conexões com os mercados africanos de escravos.

Os números expressivos do tráfico de escravos no século XIX ilustram bem essa situação. Ainda que a Lei de 7 de novembro de 1831 tenha produzido efeitos logo após a sua tramitação, por quase 20 anos o Brasil sustentou a situação de ilegalidade mais flagrante na história do Império.

---

20 DRESCHER, Seymour. *Abolição*. Uma história da escravidão e do antiescravismo. São Paulo: Ed. UNESP, 2011; BLACKBURN, Robin. *A queda do escravismo colonial, 1776-1848*. São Paulo: Record, 2002.

Em 1850, o tráfico interrompe-se bruscamente por meio de uma iniciativa legislativa conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz.

A base econômica do Império e o êxito da produção mercantil estiveram associados à expansão da escravidão. A grande lavoura sempre respondeu por mais de 70% do total das exportações brasileiras, no período monárquico. Em algumas décadas, como os anos 30 e 70 do século XIX, o patamar excedeu a 80%.

A lavoura cafeeira assumiu a liderança das exportações brasileiras, no início da década de 1830, com 28,6% do total. Na década de 1851/1860, o porcentual subiu para 48,8%. Em volume, a exportação de café alcançou o primeiro pico, em 1837, com um milhão de sacas. Onze anos depois, ela já dobrava o volume, superando os dois milhões de sacas. Essa forte expansão da lavoura cafeeira e a sustentação de outras produções mercantis (açúcar, algodão, fumo e cacau) basearam-se no tráfico ilícito de escravos, como sugerem os números acima[21].

Em 1848, quando se começou a discutir seriamente a interrupção do tráfico no Parlamento, o País havia pacificado os conflitos internos, os quais alcançaram seu auge no período regencial. Ainda experimentaria mais um evento desse tipo, o derradeiro, com a eclosão da Revolução Praieira, mas apenas no final do ano, em novembro, após a queda do gabinete liberal de Paula e Souza.

O clima político no País parecia ser, portanto, de relativa tranquilidade. No plano externo, as tensões na região do Rio da Prata não extrapolavam as regiões de fronteira. Ao mesmo tempo, a conjuntura econômica deixava entrever o início do período que é considerado o mais estável e bem-sucedido do Segundo Reinado.

É de se perguntar, portanto, qual a motivação do gabinete liberal para resgatar o projeto de interrupção do tráfico, que ficara dormindo na Câmara por 11 anos, após aprovação no Senado.

Parece certo que a interrupção do tráfico ilícito não estava definida como prioridade do Gabinete Paula e Souza. A questão não havia sido mencionada na Fala ao Trono da abertura da sessão legislativa de 1848. Outras pautas liberais assumiam destaque, tais como a reforma judiciária,

21 CANABRAVA, Alice. "A grande lavoura", in HOLANDA, Sérgio Buarque de. *O Brasil monárquico*. V. 6. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, p. 103-167.

o incentivo à imigração de colonos, a revisão da Lei da Guarda Nacional e a questão da incompatibilidade de ocupação de cargos públicos.

No quinto ano seguido dos liberais no Governo, com maioria parlamentar na Câmara, eram temas afeitos à revisão que pretendiam conduzir sobre alguns dispositivos legais do Regresso e constituíam importante fundamento do programa do partido.

Paula e Souza sucedeu o Gabinete Macaé, que não durara sequer três meses, enfrentando conflitos com parte da maioria liberal na Câmara. Subira, portanto, pressionado por mostrar serviço, até mesmo para desfazer a impressão negativa das últimas gestões liberais.

No Senado, porém, a maioria conservadora não estava disposta a facilitar a vida dos liberais. Na Câmara, a maioria liberal batia cabeças. No fim do ano legislativo, o Gabinete não conseguira aprovar nenhuma iniciativa legislativa das definidas como prioridade e patinava para aprovar o orçamento. Paula e Souza, por sua vez, enfrentava problemas de saúde e se ausentara, algumas vezes, no fim da sessão legislativa, recolhendo-se a sua fazenda em Itu.

Nesse contexto politicamente instável, os liberais viram no projeto de interrupção do tráfico uma oportunidade para superar a crise política que se insinuava. Talvez essa circunstância explique a improvisação na apresentação da proposta e o desconhecimento de seu teor pela maioria da Câmara, sobretudo os chefes liberais.

O ministério apresentou o projeto de 1837, junto com as emendas, que sequer foram impressas para discussão, como usualmente acontecia.

Em questão tão delicada, o ministério precisava contar, porém, com o apoio da Coroa. Logo no início da sessão legislativa, o gabinete submeteu o projeto que havia sido aprovado no Senado, em 1837, de autoria do Visconde de Barbacena, à seção de Justiça do Conselho de Estado. As emendas aprovadas no Conselho de Estado, com pequenas alterações, seriam apresentadas como projeto do governo. Garantia-se com isso a aprovação do Poder Moderador.

Sem rodeios, Souza Franco, o ministro da Secretaria de Negócios Estrangeiros, ao justificar o motivo de não se apresentar projeto próprio, reconheceu que o aproveitamento do projeto do Senado permitiria eliminar uma fase na tramitação. Como a proposta vinha aprovada da outra Câmara, eliminava-se a primeira discussão, que se fazia em globo

com a segunda, entrando em regime de urgência. Retornando apenas as emendas para o Senado, também entraria em urgência, como determinava o regimento. O tempo era escasso, pois a proposta deveria tramitar entre a segunda e a terceira discussões do orçamento. Adicionalmente, o Governo aproveitava-se da economia da tramitação da proposta no Senado, onde não tinha maioria.

Visando contornar essa situação, Campos Mello, ministro da Justiça, apresentou o projeto não como questão de partido ou de gabinete, porém "no interesse geral do País inteiro": "sobre esse importante objeto vai o governo de acordo com as opiniões esclarecidas dos chefes mais influentes de ambos os partidos que atualmente dividem o nosso País, o que parece indicar que essa medida é reclamada por toda a Nação". A justificação estaria no "estado melindroso" em que o País se achava. Ao detalhar essa conjuntura, Mello apontava para a contingência da agricultura nacional, porém o que estava em jogo era "essencialmente a ameaça constante contra a ordem pública".

A estratégia não passou desapercebida no debate da proposta. Sarmento, deputado da base liberal, chegou a avançar que uma das motivações principais do projeto seria desarmar o partido conservador. No debate da Câmara, várias vezes aparecia a associação entre os saquaremas e o tráfico ilícito. Contudo, alguns conservadores se manifestaram favoráveis ao projeto.

A proposta do governo possuía seis eixos: 1. reprimia o tráfico dos portos para fora, ou seja, não interferia no comércio escravo interno; 2. estabelecia leis e tribunais especiais para julgamento do crime, porém preservava o júri; 3. recorria aos precedentes estabelecidos por outras nações, no enquadramento jurídico do crime e na dosagem das penas, o que excluía vários debates de natureza jurídica, sobretudo relacionados à compatibilização com o Código Criminal; 4. excluía as assembleias legislativas provinciais da regulamentação da questão servil (restrição da Lei de 20 de outubro de 1823, art. 24, § 10); 5. proibia a entrada no Brasil de africanos livres; 6. anulava a Lei de 7 de novembro de 1831.

A tramitação da proposição transcorreu rapidamente. O ministério deixou a Câmara livre para definir o formato da discussão do projeto. A opção pela sessão secreta terminou derrotada, no primeiro momento. Coelho Bastos, um dos que defendiam a sessão aberta, perguntava-se:

"Para que sessão secreta em um negócio que o País todo sabe, que o País todo tem discutido, e sobre o qual tem já formado o seu juízo?" Ou seja, o tema havia sido incorporado na ordem do dia do debate político.

Os parlamentares tomaram o cuidado de afastar qualquer pretensão abolicionista da iniciativa, retomando um dos princípios bastante debatidos na Constituinte de 1823 e sistematizado no conhecido estudo que José Bonifácio apresentou, naquela ocasião. Tratava-se de implantar uma transição lenta e gradual para o trabalho livre. Assim, declarava o mesmo deputado Sarmento, em posição apoiada em plenário, ao explicitar a tese da necessidade: "Por sem dúvida que se quisesse acabar já e já com a escravidão no País eu havia de me opor a isto, porque os escravos constituem grande parte de nossa prosperidade, e não é possível de repente destruir a propriedade de todo um País!". Entendia, portanto, que "os verdadeiros melhoramentos são os que se fazem gradual e lentamente, é esta a marcha da natureza".

A Câmara optou por fazer uma discussão rápida, objetiva e controlada, evitando detalhamento, debates meticulosos e aprofundamento da matéria, com o fito de não suscitar o despertar de "paixões ardentes". Assim, iniciou o debate em 1º de setembro e finalizou a segunda discussão do projeto no dia 26 de setembro, quando se decidiu pelo adiamento da votação do último artigo, o art. 13.

Até o art. 12, a Câmara dos Deputados aprovou todos as emendas e supressões sugeridas pelo governo, sendo derrotadas todas as sugestões de alteração, fazendo com que a oposição saquarema protestasse. Sequer emendas de liberais foram aceitas, mesmo contrariando certos princípios do partido, a exemplo da aceitação de tribunais especiais, com a dispensa do júri, e da exclusão da competência das assembleias legislativas provinciais na regulamentação do estatuto da escravidão. Ainda que se preservassem as questões alusivas ao tratamento dos escravos na jurisdição das assembleias legislativas provinciais, asseguradas na Lei de 20 de outubro de 1823, a intenção do projeto era excluir qualquer autoridade local ou provincial na fase de instauração de inquéritos e no julgamento das ações de apresamento de navios.

O último ponto dividiu os liberais, pois tornava lícito o que era ilícito, uma vez que sancionava a escravização ilegal dos africanos que haviam entrado no Brasil, após a Lei de 7 de novembro de 1831. Excluía, assim, a

possibilidade de ingressarem em Juízo para invocar os seus direitos. E ainda criava problemas com a Inglaterra, que deveria resistir a essa solução, uma vez que se posicionara dessa forma, em 1837, quando o projeto havia sido aprovado no Senado.

O debate na Câmara de 1848 demonstrou familiaridade com a literatura econômica liberal, que contrastava as vantagens comparativas do trabalho livre com relação ao escravo. Prevaleceu, porém, o argumento das necessidades da lavoura. Assim, a pressão britânica era traduzida como estratégias de competição no mercado mundial de *commodities*. Paralelamente, os parlamentares invocavam os dados sobre o fracasso da experiência britânica de produção mercantil baseada no colonato negro no Caribe.

Até as vésperas da abolição no Brasil, as regiões mais dinâmicas da economia imperial empregaram maciçamente o trabalho escravo. Estava em curso, porém, uma mudança sensível na percepção dos senhores de escravos sobre o tráfico.

A transição do século XVIII para o XIX introduziu a reprodução natural nos plantéis escravistas brasileiros, particularmente nos grandes plantéis de escravos. Estávamos cada vez mais próximos da experiência americana – por sinal bem lembrada nos debates de 1848 –, que via na família escrava a solução para a extinção do tráfico, daí a popularização dos manuais de gestão de unidades escravistas centrados na experiência da família escrava[22].

Em 1848, porém, a opinião pública estava dividida. Essa divisão ganhava correspondência no Parlamento e enfraquecia ainda mais o ministério liberal. Está certo que a cisão na maioria liberal manifestava fontes bem variadas e já se fazia sentir na transição para o Gabinete Paula e Souza.

A divisão manifestava-se também na opinião pública por meio dos jornais conservadores e liberais. Eles, porém, praticamente não repercutiram o debate, que recebeu uma cobertura mínima, atitude que

22 SLENES, Robert W. *Na senzala, uma flor.* Esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999; FLORENTINO, Manolo; GOES, José R. P. *A paz das senzalas.* Famílias escravas e tráfico atlântico c.1790-c.1850. São Paulo: Ed. UNESP, 2017.

convergia com a orientação do Parlamento, seguindo a lógica de não suscitar paixões descontroladas.

É possível, contudo, distinguir diferenças de recepção do projeto de interrupção do tráfico entre os jornais liberais e os conservadores. Os jornais liberais expressaram apoio ao projeto, a exemplo do *Correio Mercantil*. Na edição de 3 de setembro de 1848, editorial apresentou a proposta aos seus leitores. Inseria-a na vitrine das iniciativas legislativas liberais e destacava, a partir de comentários sobre a apresentação do ministro da Justiça, Campos Mello, não haver "divergência de cor política", não constituindo, portanto, "questão de partido".

Segundo o editorial do jornal, o projeto substituiria a "lei imprevidente e improfícua de 7 de novembro de 1831. Irá assim se preparando o País para adotar melhores e mais vantajosos métodos de colonização". Enfatizava ser "uma de nossas mais urgentes necessidades do momento", tirando o País "do estado vacilante em que se acha quanto à incerteza da escravidão, que sempre reputaremos como o maior mal que nos aflige". Explicava a urgência da medida: "cumpre demais atender a segurança da sociedade, porque, como dissemos, a atualidade não deve, não pode continuar. Impossível era que o gabinete atual, reconhecendo as circunstâncias melindrosas do País, não se apressasse em propor alguma medida para salvá-las".

Por fim, o jornal assumia posição pedagógica, no sentido de esclarecer a opinião pública. Procurava aplainar receios e expectativas: "Reunindo os nossos votos ao do Sr. ministro da Justiça, esperamos que a discussão dessa lei tão altamente reclamada por todos os interesses, por todos os partidos, será breve, cheia da maior gravidade, como exigem as atuais circunstâncias. A lei que vai passar é muito mais forte, muito mais vigorosa, que a lei de 1831 que fica derrogada; mas por ela todo o rigor, o mais forte rigor será somente no mar, até o ato de desembarque, e nada mais; acabando-se por esse modo dentro do País com um dos mais profundos germens de futuras desordens".

A imprensa conservadora, porém, entrincheirou-se no combate ao projeto. O *Correio da Tarde*, periódico do senador Bernardo Pereira de Vasconcelos, recorria à abordagem satírica da iniciativa liberal. O jornal era conhecido por explorar a linguagem dos pasquins sediciosos, com ataques pessoais violentos e paródias das lideranças liberais.

O projeto de interrupção do tráfico seria mais um dos "salvatérios" dos liberais, cuja gestão seria caracterizada, no *Correio da Tarde*, por inércia, incapacidade de aprovação de iniciativas legislativas e ausência de liderança. A ênfase nos "salvatérios" dos liberais seria uma forma de compensar a inação e incapacidade do ministério. Jocosamente, denominava o projeto de interrupção do tráfico de "salvatario-marinhatico" (edições dos dias 2, 5 e 6 de setembro de 1848).

O *Correio da Tarde* tripudiava com a imagem do senador paulista Paula e Souza – a figura mais límpida e acabada do liberal histórico, construída nos embates do período regencial –, recorrendo à alegoria do índio da canoa com o remo quebrado. A paródia seria insistentemente explorada e compartilhada por outros jornais conservadores, como *O Brasil*. Ambos não poupavam até mesmo os afastamentos por problemas de saúde do chefe do gabinete, denominado, por isso mesmo, como gabinete "descabeçado".

Na condição de conselheiro, Vasconcellos não poderia exprimir posição desabonadora sobre o Poder Moderador, que havia dado sanção ao projeto por meio de consulta do Conselho de Estado, como ele mesmo reconhecia. Seria, portanto, mais comedido, o que deveria ser torturante para uma das lideranças conservadoras mais destacadas do Senado e parlamentar mais identificado com a defesa dos interesses escravistas e do tráfico ilegal.

O Brasil, editado por Justiniano José da Rocha, o porta-voz dos conservadores, adotou a mesma conduta da imprensa de evitar dar destaque ao debate, porém o combateu violentamente, assinalando que não desfrutava do apoio da opinião pública. Desdobrava o argumento da necessidade de braços para sustentar a expansão forte da lavoura, da tradição de três séculos de produção baseada no trabalho escravo e do *habitus* (P. Bordieu) da sociedade escravista nacional.

Em edição de 4 de setembro de 1848, qualificou a discussão da proposta como "mesquinha e sem alcance, digna da maioria a quem está entregue". Adotava a mesma postura do *Correio da Tarde*, ao explicar a motivação da iniciativa legislativa como mais um "salvatério" do gabinete liberal.

Em 14 de setembro de 1848, explorava um dos argumentos preferidos da oposição conservadora ao associar a iniciativa legislativa do ministério liberal à desordem, ao caos e à anarquia. Para o editorial do jornal, ao trazer para o debate parlamentar proposições como a do tráfico, o

ministério liberal teria o fim de "despertar velhas paixões, antigos ódios". A proposta servia, portanto, como "arma para concitar essas paixões".

O Brasil assinalava que essa estratégia política era própria dos liberais, que pregavam a dissolução do Império alimentando "três antagonismos prenhes de ódios: o antagonismo de casta ou de raça, o antagonismo do colono contra o filho da metrópole, e não menos os ciúmes que em toda parte do mundo existe contra o proprietário e o rico que gozam, sem aparente trabalho, das vantagens sociais" (edição de 21 de setembro de 1848).

Recriminava o encaminhamento da questão por meio de lei, defendendo que ela deveria ser preferencialmente objeto de "instruções secretas policiais". Reprovava explicitamente a publicidade trazida pelo debate parlamentar: "não podia deixar de admirar a louca imperícia com que neste ano, no meio de tantos perigos do País, como se esses não bastassem, ia o ministério suscitar novos perigos tratando-se dessa proposta".

Mesmo que a Câmara tivesse o compromisso, por várias vezes lembrado em plenário, de manter o debate em termos reservados, a avaliação de *O Brasil* é que a estratégia falhara: "Pois há na Câmara alguém quem não sinta que isso não se discute, vota-se! Discutamos se nós devemos todos suicidar!"

Insinuava o dedo dos britânicos na iniciativa: "a Câmara atual jurou a seus deuses não deixar pedra sobre pedra no edifício social brasileiro, e amontoar todos os elementos de conflagração que no País infelizmente existem. Chegou-se, ontem, na discussão da lei sobre importação de africanos, ao artigo capital dela (art. 13), o que regula, em bem da ordem social, o estado escravo em nosso País. Sabe-se que a doutrina desse artigo, indispensável no estado atual das coisas para evitar perigos que podem de um momento para o outro aniquilar o País e reduzi-lo à condição da Nigrícia, foi o estorvo oposto pela diplomacia inglesa à adoção dessa lei".

Durante as sessões secretas da Câmara, repisava o mesmo argumento e alertava: "Crianças, não brinqueis com essa arma que vos podes arrebentar nas mãos". Defendia com unhas e dentes a aprovação do art. 13, pois "a sua rejeição importaria um perigo tão grave como a proclamação da emancipação". Enxergando riscos de insurreições escravas por todos os lados, trazia a memória da revolução haitiniana, de Martinica e de Santa Cruz. Aqui, onde "não se falava senão em insurreições ...isto não é questão de partidos, é de existência do País". Revelava o apelo do

deputado Rodrigues Santos que, em face dos desastres que se anunciavam, pedia que se prevenisse a Nação, "pois ainda há navios em que possamos, fugindo, salvarmo-nos de tantos horrores".

Em longo editorial de 27 de setembro de 1848, repercutia os debates na Câmara sobre o projeto, inspirado por "ideias filantrópico-incendiárias". Insistia que a iniciativa não desfruía da adesão da opinião pública e recriminava as opiniões expressas no debate para concluir: "apresentou-se eivada desse falso filantropismo que a Inglaterra tem procurado desenvolver em toda a parte, solicita, como sempre, pelo bem-estar da humanidade; as mais insólitas declamações foram ouvidas" (edições de 22, 25 e 27 de setembro de 1848).

Certamente, o que mais incomodava os conservadores, no Parlamento e na imprensa, era o impacto da publicidade dessas "insólitas declamações" vazadas no debate parlamentar. Elas revelavam as entranhas da escravização ilegal de quase um milhão de africanos.

Praticado com conivência de todas as administrações, conservadoras ou liberais, o tráfico ilícito era estimado por citações de rigorosas estatísticas do *Foreign Office* britânico, todas divulgadas no debate parlamentar e repercutidas na imprensa. O debate da Câmara chegou a tal nível de tensão que o deputado Sarmento acusou o ministro da Justiça, Campos Mello, de prevaricação. Indignado, Mello recusou-se a continuar a discussão[23].

Não se sabia estimar o impacto desses debates no estado de ânimo da preservação da ordem nos plantéis escravistas, embora os parlamentares já sentissem a intensa pressão dos agentes extremamente poderosos do tráfico escravo, nos dois lados do Atlântico.

O debate na Câmara não parece ter sido nada pacífico. A imprensa divulgaria perturbações nas galerias e, até mesmo, confusões em plenário que chegaram a vias de fato.

A tramitação do projeto complicou-se. Após a primeira semana de

23 Para o debate da proposição, ver Anais da Câmara dos Deputados (ACD), sessões de 1º, 2, 4, 5 e 6 de setembro de 1848; CHALHOUB, Sidney. *A força da escravidão*. Ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Cia das Letras, 2012, p. 109-140; NEEDELL, Jeffey D. *The party of order*. The Conservatives, the State, and Slavery in Brazilian Monarchy, 1831-1871. Stanford University Press, 2006, p. 138-166; BETHELL, Leslie. *A abolição do comércio brasileiro de escravos*. Brasília: Senado Federal, 2002, p. 337-411.

setembro, em que várias sessões da Câmara aprovaram até o sétimo artigo do projeto, deveriam acontecer as eleições municipais e para juiz de paz. Eleições eram sinônimos de problemas. Na Corte, não seria diferente. Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, na semana que principiou o debate sobre o projeto de interrupção do tráfico, pipocaram conflitos, que opuseram grupos de conservadores e liberais, interferindo até mesmo na rotina parlamentar, com cancelamento de sessão na Câmara.

O *Correio da Tarde*, de 9 de setembro de 1850, descreve as galerias da Câmara em tom alarmista: "A galeria da parte da terra, que já no princípio do discurso do Sr. Eusébio de Queiroz havia dado alguns sintomas de turbulência, prorrompe neste momento em uma horríssona algazarra, acompanhada de batedura dos pés". As galerias do lado do mar também se manifestaram. Apesar de tentativa de invasão da tribuna, a sua assistência parecia um pouco mais comportada: "Conquanto a galeria da parte da terra estivesse ocupada de crescido número de sicários, bem conhecidos da Polícia, havia também não pequeno número de moços bem-educados e cidadãos que pelos seus ares desaprovadores e consternação mostravam acharem-se constrangidos ao lado de réus de polícia. A galeria oposta era, na quase unanimidade, ocupada por pessoas decentes". Alguns personagens descritos parecem ser tirados de uma crônica política de Machado de Assis: os "ardentes", o "Orelhas".

Os eventos eleitorais suscitaram intensa reação no Parlamento, sobretudo no Senado, onde não houve cancelamento de sessão. A maioria conservadora na Casa – Carneiro Leão, Bernardo de Vasconcellos e Rodrigues Torres, entre outros – revezou-se em plenário, cobrando providências das autoridades, acusando-as de cumplicidade nos fatos e de incapacidade em controlar a situação. Alguns parlamentares, senadores e deputados eram não apenas testemunhas, mas participantes diretos dos embates.

O Brasil não hesitava misturar os eventos políticos municipais com as reações de escravos ao debate parlamentar. Naqueles dias, os foras e morras aos portugueses poderiam assumir outros significados, sobretudo entre escravos africanos: "A provocação desceu até os nossos domésticos, africanos livres ou escravos", constatava o jornal (14 de setembro de 1848).

A presença de "africanos livres", ou seja, aqueles que haviam sido "libertados" em operações de repressão ao tráfico ilícito, trazia o debate

do projeto para as ruas da Corte. Bernardo de Vasconcellos, perguntado sobre a sua reação naqueles dias tumultuados, respondeu, no seu estilo: "Eu fechei as minhas portas; os meus Paranhos (era o nome do chefe de polícia da Corte) são formidáveis trancões de ferro".

É nesse contexto extremamente tenso que a Câmara decide retomar a tramitação do projeto. Em 20 de setembro, prosseguiu a votação, sem debates, até o art. 12. Quando chegou ao último e mais polêmico, o art. 13, os deputados decidiram por continuar em sessão secreta. As sessões secretas ocorreram nos dias 22, 23, 25 e 26 de setembro de 1848. A última delas aconteceu a três dias da queda do gabinete Paula e Souza, divulgada pela imprensa no mesmo dia em que o projeto foi interrompido, em 26 de setembro.

Talvez por esse motivo, não havia representante do governo nas sessões, causando queixa do chefe liberal, Nunes Machado, que desejava oferecer emenda, porém não sabia como encaminhá-la, em razão da ausência dos ministros. Decidiu-se, então, adiar a tramitação do projeto, que se encontrava na segunda discussão, ficando pendente o art. 13.

O relato de Eusébio de Queirós (*ACD*, sessão de 16 de julho de 1852), que acompanhara quase todos os debates do projeto, em 1848, ilumina o que aconteceu nas sessões secretas. Da seguinte forma, explica a derrota dos liberais: "a maioria (liberal) fracionou-se; uma grande parte dela abandonou o Governo, sustentando que todo o mérito da lei seria perdido se acaso fosse aprovada a disposição do Art. 13 do projeto, que passou a ser 12 pela supressão de um artigo precedente. A oposição de então que era pouco numerosa e a que eu tinha a honra de pertencer aderiu quase unânime ao pensamento de repelir o Artigo 12; ligou-se à fração da maioria que assim pensava, e o Governo reconheceu que seria perigoso sujeitá-lo a votação. Era tão pequeno o número de votos da maioria contra o Art. 12, que nós receamos a votação, porque os manejos do Governo poderiam arredar alguns desses votos e assegurar o triunfo a sua opinião; e o Governo também pelo seu lado receava a votação, porque tinha contra si parte da maioria, e poderia perder o seu artigo mimoso; por consequência, chegou-se a um acordo de adiamento, e o artigo foi adiado".

Nessa versão, não contraditada por Bernardo de Souza Franco – o ministro dos Negócios Estrangeiros que havia defendido o projeto na gestão de Paula e Souza –, que estava presente nessa sessão da Câmara, o motivo

do adiamento teria sido a insistência do governo no art. 13 – que Eusébio considerava um "erro capital" – em razão da cisão da maioria liberal.

Essa leitura seria reafirmada nos periódicos conservadores e validada por Joaquim Nabuco, que avançava mais ao atribuir a queda do gabinete ao projeto. Sobre esse último ponto, considerando todos os problemas que o ministério liberal enfrentou, talvez fosse mais correto afirmar o contrário, junto com a imprensa conservadora, pois vimos como *O Brasil* e o *Correio da Tarde* consideravam o projeto um "salvatério" dos liberais[24].

Logo no início do debate, porém, o ministro da Justiça, Campos Mello, abriu a possibilidade de o projeto passar sem o art. 13. Ao sustentar a recusa de emenda, defendia que o art. 1º poderia passar sem aprovação do 13º: "ainda mesmo que seja reprovado o Art. 13º, ainda assim a lei ficará contendo muitas providências salutares". Assim, para o governo, o dispositivo não seria tão "mimoso" assim.

A imprensa liberal defendia a mesma tese de Joaquim Nabuco. Em edição de 27 de julho de 1850, O *Itamontano* afirmou que os liberais não conseguiram excluir o art. 13 "por não haverem podido os deputados luzias chegar a um acordo". E atribui a queda dos liberais às intrigas que se moveram contra o projeto "por causa das conspirações dos contrabandistas".

Essa questão estava associada, porém, às críticas liberais sobre a associação entre conservadores e o tráfico ilegal. Quando o projeto foi retomado, em 1850, as provocações dos liberais eram constantes e ficaram popularizadas na ironia do chefe liberal, Antão, que afirmava em plenário: "Quebrai as escadas por onde subistes ao poder". A imagem das escadas – que repercutia a associação entre o tráfico e os conservadores – seria, então, apropriada por conservadores e liberais, cada qual a seu jeito (ver, por exemplo, a edição de *O Brasil*, de 20 de julho de 1850).

24 *Um estadista do Império.* Rio de Janeiro: Garnier, 1899, Vol. III, p. 90-92. Ver, entre outros, edição do *Correio da Tarde*, de 13 de julho de 1850, em comentário do futuro Barão de Cotegipe sobre as causas da queda do gabinete liberal; ainda edições de 17 e 20 de julho de 1850. A ironia era forte: "Ora, não nos dirá o contemporâneo, que se acha iniciado em todos os mistérios da época, como é que seu partido não teve força para nas sessões secretas de 1848 fazer adotar essa mesma lei? Como é que a oposição de então, que precisava das tais escadas, em que o contemporâneo inda hoje fala, pronunciou-se pela supressão do último artigo da lei – fala do 'pronunciado voto dos saquaremas' – que era sustentado pelos que não precisavam de escadas, pelos liberais inimigos de contrabandistas de carne humana?".

Em 1850, quando discutia o projeto na Câmara, Eusébio de Queirós reconheceu que a divisão existia não apenas na maioria liberal, mas também entre os conservadores, e rejeitava a atribuição que os liberais (Bernardo de Souza Franco e Antão) faziam de sua queda ao projeto (as edições de 9 e de 11 de julho de 1850, de *O Brasil*, comentam o debate). A imprensa conservadora lembraria a derrota dos liberais na votação do orçamento, na semana que antecedeu as sessões secretas, quando eles tentaram inserir duas matérias estranhas à matéria, exatamente aquelas estabelecidas como prioridades no programa liberal (o "enxerto federalista" e o "enxerto das acumulações", segundo *O Brasil*, 16 de setembro de 1848).

Esses jabutis imperiais irritaram até mesmo parte da maioria liberal e contaram com apenas 31 votos. A partir daí, a cisão na maioria liberal era reconhecida até mesmo pelos chefes liberais, que procuravam alternativas para substituição do gabinete. Em ambiente político tenso, as acusações de traição se multiplicavam e retornavam as figuras de retórica política que aludiam às maquinações políticas junto ao Paço (a facção áulica, a Joana dos Saquaremas etc.).

Nesse momento, surgia a imagem do "reposteiro", favorecida por um encontro tenso entre o médico de D. Pedro II, o deputado gaúcho Jobim, e os ministros liberais, nas antessalas do Paço imperial.

O fato é que o Gabinete liberal caiu, sendo substituído pelo Gabinete conservador de Olinda, composto por vários notáveis saquaremas, tendo à frente dois novos expoentes do partido da Ordem: Paulino Soares de Souza (Visconde de Uruguai) e Eusébio de Queirós. Após tentativas fracassadas de construção de maioria parlamentar, a Câmara seria dissolvida. Entrando em operação a "máquina infernal das eleições", construída nova maioria conservadora, o ministério das Águias conduziria mais uma pacificação, a repressão da Praieira, e encaminharia a solução dos problemas na Bacia do Prata.

Após um ano sem funcionamento da Câmara, a maioria conservadora fortalecida retomaria o projeto da interrupção do tráfico, em 1850. Justamente os dois parlamentares conservadores que se destacaram na oposição ao gabinete liberal da administração anterior, agora ministros da Justiça e dos Negócios Estrangeiros, Eusébio e Paulino, conduziriam a aprovação do projeto que ficaria para a posteridade com o nome do primeiro deles.

Ora, se o tráfico sempre tivera no partido conservador a sua base política, é de se perguntar qual a motivação teria o gabinete conservador para trair a sua base e implementar uma reforma tipicamente liberal. Em 1850, mais uma vez a Fala do Trono sequer citara a questão. Ou seja, não parecia constituir prioridade da Coroa, ou pelo menos explicitada politicamente, uma questão tão central para o País.

O Conselho de Estado já havia cravado seu apoio ao projeto, na forma das emendas encaminhadas e aprovadas, até a segunda discussão, na Câmara. Certamente, esse fato teria sido decisivo para a opção do Gabinete Olinda pelo projeto liberal. Já era meio caminho andado, porém seria necessário resolver o ponto mais polêmico, o art. 13, a anulação da Lei de 7 de novembro de 1831 e sua consequente anistia do crime de escravização ilegal dos africanos que ingressaram no Brasil, após a lei.

Uma questão conjuntural precipitou a decisão. Depois da solução da questão do Prata, as embarcações inglesas envolvidas na operação passaram a se dedicar ao cruzeiro inglês nas costas brasileiras (ver as referências citadas na nota anterior). Os eventos atingiram o ápice em julho de 1850.

Os liberais atribuíram a decisão de se retomar o projeto à intervenção inglesa. Contribuíra muito para a acusação as declarações de um linguarudo representante diplomático inglês, que se blasonava de haver decidido a questão por mérito próprio, na bala do canhão. Essas declarações forçaram desmentidos irritados de Paulino e de Eusébio, quando chamados a esclarecer a situação, na Câmara dos Deputados.

Não se pode supor, porém, que um gabinete conservador, estribado nos interesses poderosos de traficantes de escravos, tomasse uma decisão dessas sem que a opinião pública o afiançasse. Por mais polêmica que a decisão fosse, era necessário contar com apoio dos lavradores escravistas, osso duro de roer.

Os parlamentares conheciam muito bem a história da abolição da escravidão nas colônias francesas e britânicas do Caribe. Sabiam que uma parte substantiva de insurreições escravas (Haiti, Demerara) teve origem em decisões parlamentares. Estariam experimentando problemas semelhantes, suscitados pelo debate do projeto, em 1848? Enfim, a imprensa conservadora estava certa, quando pintava o caos provocado pela iniciativa legislativa?

De toda maneira, o Parlamento mudou de decisão. Não queria correr riscos com os possíveis efeitos da publicidade dos debates e resolveu tudo, na Câmara e no Senado, em sessões secretas, em menos de um mês, demostrando coesão e unanimidade surpreendentes e claro sentido de urgência.

O clima político da Corte era descrito nos jornais como tranquilo, porém, três dias antes das votações secretas da Câmara, *O Brasil* (9 de julho de 1850) comentava interpelação de Eusébio de Queirós na Câmara sobre o cruzeiro inglês, com multidões nas ruas: "Nunca vimos tão ativa a atenção pública... Mais de três mil cidadãos estavam reunidos, e a multidão ainda se agrupava pelas ruas adjacentes". Galerias lotadas, mas reinou sempre a maior ordem, "até nem houve essa inquietação, esse movimento quase que inseparáveis (sic) de numerosas reuniões".

O projeto teve sessões secretas nos dias 12, 13 e 16 de julho de 1850, na Câmara. Segundo o *Correio da Tarde*, compareceram 96 deputados e a votação foi "quase unânime" (12 de julho de 1850).

No Senado, as sessões secretas tiveram lugar pouco depois, nos dias 6, 7, 8, 9 e 12 de agosto. Na sessão de 13 de agosto de 1850, divulgava-se o resultado da votação e encaminhava-se para sanção imperial, que veio a ocorrer a 4 de setembro de 1850 (ver *ACD e ASI,* para as sessões correspondentes).

Poucos comentários em plenário, em discussões laterais, já revelavam a receptividade do Senado ao projeto e a disposição de não se alongar sobre o tema. O senador Franco de Sá, em sessão de 27 de junho de 1850, relembrou a "política da inércia" que caracterizou os gabinetes liberais e conservadores para lamentar a situação em que o País se encontrava: "Aquilo que poderíamos ter feito muito a tempo, talvez com mais vantagem para o país, hoje não se poderá conseguir senão com muito maior dificuldade".

O senador Hollanda Cavalcanti, às vésperas das sessões secretas, em 1º de agosto de 1850, constatava: "os nossos proprietários, no estado atual, não vão para diante sem escravos. Mas pode-se providenciar para o futuro".

Todavia, como explicaria Eusébio mais tarde, em relato prestado à Câmara (*ACD*, sessão de 16 de julho de 1852), a "matéria era tão delicada, exigia tantas atenções, e era tão urgente que devíamos evitar quanto fosse possível longas demoras em sua discussão".

Agora, eram os liberais que estavam "desarmados". Eram fustigados pela imprensa conservadora, que não se cansava de cobrar coerência ideológica, com insinuações sobre a sua suposta oposição ao projeto e as críticas de sempre (não tinham programa, eram desarticulados etc.).

Os liberais superaram a divisão de 1848 e apoiaram o projeto da forma como foi encaminhado pelo governo, inclusive com a eliminação do art. 13. A votação foi unânime na Câmara dos Deputados. A maioria conservadora fechou com o ministério das Águias, que reafirmou a sua reputação de não ser tico-tico no fubá. O Senado, tradicional reduto dos conservadores, aprovou o projeto sem emendas.

Então, Eusébio pode repetir o discurso do gabinete liberal de 1848 e se vangloriar de que o seu projeto não era questão de partido, de gabinete, porém tirava a sua legitimidade do apoio da opinião pública, que se expressava por meio da vitória espetacular em plenário.

Quando o Gabinete Olinda assumiu, ainda seguindo o relato de Eusébio, elegeu o projeto como "ideia capital da nova administração", aproveitando a adesão da opinião pública. Geralmente, quando um projeto assumia essa importância, seria ao menos mencionado na Fala do Trono, porém não foi o caso.

Eusébio justificaria a motivação da iniciativa legislativa com o mesmo argumento dos liberais de 1848. Explicitou a "revolução que se havia operado nas ideias, na opinião pública do país; mais dia, menos dia, qualquer que fosse a política, qualquer que fosse o ministério, havia de ser sinceramente repressor do tráfico, como nós fomos". Ora, essa mudança na opinião pública teria acontecido em muito pouco tempo. A que ele atribuía, portanto, essa mudança repentina?

Eusébio citou a mesma motivação apresentada pelos liberais de 1848. Para ele, "era o conhecimento do perigo que o excesso de africanos trazia ao País a causa principal da modificação que se ia operando na opinião". Esse ponto, comum à justificação do projeto dos liberais, era repetido, agora, com toques de dramaticidade: "os nossos fazendeiros, os nossos homens políticos, os habitantes do Brasil enfim, a quem não podia escapar essa progressão ascendente do tráfico, fossem feridos pela consideração do desequilíbrio que ela ia produzindo entre as duas classes de livres e escravos, e pelo receio dos perigos gravíssimos a que esse desequilíbrio nos expunha. Então, mesmo aqueles que consideravam a cessação do

tráfico como uma calamidade para as finanças do país, por diminuir os nossos meios de produção, e por consequência a riqueza nacional, começaram a reconhecer que muito mais graves eram os perigos da sua continuação, e que na colisão entre os dois males deviam sem hesitar decidir-se pela cessação do tráfico".

Eusébio, entretanto, citava eventos mais concretos que sucederam por volta de 1848 e favoreceram a mudança de posição dos lavradores com relação ao tráfico. Aludia a eventos, ou "sintomas de natureza gravíssima", que se sucederam em Campos, no Espírito Santo, e em outros lugares importantes, como Vassouras e Valença, "que produziram um terror, que chamarei salutar" entre os proprietários de escravos, induzindo a que mudassem a sua opinião.

Também acrescentava outro argumento, bastante citado em 1848 e que reaparecia, agora, com maior destaque: a execução de dívidas dos lavradores por traficantes e especuladores, resultando na transferência de sua propriedade.

Segundo a cronologia que Eusébio apresenta, em janeiro, começou a consolidar o projeto, com as emendas da Câmara e algumas modificações. Não era procedimento simples, pois deveria afastar os pontos mais polêmicos e operacionais para o decreto que viria a regulamentar a lei, procedimento sancionado no Segundo Reinado (A regulamentação da lei é feita por meio do Decreto nº 731, de 14 de novembro de 1850). Deveria amarrar politicamente a exclusão do art. 13, operação bem mais complexa.

Da sua posse até a tramitação da lei, Eusébio preparou o terreno. Deu avisos, marcou o que haveria de fazer, realizou operações de caráter intimidatório e fez sentir aos traficantes, por meio do chefe de polícia, que a situação mudaria. Seu profundo conhecimento das engrenagens do tráfico ilícito de escravos (passara mais de uma década como intendente da Polícia da Corte) e a inserção no mundo da grande lavoura – do açúcar saquarema e do café da serra – e dos traficantes de escravos certamente permitiram que a sua estratégia fosse conduzida na longa duração. A imprensa informava que muitos negreiros abandonaram a operação ou se ausentaram do País.

Quando Eusébio finalizou o projeto, preparou documento confidencial destinado a colegas de ministério e a um público mais restrito. Nessa exposição de motivos, escreveu: "Para reprimir o tráfico de africanos, sem

excitar uma revolução no país, faz-se necessário: 1º atacar com vigor as novas introduções, esquecendo e anistiando as anteriores à lei; 2º dirigir a repressão contra o tráfico no mar, ou no momento do desembarque, enquanto os africanos estão na mão dos introdutores".

A maior alteração e de impacto mais decisivo introduzida na Lei Eusébio, na visão do seu propositor, teria sido a exclusão do art. 13 e da intervenção do júri no julgamento dos processos, nas apreensões do litoral para fora, ainda que o mantivesse nas situações em que havia conexão evidente entre o desembarque e a apreensão em terra. Eusébio não acreditava que a repressão ao tráfico fosse possível com a intervenção do júri, questão de princípio para os liberais.

Fica a dúvida: como implementar o primeiro ponto, excluindo o art. 13? Aqui, entra o engenho de Eusébio. Os "filantropos" ficariam satisfeitos, pois os delitos cometidos a partir da Lei Eusébio seriam punidos eficazmente por meio dos seus dispositivos, sobretudo os tribunais especiais, sem interferência do júri. Como a lei não teria efeito retroativo, os delitos cometidos antes da vigência dela seriam punidos pelos mecanismos da lei de 1831, os quais já haviam provado sua ineficácia, uma vez que seriam julgados pelos réus e seus cúmplices por meio do júri. Sem anular a lei de 1831, como os ingleses o desejavam, anistiava-se o passado por meios "indiretos".

Nessa transação, a insegurança jurídica não afetaria a propriedade dos africanos ilegalmente escravizados, até a Lei Eusébio. Apenas os "filantropos radicais" e os traficantes ficariam insatisfeitos, porém seriam minoria. Esse conluio resultaria, portanto, na anulação dos processos judiciais em curso sobre os "africanos livres". O documento confidencial de Eusébio não poderia ser mais claro: "Assim, deixar substituir [sic: subsistir] esta legislação para o passado é anistiá-lo; revogá-lo para o futuro só no ato da introdução é criar perigo só para os introdutores".

Explica-se, assim, o total apoio da opinião pública conferido à Lei Eusébio. Com efeito, os jornais conservadores – *O Brasil* e o *Correio da Tarde* – alinharam-se aos jornais liberais. Deputados e senadores conservadores e liberais votaram juntos nas duas casas. Ou seja, conseguia-se a condição colocada para a aprovação de matérias legislativas na monarquia representativa: a coesão entre a opinião pública, o Parlamento e o Poder Moderador.

Como vimos, a ausência desse alinhamento teria sido a causa básica do insucesso liberal em 1848. Contudo, qualquer racha na opinião pública sobre o rigor da interrupção do tráfico poderia comprometer a execução da lei. Isso era cobrado no Parlamento e os jornais liberais e conservadores seguiram à risca a sua defesa.

Artigo do *Jornal do Comércio*, considerado imparcial, recomendava: "Procurem os homens esclarecidos e conscienciosos dirigir a opinião neste sentido por vias da tribuna e da imprensa, que o Governo, contando com ela, poderá então empregar eficazmente os seus meios de ação, para suprimir de uma vez o tráfico" (publicado no *Correio da Tarde*, de 18 de julho de 1850). Enquanto o *Correio da Tarde* conferia apoio à Lei Eusébio tergiversando, Justiniano José da Rocha, no seu jornal, *O Brasil*, colocou todo o seu talento na justificação de forte apelo pedagógico. É de se perguntar se Justiniano estaria mais sensível a sua ascendência africana[25].

Mesmo todas as acusações acrimoniosas e justificadas dos parlamentares liberais não os arredaram de apoiar a implementação da interrupção do tráfico. Os jornais liberais, porém, não deixaram de tripudiar a mudança repentina de opinião dos jornais conservadores.

Coube ao *Correio Mercantil* o prazer inenarrável de assinalar a contradição de *O Brasil*, relembrando as teses de 1848 – comentadas anteriormente – que agora renegava.

Em uma estratégia que seria fartamente empregada nas vésperas da abolição, Justiniano justificava sua mudança de perspectiva adotando uma atitude intelectual sobranceira. Reconhecia que havia sido contra o tráfico ilícito de escravos, no início da sua carreira. Porém, quando o Senado aprovou o projeto, em 1837, posicionou-se contra.

Admitia ainda que fizera ataques violentos, mas as questões marcham: "Nunca blasonamos de ter sido consistentes em questões desta ordem; deixamos a outros a glória de não atenderem a circunstâncias,

25 A inclinação abolicionista de Justiniano estava longe de ser radical. Em edição de 3 de agosto de 1850, *O Brasil* informava apresentação de um projeto semelhante à Lei do Ventre Livre e que contou com a adesão de apenas dois deputados. A seguir o comentário: "Estamos certos que, no apresentar essa ideia, o nobre deputado obedece, sem pensamento oculto, a uma inspiração de seu coração ou de sua inteligência, e não a liga a sistema algum, e a prova achamos no modo por que ela é recebida, no nem um eco que desperta ela no nosso jornalismo, ainda o mais revolucionário".

às modificações da opinião, às necessidades públicas; por minha parte, se são imutáveis os dogmas de moral sobre que assentam as sociedades humanas, se são imutáveis os grandes princípios de justiça, e os que são indispensáveis à conservação das Nações, os mais, os que trazem em resultado pequenas modificações de seu ser, aperfeiçoamentos progressivos, podem com muita sinceridade ser modificados no homem de consciência; nesses, não pretendemos o foro de imutáveis, nem renunciamos ao direito de esclarecer a nossa inteligência" (edição de 23 de julho de 1850).

Eleito deputado, nas últimas eleições, Justiniano fixou em seu jornal várias teses decisivas para o debate futuro acerca da abolição: apontava a situação de isolamento do Brasil, um dos poucos países do mundo a manter a escravidão, e a necessidade de alinhamento com o progresso das ideias. Recomendava a busca de outras saídas, como o incentivo à reprodução natural da escravidão por meio da formação de famílias escravas, seguindo o modelo americano.

Essa mirada para o futuro introduziu, porém, parte do vocabulário abolicionista na linguagem política. Em primeiro lugar, acionou a primeira fase da transição da escravidão para o trabalho livre.

Nesse primeiro momento, firmavam-se algumas convicções definitivas para o debate posterior: 1. A abolição da escravidão deveria ser realizada de modo lento e gradual, representando a Lei Eusébio de Queirós o primeiro passo de um conjunto de reformas; 2. A definição do Parlamento nacional como a arena exclusiva de regulamentação da questão, com exclusão das assembleias legislativas provinciais; 3. A abordagem legislativa como questão nacional, não como questão de partido ou de gabinete.

IV

A questão se colocaria com toda a evidência no segundo momento mais dramático, a discussão sobre a Lei do Ventre livre, o segundo passo do conjunto de reformas voltadas para a abolição da escravidão.

Ela constituiu a primeira positivação do estatuto jurídico da escravidão, no ordenamento jurídico nacional. Grosso modo, o regramento resumia-se à codificação criminal (Código Criminal de 1830, Código de Processo Criminal de 1832 e a Lei de 10 de junho de 1835, que regulamentou

delitos de escravos contra seus senhores). A própria Lei Eusébio, no que tange à escravidão, pode ser inserida nessa perspectiva, pois tratava basicamente da punição de um crime.

A Lei do Ventre Livre tem sido objeto de estudos detalhados. Assim, passo a sumariar alguns pontos consolidados na literatura, de acordo com o esquema de interpretação aqui estabelecido[26].

Ao contrário da Lei Eusébio, a Lei do Ventre Livre constituiu objeto de duas Falas do Trono (1867/1868), além de uma manifestação explícita de D. Pedro II, no exterior. Contava, portanto, com o apoio decidido do Poder Moderador. O Gabinete Zacarias Góis e Vasconcelos provocou o Conselho de Estado (1867/1868), que constituiu comissão de notáveis para formular proposta.

As iniciativas de Zacarias fracassaram, mas foram retomadas, após a Guerra do Paraguai. A Câmara alinhava-se com o Senado, uma das condições para a aprovação de matérias sobre a escravidão. As divisões que impediram o andamento do projeto nos gabinetes anteriores haviam sido superadas. A opinião pública, por sua vez, apoiava a medida.

Como assinalava o Visconde do Rio Branco, no debate do Senado, havia transcorrido espaço de tempo necessário para consolidar o apoio da opinião pública: "Quatro anos depois, quando as circunstâncias são muito diversas, quando esta ideia tem tomado grande corpo no espírito público, quando há realmente estudos feitos e publicados, opinião assentada; quando a oposição de uma e outra câmara reclamava do governo uma iniciativa a esse respeito" (ASI, sessão de 4 de setembro de 1771).

Os dois partidos – liberal e conservador – assumiam o projeto nos seus respectivos programas. Ainda que divisões se fizessem sentir, e muitos senadores mais associados aos interesses dos lavradores encaminhassem petições contra a lei, a votação na Câmara dos Deputados revelou confortável maioria, com a vitória de 65 a 45.

Isso permitiu a Rio Branco sustentar a posição de que a questão não era de partido, ou de gabinete, mas nacional: "o partido liberal compreendeu bem que esta ideia é antes de tudo um grande interesse nacional, e que,

26 Ver, entre outros, PEREIRA, Paulo H. R. *Partus Sequitur Ventren*: uma história da construção, consolidação e crise do domínio sobre o ventre escravizado nas Américas. Tese de Doutorado: USP, 2022; cap. 7; NEEDELL, J. *op. cit.*, p. 272-315.

se acaso fizéssemos dela uma bandeira política, uma causa de divisão no País, os que assim procedessem não serviriam ao grande pensamento da reforma, ao grande interesse nacional, que ela deve exprimir e realizar. *(Apoiados.)*" (ASI, sessão de 4 de setembro de 1871).

Na crônica parlamentar, 1871 parece repetir 1850. Seria mais um conservador, Rio Branco, a implementar o projeto de outro liberal. Zacarias, partidário da tese de Tiers de que o imperador reina, mas não governa, sustentaria que a iniciativa das duas Falas do Trono de 1867/1868 seria do seu gabinete. Ou seja, sustentava a "responsabilidade" do ministério na extirpação do "cancro moral do Brasil" (ver o debate entre Zacarias e o Visconde do Uruguai sobre a responsabilidade dos poderes). Com isso, afastava as acusações de inconstitucionalidade que pairavam sobre o projeto.

A mesma justificação da Lei Eusébio reaparece. Como assinalava Nabuco de Araújo, em 1870: "Senhores, este negócio é muito grave; é a questão mais importante da sociedade brasileira, e é imprudência abandoná-la ao azar. Quereis saber as consequências? Hei de dizê-lo com toda a sinceridade, com toda a força de minhas convicções: o pouco serve hoje, o muito amanhã não basta. As coisas políticas têm por principal condição a oportunidade. As reformas por poucas que sejam valem muito na ocasião, não satisfazem depois, ainda que sejam amplas. Não quereis os meios graduais; pois bem, haveis de ter os simultâneos; não quereis as consequências de uma medida regulada por vós, pausadamente, haveis de ter a certeza da imprevidência; não quereis ter os inconvenientes econômicos por que passaram as Antilhas inglesas e francesas, correis o risco de ter os horrores de São Domingos"[27].

Na discussão do projeto, no Senado, Salles Torres Homem repetiria o mesmo argumento, lembrando da Guerra Civil americana (ASI, sessão de 5 de setembro de 1871): "os terrores pânicos, as prevenções exploradas pelas paixões políticas, depois de terem dado a esta questão um aspecto ameaçador, continuarão a agitar a população, até que a decisão do senado venha pôr termo às ilusões". Essa correspondência entre a iniciativa parlamentar sobre a escravidão e as formas de protesto antiescravista

27 Citado em NABUCO, Joaquim. *O abolicionismo*. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 74.

será uma constante. Esteve presente em 1850, reapareceu nesse debate e determinou a discussão parlamentar na década abolicionista.

Esse argumento, na pena de Torres Homem, teria um significado adicional, pois ele era o autor do libelo antimonarquista mais demolidor do Segundo Reinado. *O libelo do povo* inseria todas as formas de protesto regenciais no espírito revolucionário da primavera de 1848[28]. Muito próximo de Nabuco de Araújo, que o considerava a maior autoridade do Império em matéria de finanças (ver as considerações de Joaquim Nabuco sobre ele, *op. cit.*), a sua vivência da escravidão era de terceira geração. Essas duas circunstâncias atraíram críticas panfletárias extremamente violentas que incidiam sobre a sua ascendência africana.

A carreira política de Torres Homem, assim como a de todos os parlamentares de ascendência negra no Império, esteve associada à defesa da igualdade jurídica estabelecida na Carta de 1824. Seguramente, é essa posição firme e determinada, junto com a de um Antonio Pereira Rebouças, por exemplo, que resultaria em uma militância aguerrida em torno da ampliação do conceito de cidadania.

O debate parlamentar da Lei do Ventre Livre recuperou certos elementos presentes na Constituinte de 1823 e na discussão do Senado sobre a Lei de 7 de novembro de 1831. Como vimos, os escravos, em particular os africanos, sequer usufruíam dos direitos da cidadania passiva, de acordo com a Carta de 1824.

A Lei do Ventre Livre estremeceu esse edifício. Uma das maiores autoridades em direito constitucional, o Visconde de São Vicente, sustentou a tese, apoiada por vários senadores, de que a Lei do Ventre Livre não sofria vício de constitucionalidade. O argumento era bastante simples. A jurisprudência não estabelece lei, pois o Poder Judiciário não dispõe da iniciativa legislativa, como vimos.

O Poder Legislativo pode legislar sobre o tema, sobretudo por ser quase virgem no ordenamento jurídico nacional. O direito costumeiro e certas interpretações sobre direito romano eram as fontes de decisões sempre controversas dos tribunais sobre ações de liberdade, desde o período

28 MAGALHÃES JÚNIOR, R., *op. cit*. Essa versão apresenta alguns poucos erros, portanto recomendo a original.

colonial[29]. Ao positivar o estatuto jurídico da escravidão, a Lei do Ventre Livre restringiu consideravelmente o alcance dessas interpretações.

Sequer o direito de propriedade poderia ser alegado na defesa da escravidão, como muitos senadores o fizeram na discussão da lei. São Vicente lembrou de vários dispositivos legislativos das duas primeiras legislaturas como prova de intervenção legal no direito de propriedade (a abolição dos ofícios de Justiça e da Fazenda e dos morgados e a lei que regulamentava a desapropriação, comentados aqui). Mais uma vez as brechas da Carta de 1824 foram exploradas. Vamos com São Vicente:

> *há duas espécies de propriedade, uma natural ou ordinária, outra extraordinária, fictícia, excepcional ou puramente legal, como se queira chamar. Sem dúvida é um direito, mas, por certo, não é um direito igual ao outro; ... O direito de propriedade natural ou ordinária é um direito indefinido e absoluto integral, e perfeito; o legislador não tem a faculdade de impor-lhe limites nem restrições; é independente da lei ... O direito excepcional sobre o escravo não pode ter esse caráter: 1º porque a obra humana não pode ser perpétua, é pelo contrário temporária; 2º porque só deve permanecer enquanto o interesse público permitir. Isso esteve, e está nas previsões do legislador, que pode revogá-la; e devia também estar no pensamento de quem aceita esse benefício excepcional ... enquanto a lei ordinária mantiver a máxima* ***partus sequitur ventrem*** *sem dúvida deve ser inviolável; mas desde que o legislador revogar a aplicação dessa máxima, não tem que indenizar, não há mais fruto escravo. Não se trata de um direito natural, nem regular; trata-se de um favor excepcional, de um privilégio, e não sobre o que já existe, sim sobre o que ainda há de existir, repito: não há direito, nem equidade por título algum.*

O grande debate, porém, é sobre a natureza da propriedade escrava. Ao sustentar o direito de propriedade como direito absoluto, vários parlamentares usaram a metáfora da árvore frutífera com alusão ao ventre escravo (o herdeiro homônimo do Visconde do Uruguai iniciaria sua carreira política com discurso muito lembrado sobre o tema).

---

29 Para uma literatura que se desdobra sobre as ações de liberdade do século XIX, ver GRINBERG, Keila. *O fiador dos brasileiros*. Cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antonio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, caps. 7 e 8.

Torres Homem, cujas qualidades intelectuais eram sobejamente conhecidas, avançaria a tese que terminou prevalecendo, com um depoimento quase biográfico (várias vezes seria acompanhado, nos debates do Conselho de Estado, por outro notável senador de ascendência africana, o Visconde de Jequitinhonha, fundador do Instituto dos Advogados Brasileiros. Todavia, não teve a felicidade de ver a Lei do Ventre Livre aprovada, pois faleceu em 1870): "Eu irei demonstrar que criaturas inteligentes, dotadas como nós de nobres atributos e dos mesmos destinos, não podem ser equiparadas no ponto de vista da propriedade ao potro e ao novilho, ao fruto das árvores e aos objetos inanimados da natureza, submetidos à dominação do homem. Doutrina absurda e execrável!".

A Carta de 1824, como vimos, deixara o escravo africano em um limbo jurídico, pois não reconhecia a sua existência e silenciava sobre os escravos em geral. Ao explorar a distinção entre coisa e pessoa, a Lei do Ventre Livre introduziu no ordenamento jurídico a noção de direitos dos escravos, compreendida no conceito de cidadania passiva. A partir de então, estabelecia, no Parlamento brasileiro, o debate sobre os direitos humanos, inserindo-o na corrente de opinião densa e forte do movimento abolicionista. Isso teria forte repercussão na literatura abolicionista, que tanta ênfase conferiu aos impactos da escravidão sobre a humanidade dos escravos. Torres Homem mais uma vez:

> *Mas, se ela [a proposta de Lei do Ventre Livre] tem por fim impedir a reincidência em um dos maiores atentados que mancham a espécie humana; se tem por fim restaurar a lei de Deus e da natureza no meio da nossa civilização, e destruir pela raiz o mal, que tolhe as condições de seu desenvolvimento; neste caso, longe dos defeitos da precedente suposição, ela poderia talvez ser arguida de tímida e incompleta, de transigir com os interesses mal entendidos em preterição das exigências da justiça e dos direitos da humanidade.*

Ora, as "exigências da justiça e dos direitos da humanidade" passaram a constituir, portanto, objeto de discussão no Parlamento. Passava a ser lícito arguir a escravidão como "erro ou um crime social", a "violação mais monstruosa" do direito natural, nas palavras de Torres Homem. O discurso abolicionista estava posto: "Destruir, quanto antes, a última mina donde dimana a escravidão, com o seu séquito de efeitos que desonram

e prejudicam o Brasil, eis o problema, que se trata de resolver" (todas as referências nas sessões de 5 e 6 de setembro de 1871, ASI).

Ao trazer a abolição para a esfera pública, rompendo os limites estabelecidos na Lei Eusébio, a discussão da Lei do Ventre Livre sancionou a existência de organizações, sociedades, associações, mobilizações e jornais destinados exclusivamente para o patrocínio da abolição. O tema não poderia mais ser objeto sequer de censura no debate parlamentar, como se observaria nos anos seguintes.

A Lei do Ventre Livre positivou os processos de alforria, alterando radicalmente o modelo estabelecido, desde o período colonial. A regulamentação sobre alforria, no ordenamento jurídico, baseava-se no direito costumeiro e em certas incorporações do direito romano.

A Lei do Ventre Livre inseriu todas as confusões coloniais e imperiais sobre alforria condicional na definição de contrato de locação de serviços com duração máxima de sete anos. A combinação do direito ao pecúlio com a alforria obrigatória demoliu todas as referências ideológicas que transformavam a alforria em uma concessão do patrono (o senhor) ao liberto e o conjunto conexo de relações de deferência e de submissão. Eliminou as cláusulas condicionais de concessão de alforria sem especificação de tempo e de prestação de serviços aos herdeiros do senhor de escravos. O termo coartação desapareceu do vocabulário jurídico. Na década de 1880, vários parlamentares desconheciam o sentido do termo[30].

Ao mesmo tempo, ao assimilar a alforria ao contrato de locação de serviços, a Lei do Ventre Livre colocou restrições a que se legislasse em específico sobre os libertos, como todas as administrações coloniais e imperiais, municipais e provinciais, o fizeram. Isso restringiu a possibilidade de a abolição se fazer conjuntamente com estratégias de controle e de coerção dos libertos, como se tentou fazer, na década de 1880.

Se o contrato de locação de serviços existia para regulamentar a mão de obra livre, como prescrições de controle e de coerção dessa mão de obra poderia valer para homens livres brancos? O tema da igualdade jurídica nos contratos de locação de serviços era um dos preferidos dos senadores

30 AGUIAR, Marcos M. de. "A coartação: uma singularidade mineira no sistema de alforria colonial?", Revista da SBPH, Curitiba, n. 18, 2000, p. 77-91.

abolicionistas, na década de 1880, e José Bonifácio, o moço, destacou-se na denúncia de inúmeros abusos de autoridades locais e provinciais.

Ao criar o fundo de emancipação, a Lei do Ventre Livre rompeu o acordo, firmado na Lei Eusébio de Queirós, de reservar as questões sobre o estatuto jurídico da escravidão ao Parlamento nacional. A partir de então, algumas províncias estabeleceram normas específicas para atender o funcionamento desses fundos. Algumas delas, como Ceará (1884), Amazonas (1884) e Rio Grande do Sul (1884) fizeram a abolição da escravidão, antes da Lei Áurea.

Por fim, a Lei do Ventre Livre introduziu um elemento de indeterminação – em termos modernos, insegurança jurídica – que ameaçava o esquema da abolição lenta, gradual e controlada, o grande sonho dos lavradores e que seria reafirmado com tanta insistência no debate parlamentar. Como assinalava Nabuco de Araújo, o Parlamento podia tudo, pois o estatuto jurídico da escravidão estava por ser firmado. Poderia suprimir leis, poderia interpretá-las e poderia criá-las. Estava no horizonte a crise final da escravidão.

V

Algumas observações pontuam o que estava em jogo, no processo abolicionista, a partir da Lei do Ventre Livre.

Apesar de o País contar com expressiva população escrava nos núcleos de produção mercantil, sobretudo nas novas áreas que se abriam com a expansão da lavoura cafeeira, onde havia maior concentração e disponibilidade de capital, várias regiões do País contavam com contingentes expressivos de população negra livre ou liberta.

De 1871 até a abolição, a produção mercantil assentada no trabalho escravo conheceria notável decréscimo. Durante a tramitação da Lei do Ventre Livre, as previsões alarmistas sobre os impactos do fim da escravidão já não encontravam recepção calorosa em muitas províncias brasileiras.

Minas Gerais talvez seja um excelente exemplo dessas transformações. Iniciou e terminou o período imperial com o maior plantel de escravos do Brasil. Isso significa que a província respondeu ao declínio da mineração com enorme diversificação de atividades. Preservou, até certo ponto, a

sua base escravista, sobretudo com a incorporação de novas áreas à produção econômica, com a expansão da lavoura cafeeira.

Todavia, nesse mesmo espaço de tempo, Minas conheceu mudanças sociodemográficas significativas. A população de ascendência africana livre e liberta superou em muito a população escrava, mesmo se verificando, aqui, a nacionalização dos plantéis escravistas, com a expansão da reprodução natural e o incentivo à família escrava. A população escrava de Minas saiu de 46%, em 1786, para 18%, em 1872. Já em princípios do século XIX, era a província com a maior população de ascendência africana livre ou liberta, processo que se acentuaria, no decorrer do século, por se verificar taxas de crescimento demográfico mais expressivas na população livre de ascendência africana do que entre os escravos.

Houve também alterações profundas na estrutura de posse de escravos. Parece certo que predominavam, na Província, os plantéis com baixa concentração de escravos, mas, à medida que o século XIX avançou, com o aumento expressivo do preço de escravos, a propriedade escrava deixou de ser comum a muitas pessoas.

Ou seja, o declínio da população escrava se fez acompanhar da concentração dos plantéis. A propriedade escrava deixou de ser disseminada em muitos setores sociais, contribuindo para a sua deslegitimação. Esse processo atingiu dimensão tão expressiva a ponto de L. Bergard, em estudo demográfico sobre o tema, não hesitar em concluir que Minas realizou, em escala considerável, a transição do trabalho escravo para o livre, antes da abolição.

Isso significa que o Brasil, por volta de 1884, quando a questão do elemento servil novamente retorna ao Parlamento, já apresentava o panorama de um País com províncias sem escravidão (Ceará, Amazonas e Rio Grande do Sul), áreas com escravidão (ou seja, com pequeno percentual de mão de obra escrava) e áreas baseadas no trabalho escravo. As últimas concentravam-se nas áreas mais dinâmicas da produção mercantil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com os registros parlamentares, a população servil estava em torno de um pouco mais de um milhão de escravos[31].

31 BERGARD, Laird W. *Escravidão e história econômica*. Demografia de Minas Gerais, 1720-1888. Bauru: EDUSC, 2004, p. 77-145; LUNA, Francisco V.; COSTA, Iraci del N.; KLEIN, Herbert.

Os estudos sobre alforria assinalam que o último quarto de século antes da abolição assistiu a uma queda na intensidade do processo de alforria, ao mesmo tempo que ela assistia a mudanças no seu formato, aproximando-o, como destacamos, ao trabalho assalariado[32].

Isso confirma as conclusões dos parlamentares que acompanhavam a aplicação da Lei do Ventre Livre. Os fundos de emancipação eram mal-conduzidos, as verbas orçamentárias previstas não eram executadas e choviam denúncias de corrupção na avaliação dos manumitidos, no processo de remissão e nos registros de matrículas.

Nesse contexto, de constatação da pouca efetividade prática da Lei do Ventre Livre, o movimento abolicionista é impulsionado, em finais da década de 1870. Ele assumiu a característica de frente ampla[33]. Ou seja, convivia, no mesmo movimento, enorme diversidade de perspectivas, como assinalaria o senador Christiano Ottoni, em plenário, logo quando Dantas assumia o Gabinete: "É um movimento de opinião em que tomam parte, como temos visto, deputados, senadores, ex-ministros, magistrados, advogados, professores, representantes de todas as classes mais respeitáveis da nossa sociedade; serão todos petroleiros? ... Não há, portanto, só petroleiros, só incendiários, há movimento sério de todo o País, a resistência a ele é uma insensatez *(apoiados)*, é sacrificar o futuro do País".

Esse caráter polimórfico do abolicionismo assentou-se em estruturas de sociabilidade (M. Agulhon) e de socialidade (G. Simmel; N. Elias) próprias das comunidades negras, muitas delas com mais de três séculos de duração. Três séculos de escravidão, associados à alimentação constante do tráfico escravo, até 1850, estabeleceram uma comunidade negra densa de conexões.

Essas conexões operavam no plano de estruturas de sociabilidade que

---

Escravismo em São Paulo e Minas Gerais. São Paulo: EDUSP, 2009. Para a distinção entre sociedades com escravidão e sociedades baseadas na escravidão, ver BERLIM, Ira. *Gerações de cativeiro*: uma história da escravidão nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Record, 2006.

32 EISENBERG, Peter L. *Homens esquecidos*: escravos e trabalhadores livres no Brasil. Séculos XVIII e XIX. Campinas, Ed. UNICAMP, 1989, parte III; FLORENTINO, Manolo (org.). *Tráfico, liberdade e cativeiro*. Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Parte III, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2005. Vários trabalhos monográficos recentes confirmam a asserção.

33 MACHADO, Maria H. *O plano e o pânico*. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994. Os movimentos sociais na década da abolição. P. 156-157.

se preservaram por mais de dois séculos, como as irmandades negras. Elas se distribuíram em praticamente todas as freguesias do Brasil colonial que se assentaram, em algum momento, no trabalho escravo. Fixaram conexões entre si, entre confrarias do mesmo orago, N. S. do Rosário, no Brasil, em Angola e em Portugal.

Tomando como exemplo Minas Gerais, constatamos a presença de 82 confrarias do Rosário. Delas, 74 eram negras, número maior do que o de freguesias da capitania. Delas, 45 mantinham igrejas separadas, construídas e administradas pela própria associação. Em Ouro Preto, 29 confrarias foram criadas. Dentre elas, 11 eram de negros e mulatos, sendo duas dedicadas a N. S. do Rosário, o Rosário do Alto da Cruz (Igreja de Santa Ifigênia) e o Rosário do Caquende, no templo homônimo.

As irmandades favoreceram práticas voltadas para o conceito de autodeterminação da população negra, inseridas em formas de ação coletiva. Estruturas de sociabilidade complexas, organizadas em torno de espaços físicos próprios, geridos e administrados de forma autônoma, desenvolveram práticas religiosas e rituais de forte correspondência com as religiões africanas. Constituíam, portanto, formas perenes e autorizadas de organização da população negra, integrando escravos, forros e livres, homens e mulheres[34].

O ciclo festivo dos reinados das irmandades negras, que começa em outubro, estendia-se até dezembro e coincidia com as eleições dos reis, rainhas, juízas e mesas administrativas das irmandades. A depender das localidades, esse ciclo emendava com o das folias do divino, que se estendia até janeiro. Ou seja, além das atividades religiosas, de auxílio mútuo, ritos fúnebres, solenizaram eventos festivos e religiosos, que sobreviveram, nos dias atuais, nos sons dos atabaques da Bahia, dos

34 AGUIAR, Marcos M. de. *Vila Rica dos confrade*s: a sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no século XVIII. Dissertação de Mestrado, USP, 1993; *Negras Minas Gerais*: uma história da diáspora africana no Brasil colonial. Tese de Doutorado, USP, 1999; "Tensões e conflitos entre párocos e irmandades na Capitania de Minas Gerais", Textos de História, Vol. 5, n. 2, p. 41-101, 1997; "Festas e rituais de inversão hierárquica nas irmandades negras de Minas colonial", in JANCSÓ, Istvan; KANTOR, Iris. Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa. São Paulo: USP, 2001, p. 361-197; RUSSELL-WOOD, Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 189-233; QUINTÃO, Antonia A. *Irmandades negras: outro espaco de luta e resistência, 1870-1890*. USP, Dissertação de Mestrado, 1991.

tambores dos maracatus pernambucanos, dos Jongos das serras do Vale do Paraíba, dos congados de Minas, do Rio de Janeiro, do Goiás e do Mato Grosso. Desnecessário dizer que muitos dos temas desses eventos mantinham clara relação com a África e com a liberdade. Hoje em dia, São Benedito ainda tempera as gungas dos Moçambiques mineiros, que levantam poeira e cantam:

> *São Benedito foi lá na mata*
> *São Benedito arrancou calunga*
> *Santa Rita buscou lenha*
> *Santa Ifigênia já acendeu o fogo*
> *São Benedito pôs cozinhar/tempera esse gungo,*
> *Tempera esse gungo*
> *Veja lá Seu Benedito/pois tempera esse gungo/que abençoa esse povo pra sair pelo mundo*[35]

Outras formas de sociabilidade agregavam-se a esse movimento de "sair pelo mundo", como as juntas de alforria, os cantos de trabalho e as organizações de trabalhadores. Algumas delas começam a aparecer nos centros urbanos nesse período[36].

Na década que antecedeu a abolição, esses movimentos intensificaram a sua atuação. O movimento associativo voltado para a abolição assume todas suas características. Joaquim Nabuco, em livro publicado em 1883, avaliava a situação:

> *A lei (do Ventre Livre) não cuidou das gerações atuais, mas foi feita em nome dessas, arrancada pela compaixão e pelo interesse que a sua sorte*

35 RIOS, Sebastião; VIANA, Talita. *Na Angola tem*. Moçambique do Tonho Pretinho. Goiânia: UFG, 2016.

36 SOARES, Luiz C. *O "povo de Cam" na capital do Brasil*: a escravidão urbana no Rio de Janeiro do século XIX. Rio de Janeiro: Faperj, 2007; KARASCH, Mary C. *A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850*. São Paulo: Cia das Letras, 2000; VERGER, Pierre. *Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benim e a Bahia de Todos os Santos*. São Paulo: Corrupio, 1987; REIS, João J. *Domingos Sodré: um sacerdote africano*. Escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Cia das Letras, 2008. SOARES, Carlos E. L. *A capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808-1850)*. Campinas: Unicamp. 2004; CUNHA, Olivia M. G. da C.; GOMES, Flávio S. *Quase cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

inspirava dentro e fora do País, espalhando-se pelo mundo a notícia de que o Brasil havia emancipado os seus escravos; e por isso durante toda a discussão o sentimento predominante era de pesar, por se fazer tanto pelos que ainda não tinham nascido e tão pouco pelos que haviam passado a vida no cativeiro[37].

Nesse ano de publicação do texto citado, Nabuco já integrava a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, junto com André Rebouças e José do Patrocínio, duas lideranças de ascendência negra. Logo depois seria findada a Confederação Abolicionista do Brasil, talvez a mais articulada nacionalmente, com rede de correspondentes em várias regiões do País. A década de 1880 assistiria à disseminação de associações abolicionistas e emancipadoras em uma rede que se expandia por todo o País.

O movimento abolicionista alterou radicalmente essa perspectiva ao colocar no centro a humanidade dos africanos e de seus descendentes, no mesmo momento em que se firmava, particularmente nos meios científicos e em determinados meios políticos, a disseminação da doutrina racista sustentada por teorias científicas.

Certamente, as associações abolicionistas integravam grupos de pessoas, muitos de ascendência africana, que tiveram acesso a meios formais de educação, sobretudo no meio jornalístico, acadêmico e literário, o que não impedia a militância política de lideranças negras em movimentos de protesto popular, a exemplo da Revolta dos Vinténs[38].

O mundo jurídico também se mobilizou por meio das instituições de classe, como o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), com impactos nos auditórios judiciais, em ações de liberdade. Grandes lideranças abolicionistas surgem nesse contexto, como Luís Gama. Jornais abolicionistas pipocavam em todas as províncias[39].

Essas características favoreceram que o movimento abolicionista funcionasse no Parlamento como grupo de pressão extremamente

37 NABUCO, Joaquim. *O Abolicionismo*. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 83.

38 PINTO, ANA F. *Fortes laços em linhas rotas*. Tese de Doutorado, UNICAMP, 2014; Schwarcz, Lilia M. *O espetáculo das raças:* cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Cia. Das Letras, 1993.

39 Azevedo, Elciene. *Orfeu de Carapinha*: a trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo. São Paulo: Editora da Unicamp, 1999.

organizado, com pautas e estratégias políticas bem definidas e articuladas. A conexão parlamentar começou a funcionar claramente em 1884.

O movimento abolicionista conheceria notável impulso em princípios da década de 1880, sobretudo após a declaração da abolição da escravidão no Ceará, em 25 de março de 1884, por meio do uso dos recursos dos fundos de emancipação previstos na Lei do Ventre Livre. Em 10 de julho de 1884, Amazonas declarava extinta a escravidão, seguindo o exemplo do Ceará.

Nesse contexto de euforia abolicionista, assumia o Gabinete liderado pelo senador Manuel Pinto de Souza Dantas, em 6 de julho de 1884. Próximo às lideranças abolicionistas, Dantas apresentou projeto de emancipação. Comissão da Câmara dos Deputados, cujo relator era Rui Barbosa, aprovou o projeto rapidamente, em 15 de julho de 1884.

O projeto tinha como foco três medidas principais de emancipação dos escravos, todas elas sem indenização: os maiores de 60 anos, os que haviam omitido matrícula e os que haviam transgredido os limites do domicílio legal do escravo.

Adicionalmente, previa turbinar os fundos de emancipação, estabelecendo cesta de impostos sobre a propriedade escrava, as matrículas e as suas transações (inclusive de transmissão sucessória), que deveria compor os recursos do fundo de emancipação. Impunha vários mecanismos de controle dos libertos pelo fundo de emancipação, constrangendo-os a contratos de locação de serviços nos seus respectivos domicílios, embora definisse o período do contrato em três anos, período inferior aos sete anos previstos para a emancipação forçada da Lei do Ventre Livre.

As expectativas eram elevadas, pois a recepção da opinião pública, na avaliação de vários parlamentares e do próprio Dantas, era muito favorável. O movimento abolicionista escalara em intensidade, em eventos extremamente diversificados (meetings, conferências, festas, eventos culturais), criação de associações abolicionistas, edição de jornais abolicionistas, intensificação de ações judiciais de liberdade etc. Isso estava impactando intensamente nas áreas de maior concentração de mão de obra escrava, motivando representações de lavradores e de câmaras municipais enviadas ao Parlamento.

A proposta havia sido avalizada na Fala do Trono. Ou seja, contava com a adesão do Poder Moderador. Repetindo 1848 e 1867/1868, a maioria liberal na Câmara rachou e contou com adesão dos conservadores. Tudo

se desmanchou rapidamente, pois o projeto não passou da primeira discussão, ou seja, não foi considerado digno de deliberação. Ora, o Gabinete havia assumido praticamente com a pauta exclusiva da abolição e sequer havia encaminhado a lei dos meios (o orçamento).

Na sessão de 28 de julho de 1884, a oposição negou moção de confiança ao gabinete liberal. A dissidência liberal e a minoria conservadora mantiveram um silêncio quase sepulcral em plenário – a "rolha", os "abafadores" –, salpicado por chistes e ditos irônicos, quase um hábito parlamentar. Rui Barbosa parafrasearia Nabuco de Araújo de 1870: "As concessões moderadas, que hoje recusardes, amanhã já não satisfarão a ninguém".

A convicção era de que o Gabinete caíra. Em uma manobra sem precedentes, Dantas convoca o Conselho de Estado para sugerir a dissolução da Câmara e a convocação de novas eleições com consulta eleitoral sobre a "questão do elemento servil", algo que nunca havia acontecido antes. Se o pânico estava instalado com o movimento abolicionista, quais seriam os impactos de uma eleição pedindo abolição sem indenização?

Da reunião do Conselho de Estado saiu a resposta pela dissolução da Câmara. Em sessão de 31 de julho de 1884, Dantas comparece ao Senado para informar sobre a dissolução. No dia anterior, o *Jornal do Comércio* publicara o resultado da votação do Conselho de Estado sobre a dissolução da Câmara. Alguém vazou os votos. Com apenas três votos a favor, oito conselheiros não aprovaram a dissolução. Mesmo assim, D. Pedro II decidiu dissolver a Câmara.

Todos esses fatos estavam presentes nessa sessão de 31 de julho do Senado, três dias depois da sessão da Câmara que recusou a monção de confiança. A crise estourou, pois o Conselho de Estado deixara "descoberto" D. Pedro II. Em situação muito parecida com o início da crise da abdicação de D. Pedro I, em 1831, o Conselho não cumpriu a sua função de "antemural" do Poder Conservador. Alguns senadores apontaram a inconstitucionalidade da dissolução pois a associavam a uma pauta legislativa. Como vimos, era um mandamento constitucional o Poder Moderador não ter iniciativa legislativa. Por isso, ecoaram em plenários queixas sobre o absolutismo de D. Pedro II.

Esse era o estopim da crise que iria resultar na dissolução da Câmara, convocação de eleições e nova recusa de moção de confiança da Câmara

ao Gabinete Dantas. Sem saída, o imperador demite o Gabinete Dantas e convoca Saraiva para assumir, em 1885. Logo após a dissolução da Câmara, a província do Rio Grande do Sul declarou a abolição da escravidão em seus limites (7/9/1884)[40].

Saraiva aprovou a Lei dos Sexagenários (28 de setembro de 1885), despida das medidas mais avançadas, no sentido da aceleração da abolição, completamente defasada com a opinião pública. Joaquim Nabuco confrontou o presidente do Conselho em plenário, arguindo a traição aos liberais e alertando para as suas consequências: "a lei deve prevenir e antecipar a marcha inevitável da nação *(apoiados)*: devemos tê-la diante de nós e não deixá-la atrás. Mas em vez de uma lei assim previdente, o nobre presidente do conselho que tem, digamos, cinco ou seis anos desta propaganda viva, eficiente e nacional diante de si e atrás três séculos de escravidão, apresenta-nos um projeto que está aquém do ponto a que a nação inteira já chegou. Senhores, isso equivale a querer aterrar uma cratera que está pronta a arrebentar em qualquer ponto da superfície do Império. Pois bem, o seu projeto, em relação ao movimento, é tal que, depois de votado, teremos que repetir a sua frase: 'O parlamento não fez a reforma, é preciso que a nação a faça'" (sessão de 3 de julho de 1885, ACD). Ao se votar a Lei dos Sexagenários, as matrículas contavam 1.186.272 escravos.

O registro de Joaquim Nabuco é importante por ser uma das primeiras manifestações, no Parlamento, pela abolição imediata sem indenização, ainda que inserida como estratégia política voltada para criticar medidas legislativas tidas como retrógradas, no movimento abolicionista. Isso não quer dizer que Nabuco estivesse isolado, no Parlamento. Ao contrário, muitos pensavam como ele, mas não consideravam que a proposta vingasse. Em muito pouco tempo, a defesa dessa perspectiva alcançaria o caráter de uma decisão inevitável.

Em 1885, portanto, a abolição imediata sem indenização já estava posta. O sistema político e o próprio ordenamento jurídico nacional estavam desafiados a funcionar. Na crise, D. Pedro II saíra extremamente desgastado. Ao deixá-lo descoberto, o Conselho de Estado permitiu que

40 ZUBARAN, M. A. (2009). A invenção branca da liberdade negra: memória social da abolição em Porto Alegre. *Fênix* – Revista de História e Estudos Culturais, 6(3), 1–16.

o Poder Moderador fosse invocado até mesmo em plenário, motivando reprimendas ou não – no caso das acusações sobre o absolutismo – dos presidentes das duas casas. Ambos os regimentos eram claros em não permitir menção expressa ao Poder Moderador nos debates parlamentares e a regra era observada.

Questionar, no Parlamento, a interferência do imperador em iniciativa legislativa poderia ser uma demonstração de força da lavoura escravista, porém evidenciava a perda da inviolabilidade do Poder Moderador (já não era sagrado há muito tempo).

Saraiva não sustentou o desgaste e subiu o Gabinete Cotegipe, em 1885. Como diria o senador Christiano Ottoni, no debate da votação da Lei dos Sexagenários, "aquele bafo animador, que soprava do alto, extinguia-se de todo: dir-se-ia que surgia um dilema como o que derrotou um presidente da República francesa: *se soumettre ou se démettre*!". Insinuava o enquadramento de D. Pedro II pelos lavradores escravagistas. Em dois anos, o Poder Moderador adotou o comportamento de uma biruta de aeroporto. Desse período em diante, é o auge do movimento abolicionista e o seu momento de maior radicalização.

Dois argumentos plasmaram o debate parlamentar e a ação política abolicionista, entre 1885 e a decretação da Lei Áurea: o tempo (a aceleração da abolição poderia ser atestada e medida, até por meios científicos) e o movimento (o sentido do movimento para a abolição não poderia ser detido, mas era extremamente difícil a sua mensuração).

Duas alegorias contaminaram o discurso político, desde então. A primeira, a da carruagem ou do carro de boi. Os próprios conservadores deram o mote. A política definida pelo Gabinete Cotegipe era definida pela imobilidade, ou seja, a escravidão seria abolida apenas por meio dos dispositivos da Lei do Ventre Livre, atualizados pela Lei dos Sexagenários, a última palavra sobre a abolição. Cotegipe e Paulino passaram a sustentar ser o Partido Conservador a junta de coice do carro do Estado. Geralmente, o carro de boi é conduzido por duas ou três juntas de boi. A que fica mais próxima do carro é a junta de coice. Por aguentar os trancos e movimentos mais bruscos do carro, ela é composta pelos bois mais fortes, parrudos e temíveis (os bois têm lá suas características psicológicas, como fixou Guimarães Rosa no conto "A conversa de bois").

Essa imagem passou a ser carnavalizada. Christiano Ottoni, em sessão

do Senado, no princípio da sessão legislativa de 1885, considerava: "a Câmara temporária estava até há pouco (não sei se ainda está) assim composta: Partido Conservador representado pela junta do coice, que estica os pés dianteiros e entesa o pescoço na canga para que o veículo não dê um passo: dissidência liberal, representada pela junta de bois posta na traseira do carro, ajudando a resistência. Cumpre reconhecer que estas duas resistências unidas estão até hoje triunfantes; o carro da reforma está parado há quase 3 meses, desde o 1º de março em que devia começar a andar".

Aproveitando-se da alegoria, Ottoni continua seu raciocínio, contemplando o risco da marcha dos negócios políticos para a estabilidade política: "Continuando a alegoria do carro de bois, se permanecem só os que resistem ao movimento, veja-se bem de que natureza são as duas forças opostas, que um momento se equilibram. A que impele para a descida é a evolução da opinião do País e do mundo, força equiparada à da gravidade, eterna, constante, contínua, nunca alterando a sua direção nem a sua intensidade; mas a resistência oposta por bois no coice e na traseira do carro depende de esforço de músculos que cansam e se estragam". A sua conclusão era alarmista: "Logo, passado certo tempo, a evolução há de quebrar as resistências e então, não dirigido o carro da reforma, há de precipitar-se em carreira vertiginosa, semeando ruínas".

A alegoria fez tanto sucesso que um periódico abolicionista, a *Revista Ilustrada*, editada pelo caricaturista Angelo Agostini, a utilizou, quase semanalmente, até as vésperas da Abolição, quando o Gabinete Cotegipe caiu. Nos momentos de crise política acentuada, o carro do Estado – muitas vezes representado por uma carruagem – era estourado por um movimento desgovernado, com bois, passageiros e condutores (todos representados por figuras políticas) de pernas para o ar.

Outra alegoria muito utilizada, no debate político, era de uma pedra gigante, rolando em uma descida, sustentada por Cotegipe e Paulino. A mesma imagem aparece nos congados mineiros: "A pedra rolou/lá na ladeira/segura, Preto Velho/o meu Pai da Cachoeira". A entidade do Preto Velho, nos Moçambiques, sempre tem esse predicado do controle do tempo, do ritmo e do movimento: "Hoje eu sou um nego velho/hoje eu ando devagar/hoje eu tavo em Ngola/pois eu demorei a chegar".

Nos congados, os cantos de mobilização e de proteção coletiva ("fechar

o nosso cordão"; "fechar a nossa corrente"; cantos de tensão racial: "nessa roda tem preto só/se branco entrar/tá no cipó), associam-se aos rituais de abertura e de fechamento das cerimônias, pois "Todo criolo de Ngola/é da nossa proteção" (ver a tensão crioulo, termo empregado para classificar o negro nascido no Brasil): "Essa festa de Maria/pois é festa de união/pois eu levo a sá rainha/junto com os meus irmãos". O Congado, como se sabe, está associado às hierarquias, ao Reinado e seu séquito. Hierarquias paralelas, que existiam nas irmandades negras, desde o período colonial: "Hoje é rei perpétuo/ai de nós que será/sem a vossa proteção/hoje a festa não sai/Hoje as coroa é conga/coroa mas de Ngola/pra fazer a nossa festa/da Virgem Nossa Senhora".

As referências à escravidão, sempre cruzadas em vários planos, aparecem com constância: "Hoje a Mamãe Santana/ela é nega cativeira/que abençoa o nosso Brasil/ora viva minha mãe/e também moçambiqueira". E as fugas de escravos: "O que tiver seu olho gordo/e de nós não enxergará/no rastro desses criolo/nada vai nos pegará".

O congado é um ritual plástico e incorpora, muitas vezes, elementos de conjuntura política, de relações de poder locais, nos cantos de improviso, nos rituais de agradecimento (festas de pessoas pobres sustentadas pela contribuição dos ricos) e nas festas.

As referências às flores e ao mundo natural sempre são muito fortes nos congados mineiros. E as cores brancas e encarnadas, tão comuns nas bandeiras das guerras negras de Angola, precedidas dos capoeiras: "Da cidade de Ngola/veio o cravo, veio a rosa".

As flores se constituíram em marca registrada da campanha abolicionista. Apareceram no plenário do Senado, no dia da aprovação da Lei do Ventre Livre. Apareceram comumente nas mobilizações abolicionistas. O *Gazeta de Notícias* descreve o plenário do Senado, no dia da abolição da escravidão: "Apenas o Senado aprovou quase unanimemente o projeto, irrompeu uma salva prolongada de palmas, e vivas e saudações foram levantados ao Senado, ao Gabinete 10 de março, à abolição, aos senadores abolicionistas e a S. A. Imperial Regente. Sobre os senadores caiu nessa ocasião uma chuva de flores, que cobriu completamente o tapete. Foram soltados muitos passarinhos e pombas. Nessa ocasião, entrou no recinto uma comissão da Confederação Abolicionista, que entregou aos senhores senador Dantas e presidente do Conselho (João Alfredo), ricas coroas de

louro com espigas de ouro maciço. Ao presidente do Senado foi oferecido um ramo de flores artificiais".

Saindo do Senado, "organizou-se depois luzido e numeroso préstito, precedido por duas bandas de música, o qual se dirigiu para a Rua do Ouvidor. Foi esse o começo das festas de ontem, entusiásticas e extraordinárias, como jamais se viram nesta cidade. Atravessou a rua do ouvidor, de onde pendiam flores na sua passagem, e chegou ao Paço, onde a princesa sancionaria a lei, pouco depois das duas horas da tarde. Nas salas do Paço, duas comissões aguardavam a princesa, uma a da Confederação Abolicionista – que depois entrega à princesa um ramo de camélias e violetas artificiais, e a outra, a Comissão do Senado, com o autógrafo da lei".

Era o dia do Moçambique cantar:

Vai cumprindo promessa/
por isso mesmo é devagarinho
tá caindo rosa no nosso caminho
Tá cumprindo promessa
é devagarinho
tá caindo rosa
no nosso caminho.

O movimento abolicionista inverteu, portanto, o sentido da política imperial, em vários sentidos. O primeiro deles é a explosão do conceito de cidadania para além dos quadros formais, como vimos. Inverteu também o sentido entre crises políticas e formas de protesto escravo. Como vimos, as crises políticas imperiais sempre se constituíam em oportunidades privilegiadas para o protesto escravo. O período 1885-1888 inverte essa relação. As práticas de resistência escrava passam a precipitar as crises políticas.

Há uma dinâmica parlamentar, porém, que alimenta o movimento abolicionista, pois tem na imprensa e no movimento da opinião pública um dos seus esteios. A apresentação de projetos, mesmo não conduzindo à abolição imediata, suscitou debates em plenário, confrontou o imobilismo do governo, movimentou a opinião pública e introduziu fatos do próprio movimento abolicionista para dentro do Parlamento. O

Parlamento evidenciou o poder de amplificar os fatos, os quais, muitas vezes locais, assumiam dimensão nacional, pois eram comunicados por uma rede de jornais presente em todas as províncias. Os fatos locais e provinciais repercutiam na Corte, no sentido contrário.

Talvez a alteração do Código Criminal introduzida pela lei que suspendia a aplicação da pena de açoites em escravos (15 de outubro de 1886) seja um excelente exemplo desse movimento pendular. Surgiu de uma convocação do ministro da Justiça perante o Senado para confirmar um fato escabroso: cinco escravos receberam 300 chibatas e alguns – cujo número não se precisa – faleceram em decorrência da punição do homicídio de um feitor. A seguir, por vários meses, a pena de açoites e o papel da violência na ordem escravista foram colocados em evidência, com a convocação do ministro da Justiça, exposto ao escrutínio de vários senadores. Relatos e fatos se desdobraram, pois a pedra de toque da preservação da ordem, nos plantéis escravistas, como se sabe, era o açoite, entre outros métodos de tortura.

O debate parlamentar reforçava, portanto, a corrente de opinião que filiava a abolição a um discurso de proteção dos direitos humanos. A justificação do projeto, apresentado pelo senador Ignácio Martins, explicitou essa vinculação:

"A Constituição aboliu as penas de açoites, de torturas, de marca de ferro quente, etc. no entretanto o art. 60 do Código Penal aplica ao escravo a pena de açoites. Atualmente as circunstâncias do escravo são muito diferentes do que eram em 1830, data da promulgação do código criminal. Até então o escravo era considerado, como pelo direito romano, uma coisa. Hoje, porém, com as reformas que felizmente têm-se conseguido, o escravo não pode mais ser considerado uma coisa. Tem personalidade jurídica, é capaz de direitos; ora, tendo personalidade jurídica e sendo capaz de direitos, não pode por exceção estar fora da doutrina constitucional; por consequência não pode ser sujeito à pena infamante de açoites e outras abolidas pela Constituição" (ASI, sessão de 2 de agosto de 1886).

O argumento de Torres Homem e de São Vicente, no debate da Lei do Ventre Livre, frutificou. Como vimos, a Carta de 1824 não contemplava os escravos sequer como cidadãos passivos. Agora, o escravo "tem personalidade jurídica, é capaz de direitos", está na "doutrina constitucional".

Muitos interpretaram, quase naturalmente, a lei como suspensão da

autorização de punição moderada de escravos por seus senhores, ao passo que ela tratava de questão completamente distinta[41]. Sem os açoites, como preservar a ordem nos plantéis escravistas? Quem limitará o direito de interpretação do escravo sobre os acontecimentos que sucediam? Como suspender o tempo e o movimento?

O debate no Senado sobre a abolição dos açoites teve outro significado extremamente relevante. O caso desses cinco escravos foi esmiuçado em plenário, com profundos impactos na imprensa e na opinião pública. Dantas, Correia, José Bonifácio (o moço) e vários outros senadores convocaram o ministro da Justiça para explicações, várias vezes, intensamente. Era um homicídio praticado com réus que estavam sob guarda do Estado.

Toda a estrutura do poder local, o chefe e o delegado de polícia; os médicos fizeram a autópsia e o corpo de delito, acompanharam a administração dos açoites nos escravos e atestaram que eles estavam bem nutridos e fortes, quando foram soltos; o senhor dos escravos que os transferiu, de Niterói até Três Rios, amarrados e cingidos a um cavalo, em ritmo de trote, debaixo do calor de meio-dia, até que os corpos de dois deles fossem lançados em um carro de boi, no meio do caminho, ao lado da via férrea, para exposição pública; o juiz de direito que deveria por força de ofício acompanhar a situação; todos os pedestres e forças policiais locais que evitaram que os escravos fossem linchados quando estiveram presos, na cadeia; o carcereiro que os manteve presos durante seis meses; o responsável pela administração dos suplícios, administrados parcimoniosamente, em sessões de 50 chibatadas cada, na presença do médico; até o chicote, todos foram submetidos a escrutínio cerrado, no Senado, na imprensa e na opinião pública. O caso provocou forte comoção pública.

Todas as estruturas de poder locais, que desempenhavam a função de feitor ausente[42], a partir desse momento, passaram a ser fiscalizadas, monitoradas e denunciadas por inúmeros periódicos e associações

41 PIROLA, R. F. "O castigo senhorial e a abolição da pena de açoites no Brasil: Justiça, imprensa e política no século XIX". *Revista de História*, [S. l.], n. 176, p. 1-34, 2017.

42 ALGRANTI, Leila Mezan. *O feitor ausente*: estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro. Petrópolis: Vozes, 1988.

abolicionistas que se disseminavam Brasil afora. Ora, essa mesma estrutura de poder que garantia a ordem nos plantéis escravistas estava baseada na "máquina infernal das eleições". Ela compunha os júris, elegia delegados e chefes de polícia, juízes de paz, vereadores, deputados provinciais e todo o Parlamento imperial. Também cuidava da regulação da carreira da magistratura, dos juízes de direito, até dos desembargadores das Relações e do STJ.

Todo o complexo jurídico e institucional que amparava o Estado imperial colapsou, em um período muito curto de tempo, entre 1885 e 1888. Não é acidental, portanto, que a lei tenha sido citada no breve debate sobre a Lei Áurea como uma de suas causas mais imediatas. Isso seria agravado pela recusa do Exército em colaborar na perseguição dos escravos em fuga e na preservação da ordem pública. Alegava Deodoro da Fonseca não fazer parte das atribuições e competências das forças militares, porém petição do Clube Militar evidenciava o verdadeiro motivo: "O Exército havia de manter a ordem. Mas, diante de homens que fogem calmos, sem ruído, tranquilamente, evitando tanto a escravidão como a luta e dando, ao atravessar cidades, enormes exemplos de moralidade, cujo esquecimento tem feito muitas vezes a desonra do Exército mais civilizado, o Exército brasileiro espera que o Governo Imperial conceder-lhe-á o que respeitosamente pede em nome da humanidade e da honra da própria bandeira que defende". O corpo militar ainda guardava, em suas fileiras, a experiência da libertação do cativeiro, propiciada pela Guerra do Paraguai.

O colapso dos aparatos repressivos do Estado, do "monopólio público da violência legítima", constitui, como ensina a história comparada das revoluções, a primeira condição para a eclosão de um movimento revolucionário.

É esse movimento que coloca em risco a própria ordem política e confere valor de realidade às metáforas de movimento e de tempo. Chega ao clímax em 1888, como demonstra a historiografia sobre a abolição, pois atinge o centro da produção mercantil. As áreas mais dinâmicas da produção cafeeira, no Oeste paulista, intensificaram processos de alforria baseados em contratos de locação de serviços, orientação política das associações da lavoura apoiada pelo senador e conselheiro Antônio

Prado[43]. Isso veio a dividir a lavoura cafeeira, pois muitos proprietários de escravos, sobretudo de Minas e do Rio de Janeiro, recusaram-se a seguir o mesmo caminho.

No ano de 1888, estava claro o colapso dos aparatos de repressão, de vigilância e de controle do Estado. Fugas de escravos coletivas, insurreições de plantéis e recusa de emprego das forças de repressão conjugavam-se com a publicação de alforrias incondicionais em massa, a única atitude que restava aos grandes senhores de escravos, em um gesto altaneiro de filantropia (?). Ora, as crianças libertas pela Lei do Ventre Livre completavam 17 anos. De acordo com a lei, deveriam prestar serviços – ou continuar escravos – até os 21 anos, quando deixariam nas senzalas seus pais e mães, irmãos e amigos mais velhos. A metáfora de um vulcão prestes a explodir adquiria ares de realidade.

Em 1887, tramitaram oito projetos de abolição da escravidão no Senado, seis de iniciativa do Senado e dois da Câmara, testemunho claro da hegemonia da Casa Alta, em fins do Império. A Câmara dos anciões, em que se fiara a estabilidade política do Império, parecia contrariar o seu papel por definição conservador. Cada um dos projetos previa uma data diferente para a abolição e a maior parte deles estabelecia condições na forma de anos de prestação de serviços dos libertos, no padrão dos contratos de locação de serviços.

Todos os projetos acabaram reprovados ou prejudicados, testemunho claro da dissintonia do Parlamento. Um deles, apresentado por Dantas e subscrito por vários senadores que se destacaram na defesa da abolição da escravidão, recebeu parecer negativo de comissão. O parecer, que apontava erros de justificação, alegava, entre outros argumentos:

> *Como razão justificativa de tão temerário cometimento (a abolição em 5 anos!), diz-se que a ideia da abolição tem feito largo caminho e que hoje não satisfaz o que ontem foi julgado suficiente. Lamenta, porém, a comissão que o honrado autor do projeto não se julgasse constituído na*

43 Ver, entre muitos autores, além das referências anteriores: CONRAD. Robert. *Os últimos anos da escravatura no Brasil, 1850-1888*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978; CASTRO, Hebe Maria M. de. *Das cores do silêncio*: os significados da liberdade no Sudeste escravista. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995, p. 229-307; DEAN, Warren. *Rio Claro*: um sistema brasileiro de grande lavoura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977; ALONSO, Angela. "O Abolicionismo como movimento social". *Novos estud. – CEBRAP* (100), Nov. 2014.

obrigação de trazer ao conhecimento do Senado os fatos em que assenta essa sua convicção, quando a verdade radicada na consciência pública é que o país acha-se perfeitamente calmo, e como que satisfeito com a solução dada pela lei ultimamente promulgada. Se fundados fossem os conceitos do ilustrado Senador, o rigor da lógica, sempre inexorável em suas prescrições, deveria compeli-lo a propor, não a libertação no fim de 5 anos, mas a completa e imediata abolição da escravidão, logo depois de convertido em lei o projeto apresentado[44].

O parecer da comissão era provocador e irônico, mas possuía um sentido de antecipação notável, pois foi assim que se sucedeu com a Lei Áurea. A diversidade e a quantidade de soluções legislativas apontavam para a crise de legitimidade do Poder Legislativo.

A Coroa estava imersa em crise política. Nos dois últimos anos, a princesa Isabel assumira a Regência, após a ida de D. Pedro II para a Europa, por questões de saúde. Apostara as suas fichas em Cotegipe e compartilhava o descrédito da política imobilista. Isabel, até onde ia o seu limitado envolvimento com negócios públicos, percebia a gravidade da crise política. Em correspondência de 22 de fevereiro de 1888, contrariada com Cotegipe e dando a entender a decisão de troca de gabinete, confidenciava à Condessa de Barral: "Que Deus nos proteja, e que essa revolução ou evolução nossa se faça o mais pacificamente possível"[45].

---

44 1.Projeto de Lei "C", apresentado em 1º de junho de 1886, e subscrito por Silveira Martins, José Bonifácio, Visconde de Pelotas, Silveira da Mota, Franco de Sá, F. Octaviano, Henrique d'Avila, J.R. de Lamare e Castro Carreira; Projeto de Lei do senador Manoel Pinto de Souza Dantas, abolição incondicional em 31 de dezembro de 1889; apresentado em 3 de junho de 1887; Projeto de Lei nº 1, do deputado Afonso Celso Júnior, abolição a partir da aprovação do projeto, com prestação de serviços por dois anos; apresentado em 4 de maio de 1887; Projeto de Lei nº 5, do deputado Domingos Jaguaribe, abolição a partir da aprovação da lei, com prestação de serviços por cinco anos (não passou da primeira discussão); apresentado em 25 de maio de 1887; Projeto "B" do senador Souza Dantas, abolição incondicional no final do ano de 1889; apresentado em 3 de junho de 1877; Projeto "O" do senador Floriano de Godoy, abolição a partir da aprovação da lei, com prestação de serviços por três anos; apresentado em 24 de setembro de 1877; Projeto "P", do senador Escragnolle Taunay, abolição em 1889, com prestação de serviços por um ano; apresentado em 24 de setembro de 1887; Projeto "H", de 1884, de autoria de Silveira da Mota, abolição sete anos após a data de aprovação do Projeto; rejeitado em 15 de maio de 1887; todos do Arquivo do Senado.

45 BARMAN, Roderick J. *Princesa Isabel do Brasil.* Gênero e poder no século XIX. São Paulo: Ed. UNESP, 2005, p. 245-247.

Todo edifício da monarquia representativa estava exposto. A imagem de inadequação do imperador – doente, velho e incapaz de exercer funções públicas – às exigências pessoais que se colocavam para o Poder Moderador era muito explorada pela imprensa antimonarquista. A decisão pessoal de troca de gabinete, que se tornara objeto de descrédito da opinião pública, a ausência do Conselho de Estado da decisão mais importante da monarquia e a apresentação da proposta da abolição da escravidão, logo na abertura da sessão legislativa de 1888, aprofundaram a crise política.

A preservação da escravidão revelava-se insustentável. Descoberto, o Poder Moderador viu-se na contingência de mudar de posição para preservar o que restava de prestígio político da monarquia representativa. Isso, porém, não explicava a alteração súbita de posição da maioria parlamentar – na Câmara e no Senado –, que recusou todas as proposições legislativas de abolição, no ano anterior.

A abolição da escravidão levou todo o sistema político de roldão. De toda maneira, o que interessa é que todos – senadores, deputados, a princesa, até o imperador ausente – eram abolicionistas, na abertura da sessão legislativa de 1888. A adesão unânime seria expressa na tramitação mais rápida de uma proposição legislativa do Parlamento imperial.

No dia 8 de maio, a proposição é apresentada na Câmara. No dia 10 de maio, chegava ao Senado. No dia 13 de maio, seria votada em plenário. Por volta das duas horas da tarde, o séquito da proposição saiu do Senado, em direção ao Paço, para ser recebido por Isabel, conforme a descrição que citamos. Ou seja, cinco dias de tramitação, com pareceres de comissão e discussão. Apenas seis votos contrários no Senado e nove na Câmara.

Ora, duas mudanças de direção política dos pilares do sistema político, em tão pouco tempo, acrescidas do colapso das instituições que deveriam cobrir o Poder Moderador e dos aparatos de repressão do Estado, revelaram crise mais séria. Como diria Dantas, no dia da abolição, "esta lei vale por uma nova Constituição".

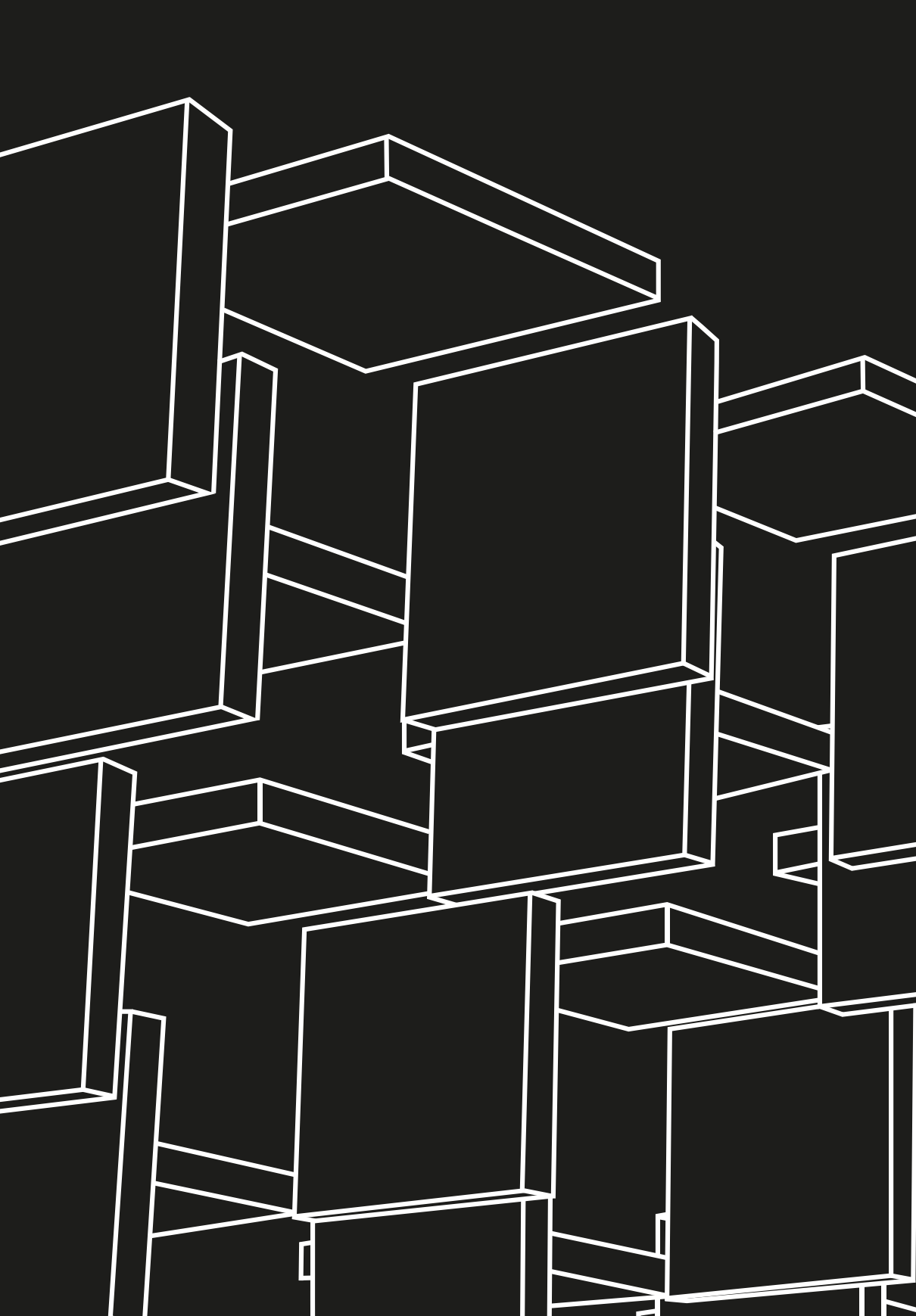
Podemos caracterizar o momento que vai da abolição da escravidão até a Proclamação da República como uma crise constitucional acoplada a uma crise política. A crise constitucional apontava para um ordenamento jurídico apodrecido. A Carta de 1824 não se sustentava mais. O Poder Moderador não desempenhava o papel de "chave de toda a organização

política", até mesmo por falta de predicados pessoais do imperador e da sucessora. A Coroa tinha enorme dificuldade em encontrar candidato para presidente do Conselho de ministros.

As instituições que deveriam sustentar a função de equilíbrio entre os poderes, o Conselho de Estado e o Senado vitalício, perderam legitimidade política. O sistema representativo não estava mais apto à solução de conflitos e não acomodava as pressões de participação política.

Os partidos políticos perderam o sentido da existência, com o afastamento definitivo de inúmeras lideranças políticas. A maior prova dessa dissintonia com a opinião pública era constituída pela pauta legislativa de 1888/1889, dominada basicamente pela discussão de um projeto inviável (indenização dos ex-proprietários de escravos), ao passo que deveria se propor a resolver os problemas que se apresentavam, no contexto da transição para o trabalho livre, sobretudo a questão dos direitos humanos. A dificuldade permanece até hoje, em razão da nossa incapacidade de regulamentar o art. 5º da nossa Constituição, satisfazendo as expectativas do constituinte originário.

Em 1889, os aparatos de repressão e de controle do Estado entraram em colapso e se transformaram em agentes da Proclamação da República. Como diria Nabuco de Araújo, "o pouco serve hoje, o muito amanhã não basta". As pedras rolaram.



CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL



CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL, ELABORADA POR UM CONSELHO DE ESTADO E OUTORGADA PELO IMPERADOR D. PEDRO I, EM 25.03.1824.

CARTA DE LEI DE 25 DE MARÇO DE 1824

Manda observar a Constituição Politica do Imperio, offerecida e jurada por Sua Magestade o Imperador.

DOM PEDRO PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEOS, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil : Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que tendo-Nos requeridos o Povos deste Imperio, juntos em Camaras, que Nós quanto antes jurassemos e fizessemos jurar o Projecto de Constituição, que haviamos offerecido ás suas observações para serem depois presentes á nova Assembléa Constituinte mostrando o grande desejo, que tinham, de que elle se observasse já como Constituição do Imperio, por lhes merecer a mais plena approvação, e delle esperarem a sua individual, e geral felicidade Politica : Nós Jurámos o sobredito Projecto para o observarmos e fazermos observar, como Constituição, que dora em diante fica sendo deste Imperio a qual é do theor seguinte:

CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL.

EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE.

TITULO 1º
DO IMPERIO DO BRAZIL, SEU TERRITORIO, GOVERNO, DYNASTIA, E RELIGIÃO.

Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos Brazileiros. Elles formam uma Nação livre, e independente, que não admitte com qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se opponha á sua Independencia.

Art. 2. O seu territorio é dividido em Provincias na fórma em que actualmente se acha, as quaes poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado.

Art. 3. O seu Governo é Monarchico Hereditario, Constitucional, e Representativo.

Art. 4. A Dynastia Imperante é a do Senhor Dom Pedro I actual Imperador, e Defensor Perpetuo do Brazil.

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo.

TITULO 2º
DOS CIDADÃOS BRAZILEIROS.

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros

I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação.

II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no Imperio.

III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em sorviço do Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil.

IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no Brazil na época, em que se proclamou a Independencia nas Provincias, onde habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residencia.

V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalisação.

Art. 7. Perde os Direitos de Cidadão Brazileiro

I. O que se nataralisar em paiz estrangeiro.

II. O que sem licença do Imperador aceitar Emprego, Pensão, ou Condecoração de qualquer Governo Estrangeiro.

III. O que for banido por Sentença.

Art. 8. Suspende-so o exercicio dos Direitos Politicos

I. Por incapacidade physica, ou moral.

II. Por Sentença condemnatoria a prisão, ou degredo, emquanto durarem os seus effeitos.

TITULO 3º
DOS PODERES, E REPRESENTAÇÃO NACIONAL.

Art. 9. A Divisão, e harmonia dos Poderes Politicos é o principio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer effectivas as garantias, que a Constituição offerece.

Art. 10. Os Poderes Politicos reconhecidos pela Constituição do Imperio

do Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial.

Art. 11. Os Representantes da Nação Brazileira são o Imperador, e a Assembléa Geral.

Art. 12. Todos estes Poderes no Imperio do Brazil são delegações da Nação.

TITULO 4º
DO PODER LEGISTATIVO.

CAPITULO I.
DO: RAMOS DO PODER LEGISLATIVO, E SUAS ATTRIBUIÇÕES

Art. 13. O Poder Legislativo é delegado á Assembléa Geral com a Sancção do Imperador.

Art. 14. A Assembléa Geral compõe-se de duas Camaras: Camara de Deputados, e Camara de Senadores, ou Senado.

Art. 15. E' da attribuição da Assembléa Geral

I. Tomar Juramento ao Imperador, ao Principe Imperial, ao Regente, ou Regencia.

II. Eleger a Regencia, ou o Regente, e marcar os limites da sua autoridade.

III. Reconhecer o Principe Imperial, como Successor do Throno, na primeira reunião logo depois do sem nascimento.

IV. Nomear Tutor ao Imperador menor, caso seu Pai o não tenha nomoado em Testamento.

V. Resolver as duvidas, que occorrerem sobre a successão da Corôa.

VI. Na morte do Imperador, ou vacancia do Throno, instituir exame da administração, que acabou, e reformar os abusos nella introduzidos.

VII. Escolher nova Dynastia, no caso da extincção da Imperante.

VIII. Fazer Leis, interpretal-as, suspendel-as, e rovogal-as.

IX. Velar na guarda da Constituição, e promover o bem geral do Nação.

X. Fixar annualmente as despezas publicas, e repartir a contribuição directa.

XI. Fixar annualmente, sobre a informação do Governo, as forças de mar, e terra ordinarias, e extraordinarias.

XII. Conceder, ou negar a entrada de forças estrangeiras de terra e mar dentro do Imperio, ou dos portos delle.

XIII. Autorisar ao Governo, para contrahir emprestimos.

XIV. Estabelecer meios convenientes para pagamento da divida publica.

XV. Regular a administração dos bens Nacionaes, e decretar a sua alienação.

XVI. Crear, ou supprimir Empregos publicos, e estabelecer-lhes ordenados.

XVI. Determinar o peso, valor, inscripção, typo, e denominação das moedas, assim como o padrão dos pesos e medidas.

Art. 16. Cada uma das Camaras terá o Tratamento – de Augustos, e Dignissimos Senhores Representantes da Nação.

Art. 17. Cada Legislatura durará quatro annos, e cada Sessão annual quatro mezes.

Art. 18. A Sessão Imperial de abertura será todos os annos no dia tres de Maio.

Art. 19. Tambem será Imperial a Sessão do encerramento; e tanto esta como a da abertura se fará em Assembléa Geral, reunidas ambas as Camaras.

Art. 20. Seu ceremonial, e o da participação ao Imperador será feito na fórma do Regimento interno.

Art. 21. A nomeação dos respectivos Presidentes, Vice Presidentes, e Secretarios das Camaras, verificação dos poderes dos seus Membros, Juramento, e sua policia interior, se executará na fórma dos seus Regimentos.

Art. 22. Na reunião das duas Camaras, o Presidente do Senado dirigirá o trabalho; os Deputados, e Senadores tomarão logar indistinctamente.

Art. 23. Não se poderá celebrar Sessão em cada uma das Camaras, sem que esteja reunida a metade, e mais um dos seus respectivos Membros.

Art. 24. As Sessões de cada uma das Camaras serão publicas á excepção dos casos, em que o bem do Estado exigir, que sejam secretas.

Art. 25. Os negocios se resolverão pela maioria absoluta de votos dos Membros presentes.

Art. 26. Os Membros de cada uma das Camaras são inviolaveis polas opiniões, que proferirem no exercicio das suas funcções.

Art. 27. Nenhum Senador, ou Deputado, durante a sua deputação, póde ser preso por Autoridade alguma, salvo por ordem da sua respectiva Camara, menos em flagrante delicto de pena capital.

Art. 28. Se algum Senador, ou Deputado fòr pronunciado, o Juiz, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará conta á sua respectiva Camara, a qual decidirá, se o processo deva continuar, e o Membro ser, ou não suspenso no exercicio das suas funcções.

Art. 29. Os Senadores, e Deputados poderão ser nomeados para o Cargo de Ministro de Estado, ou Conselheiro do Estado, com a differença de que os Senadores continuam a ter assento no Senado, e o Deputado deixa vago o seu logar da Camara, e se procede a nova eleição, na qual póde ser reeleito e accumular as duas funcções.

Art. 30. Tambem accumulam as duas funcções, se já exerciam qualquer dos mencionados Cargos, quando foram eleitos.

Art. 31. Não se pode ser ao mesmo tempo Membro de ambas as Camaras.

Art. 32. O exercicio de qualquer Emprego, á excepção dos de Conselheiro

de Estado, o Ministro de Estado, cessa interinamente, emquanto durarem as funcções de Deputado, ou de Senador.

Art. 33. No intervallo das Sessões não poderá o Imperador empregar um Senador, ou Deputado fóra do Imperio; nem mesmo irão exercer seus Empregos, quando isso os impossibilite para se reunirem no tempo da convocação da Assembléa Geral ordinaria, ou extraordinaria.

Art. 34. Se por algum caso imprevisto, de que dependa a segurança publica, ou o bem do Estado, fôr indispensavel, que algum Senador, ou Deputado sáia para outra Commissão, a respectiva Camara o poderá determinar.

CAPITULO II
DA CAMARA DOS DEPUTADOS.

Art. 35. A Camara dos Deputados é electiva, e temporaria.

Art. 36. E' privativa da Camara dos Deputados a Iniciativa.

I. Sobre Impostos.

II. Sobre Recrutamentos.

III. Sobre a escolha da nova Dynastia, no caso da extincção da Imperante.

Art. 37. Tambem principiarão na Camara dos Deputados

I. O Exame da administração passada, e reforma dos abusos nella introduzidos.

II. A discussão das propostas, feitas polo Poder Executivo.

Art. 38. E' da privativa attribuição da mesma Camara decretar, que tem logar a accusação dos Ministros de Estado, e ConseIheiros de Estado.

Art. 39. Os Deputados vencerão, durante as Sessões, um Subsidio, pecuniario, taxado no fim da ultima Sessão da Legislatura antecedente. Além disto se lhes arbitrará uma indemnisação para as despezas da vinda, e volta.

CAPITULO III.
DO SENADO.

Art. 40. O Senado é composto de Membros vitalicios, e será organizado por eleição Provincial.

Art. 41. Cada Provincia dará tantos Senadores, quantos forem metade de seus respectivos Deputados, com a differença, que, quando o numero dos Deputados da Provincia fôr impar, o numero dos seus Senadores será metade do numero immediatamente menor, de maneira que a Provincia, que houver de dar onze Deputados, dará cinco Senadores.

Art. 42. A Provincia, que tiver um só Deputado, elegerá todavia o seu Senador, não obstante a regra acima estabelecida.

Art. 43. As eleições serão feitas pela mesma maneira, que as dos Deputados, mas em listas triplices, sobre as quaes o Imperador escolherá o terço na totalidade da lista.

Art. 44. Os Logares de Senadores, que vagarem, serão preenchidos pela mesma fórma da primeira Eleição pela sua respectiva Provincia.

Art. 45. Para ser Senador requer-se

I. Que seja Cidadão Brazileiro, e que esteja no gozo dos seus Direitos Politicos.

II. Que tenha de idade quarenta annos para cima.

III. Que seja pessoa de saber, capacidade, e virtudes, com preferencia os que tivirem feito serviços á Patria.

IV. Que tenha de rendimento annual por bens, industria, commercio, ou Empregos, a somma de oitocentos mil réis.

Art. 46. Os Principes da Casa Imperial são Senadores por Direito, e terão assento no Senado, logo que chegarem á idade de vinte e cinco annos.

Art. 47. E' da attribuição exclusiva do Senado

I. Conhecer dos delictos individuaes, commettidos pelos Membros

da Familia Imperial, Ministros de Estado, Conselheiros de Estado, e Senadores; e dos delictos dos Deputados, durante o periodo da Legislatura.

II. Conhecer da responsabilidade dos Secretarios, e Conselheiros de Estado.

III. Expedir Cartas de Convocação da Assembléa, caso o Imperador o não tenha feito dous mezes depois do tempo, que a Constituição determina; para o que se reunirá o Senado extraordinariamente.

IV. Convocar a Assembléa na morte do Imperodor para a Eleição da Regencia, nos casos, em que ella tem logar, quando a Regencia Provisional o não faça.

Art. 48. No Juizo dos crimes, cuja accusação não pertence á Camara dos Deputados, accusará o Procurador da Corôa, e Soberania Nacional.

Art. 49. As Sessões do Senado começam, e acabam ao mesmo tempo, que as da Camara dos Deputados.

Art. 50. A' excepção dos casos ordenados pela Constituição, toda a reunião do Senado fóra do tempo das Sessões da Camara dos Deputados é illicita, e nulla.

Art. 51. O Subsidio dos Senadores será de tanto, e mais metade, do que tiverem os Deputados.

CAPITULO IV.
DA PROPOSIÇÃO, DISCUSSÃO, SANCÇÃO, E PROMULGAÇÃO DAS LEIS.

Art. 52. A Proposição, opposição, e approvação dos Projectos de Lei compete a cada uma das Camaras.

Art. 53. O Poder Executivo exerce por qualquer dos Ministros de Estado a proposição, que lhe compete na formação das Leis; e só depois de

examinada por uma Commissão da Camara dos Deputados, aonde deve ter principio, poderá ser convertida em Projecto de Lei.

Art. 54. Os Ministros podem assistir, e discutir a Proposta, depois do relatorio da Commissão; mas não poderão votar, nem estarão presentes á votação, salvo se forem Senadores, ou Deputados.

Art. 55. Se a Camara dos Deputados adaptar o Projecto, o remetterá á dos Senadores com a seguinte formula – A Camara dos Deputados envia á Camara dos Senadores a Proposição junta do Poder Executivo (com emendas, ou sem ellas) e pensa, que ella tem logar.

Art. 56. Se não puder adoptar a proposição, participará ao Imperador por uma Deputação de sete Membros da maneira seguinte – A Camara dos Deputados testemunha ao Imperador o seu reconhecimento polo zelo, que mostra, em vigiar os interesses do Imperio: e Lhe supplica respeitosomente, Digne-Se tomar em ulterior consideração a Proposta do Governo.

Art. 57. Em geral as proposições, que a Camara dos Deputodos admittir, e approvar, serão remettidas á Camara dos Senadores com a formula seguinte – A Camara dos Deputados envia ao Senado a Proposição junta, e pensa, que tem logar, pedir-se ao Imperador a sua Sancção.

Art. 58. Se porém a Camara dos Senadores não adoptar inteiramente o Projecto da Camara dos Deputados, mas se o tiver alterado, ou addicionado, o reenviará pela maneira seguinte – O Senado envia á Camara dos Deputodos a sua Proposição (tal) com as emendas, ou addições juntas, e pensa, que com ellas tem logar pedir-se ao Imperador a Sancção Imperial.

Art. 59. Se o Senado, depois de ter deliberado, julga, que não póde admittir a Proposição, ou Projecto, dirá nos termos seguintes – O Senado torna a remetter á Camara dos Deputodos a Proposição (tal), á qual não tem podido dar o seu Consentimento.

Art. 60. O mesmo praticará a Camara dos Deputados para com a do Senado, quando neste tiver o Projecto a sua origem.

Art. 61. Se a Camara dos Deputados não approvar as emendas, ou addições do Senado, ou vice-versa, e todavia a Camara recusante julgar, que o projecto é vantojoso, poderá requerer por uma Deputação de tres Membros a reunião das duas Camaras, que se fará na Camara do Senado, e conforme o resultado da discussão se seguirá, o que fôr deliberado.

Art. 62. Se qualquer das duas Camaras, concluida a discussão, adoptar inteiramente o Projecto, que a outra Camara lhe enviou, o reduzirá a Decreto, e depois de lido em Sessão, o dirigirá ao Imperador em dous autographos, assignados pelo Presidente, e os dous primeiros Secretarios, Pedindo-lhe a sua Sancção pela formula seguinte – A Assembléa Geral dirige ao Imperador o Decreto incluso, que julga vantajoso, e util ao Imperio, e pede a Sua Magestade Imperial, Se Digne dar a Sua Sancção.

Art. 63. Esta remessa será feita por uma Deputação de sete Membros, enviada pela Camara ultimamente deliberante, a qual ao mesmo tempo informará á outra Camara, aonde o Projecto teve origem, que tem adoptado a sua Proposição, relativa a tal objecto, e que a dirigiu ao Imperador, pedindo-lhe a Sua Sancção.

Art. 64. Recusando o Imperador prestar seu consentimento, responderá nos termos seguintes. – O Imperador quer meditar sobre o Projecto de Lei, para a seu tempo se resolver – Ao que a Camara responderá, que – Louva a Sua Magestade Imperial o interesse, que toma pela Nação.

Art. 65. Esta denegação tem effeito suspensivo sómente: pelo que todas as vezes, que as duas Legislaturas, que se seguirem áquella, que tiver approvado o Projecto, tornem successivamente a apresental-o nos mesmos termos, entender-se-ha, que o Imperador tem dado a Sancção.

Art. 66. O Imperador dará, ou negará a Sancção em cada Decreto dentro do um mez, depois que lhe for apresentado.

Art. 67. Se o não fizer dentro do mencionado prazo, terá o mesmo effeito, como se expressamente negasse a Sancção, para serem contadas as Legislaturas, em que poderá ainda recusar o seu consentimento, ou

reputar-se o Decreto obrigatorio, por haver já negado a Sancção nas duas antecedentes Legislaturas.

Art. 68. Se o Imperador adoptar o Projecto da Assembléa Geral, se exprimirá assim – O Imperador consente – Com o que fica sanccionado, e nos termos de ser promulgado como Lei do Imperio; e um dos dous autographos, depois de assignados pelo Imperador, será remettido para o Archivo da Camara, que o enviou, e o outro servirá para por elle se fazer a Promulgação da Lei, pela respectiva Secretaria de Estado, aonde será guardado.

Art. 69. A formula da Promulgação da Lei será concebida nos seguintes termos – Dom (N.) por Graça de Deos, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que a Assembléa Geral decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte (a integra da Lei nas suas disposições sómente): Mandamos por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento, e execução do referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente, como nella se contém. O Secretario de Estado dos Nogocios d.... (o da Repartição competente) a faça imprimir, publicar, e correr.

Art. 70. Assignada a Lei pelo Imperador, referendada pelo Secretario de Estado competente, e sellada com o Sello do Imperio, se guardará o original no Archivo Publico, e se remetterão os Exemplares della impressos a todas as Camaras do Imperio, Tribunaes, e mais Logares, aonde convenha fazer-se publica.

CAPITULO V.
DOS CONSELHOS GERAES DE PROVINCIA, E SUAS ATTRIBUIÇÕES.

Art. 71. A Constituição reconhece, e garante o direito de intervir todo o Cidadão nos negocios da sua Provincia, e que são immediatamente relativos a seus interesses peculiares.

Art. 72. Este direito será exercitado pelas Camara dos Districtos, e pelos Conselhos, que com o titulo de – Conselho Geral da Provincia-se devem estabelecer em cada Provincia, aonde não, estiver collocada a Capital do Imperio.

Art. 73. Cada um dos Conselhos Geraes constará de vinte e um Membros nas Provincias mais populosas, como sejam Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Geraes, S. Paulo, e Rio Grande do Sul; e nas outras de treze Membros.

Art. 74. A sua Eleição se fará na mesma occasião, e da mesma maneira, que se fizer a dos Representantes da Nação, e pelo tempo de cada Legislatura.

Art. 75. A idade de vinte e cinco annos, probidade, e decente subsistencia são as qualidades necessarias para ser Membro destes Conselhos.

Art. 76. A sua reunião se fará na Capital da Provincia; e na primeira Sessão preparatoria nomearão Presidente, Vice-Presidente, Secretario, e Supplente; que servirão por todo o tempo da Sessão: examinarão, e verificarão a legitimidade da eleição dos seus Membros.

Art. 77. Todos os annos haverá Sessão, e durará dous mezes, podendo prorogar-se por mais um mez, se nisso convier a maioria do Conselho.

Art. 78. Para haver Sessão deverá achar-se reunida mais da metade do numero dos seus Membros.

Art. 79. Não podem ser eleitos para Membros do Conselho Geral, o Presidente da Provincia, o Secretario, e o Commandante das Armas.

Art. 80. O Presidente da Provincia assistirá á installação do Conselho Geral, que se fará no primeiro dia de Dezembro, e terá assento igual ao do Presidente do Conselho, e á sua direita; e ahi dirigirá o Presidente da Provincia sua fala ao Conselho; instruindo-o do estado dos negocios publicos, e das providencias, que a mesma Provincia mais precisa para seu melhoramento.

Art. 81. Estes Conselhos terão por principal objecto propôr, discutir, e deliberar sobre os negocios mais interessantes das suas Provincias; formando projectos peculiares, e accommodados ás suas localidades, e urgencias.

Art. 82. Os negocios, que começarem nas Camaras serão remettidos officialmente ao Secretario do Conselho, aonde serão discutidos a portas abertas, bem como os que tiverem origem nos mesmos Conselhos. As suas resoluções serão tomadas á pluralidade absoluta de votos dos Membros presentes.

Art. 83. Não se podem propôr, nem deliberar nestes Conselhos Projectos.

I. Sobre interesses geraes da Nação.

II. Sobre quaesquer ajustes de umas com outras Provincias.

III. Sobre imposições, cuja iniciativa é da competencia particular da Camara dos Deputados. Art. 36.

IV. Sobre execução de Leis, devendo porém dirigir a esse respeito representações motivadas á Assembléa Geral, e ao Poder Executivo conjunctamente.

Art. 84. As Resoluções dos Conselhos Geraes de Provincia serão remettidas directamente ao Poder Executivo, pelo intermedio do Presidente da Provincia.

Art. 85. Se a Assembléa Geral se achar a esse tempo reunida, lhe serão immediatamente enviadas pela respectiva Secretaria de Estado, para serem propostas como Projectos de Lei, e obter a approvação da Assembléa por uma unica discussão em cada Camara.

Art. 86. Não se achando a esse tempo reunida a Assembléa, o Imperador as mandará provisoriamente executar, se julgar que ellas são dignas de prompta providencia, pela utilidade, que de sua observancia resultará ao bem geral da Provincia

Art. 87. Se porém não occorrerem essas circumstancias, o Imperador declarará, que – Suspende o seu juizo a respeito daquelle negocio – Ao

que o Conselho responderá, que – recebeu mui respeitosamente a resposta de Sua Magestade Imperial

Art. 88. Logo que a Assembléa Geral se reunir, Ihe serão enviadas assim essas Resoluções suspensas, como as que estiverem em execução, para serem discutidas, e deliberadas, na fórma do Art. 85

Art. 89. O methodo de proseguirem os Conselhos Geraes de Provincia em seus trabalhos, e sua policia interna, e externa, tudo se regulará por um Regimento, que lhes será dado pela Assembléa Geral.

CAPITULO VI.
DAS ELEIÇÕES.

Art. 90. As nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembléa Geral, e dos Membros dos Conselhos Geraes das Provincias, serão feitas por Eleições indirectas, elegendo a massa dos Cidadãos activos em Assembléas Parochiaes os Eleitores de Provincia, e estes os Representantes da Nação, e Provincia.

Art. 91. Têm voto nestas Eleições primarias

I. Os Cidadãos Brazileiros, que estão no gozo de seus direitos politicos.

II. Os Estrangeiros naturalisados.

Art. 92. São excluidos de votar nas Assembléas Parochiaes.

I. Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se não comprehendem os casados, e Officiaes Militares, que forem maiores de vinte e um annos, os Bachares Formados, e Clerigos de Ordens Sacras.

II. Os filhos familias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem Officios publicos.

III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os Guardalivros, e primeiros caixeiros das casas de commercio, os Criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas ruraes, e fabricas.

IV. Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em Communidade claustral.

V. Os que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou Empregos.

Art. 93. Os que não podem votar nas Assembléas Primarias de Parochia, não podem ser Membros, nem votar na nomeação de alguma Autoridade electiva Nacional, ou local.

Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e Membros dos Conselhos de Provincia todos, os que podem votar na Assembléa Parochial. Exceptuam-se

I. Os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou emprego.

II. Os Libertos.

III. Os criminosos pronunciados em queréla, ou devassa.

Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para serem nomeados Deputados. Exceptuam-se

I. Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na fórma dos Arts. 92 e 94.

II. Os Estrangeiros naturalisados.

III. Os que não professarem a Religião do Estado.

Art. 96. Os Cidadãos Brazileiros em qualquer parte, que existam, são elegiveis em cada Districto Eleitoral para Deputados, ou Senadores, ainda quando ahi não sejam nascidos, residentes ou domiciliados.

Art. 97. Uma Lei regulamentar marcará o modo pratico das Eleições, e o numero dos Deputados relativamente á população do Imperio.

TITULO 5º
DO IMPERADOR.

CAPITULO I.
DO PODER MODERADOR.

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independencia, equilibrio, e harmonia dos mais Poderes Politicos.

Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma.

Art. 100. Os seus Titulos são "Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil" e tem o Tratamento de Magestade Imperial.

Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador

I. Nomeando os Senadores, na fórma do Art. 43.

II. Convocando a Assembléa Geral extraordinariamente nos intervallos das Sessões, quando assim o pede o bem do Imperio.

III. Sanccionando os Decretos, e Resoluções da Assembléa Geral, para que tenham força de Lei: Art. 62.

IV. Approvando, e suspendendo interinamente as Resoluções dos Conselhos Provinciaes: Arts. 86, e 87.

V. Prorogando, ou adiando a Assembléa Geral, e dissolvendo a Camara dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do Estado; convocando immediatamente outra, que a substitua.

VI. Nomeando, e demittindo livremente os Ministros de Estado.

VII. Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154.

VIII. Perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados por Sentença.

IX. Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade, e bem do Estado.

CAPITULO II.
DO PODER EXECUTIVO.

Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado.

São suas principaes attribuições

I. Convocar a nova Assembléa Geral ordinaria no dia tres de Junho do terceiro anno da Legislatura existente.

II. Nomear Bispos, e prover os Beneficios Ecclesiasticos.

III. Nomear Magistrados.

IV. Prover os mais Empregos Civis, e Politicos.

V. Nomear os Commandantes da Força de Terra, e Mar, e removel-os, quando assim o pedir o Serviço da Nação.

VI. Nomear Embaixadores, e mais Agentes Diplomaticos, e Commerciaes.

VII. Dirigir as Negociações Politicas com as Nações estrangeiras.

VIII. Fazer Tratados de Alliança offensiva, e defensiva, de Subsidio, e Commercio, levando-os depois de concluidos ao conhecimento da Assembléa Geral, quando o interesse, e segurança do Estado permittirem. Se os Tratados concluidos em tempo de paz envolverem cessão, ou troca de Torritorio do Imperio, ou de Possessões, a que o Imperio tenha direito, não serão ratificados, sem terem sido approvados pela Assembléa Geral.

IX. Declarar a guerra, e fazer a paz, participando á Assembléa as communicações, que forem compativeis com os interesses, e segurança do Estado.

X. Conceder Cartas de Naturalisação na fórma da Lei.

XI. Conceder Titulos, Honras, Ordens Militares, e Distincções em recompensa de serviços feitos ao Estado; dependendo as Mercês pecuniarias da approvação da Assembléa, quando não estiverem já designadas, e taxadas por Lei.

XII. Expedir os Decretos, Instrucções, e Regulamentos adequados á boa execução das Leis.

XIII. Decretar a applicação dos rendimentos destinados pela Assembléa aos varios ramos da publica Administração.

XIV. Conceder, ou negar o Beneplacito aos Decretos dos Concilios, e Letras Apostolicas, e quaesquer outras Constituições Ecclesiasticas que

se não oppozerem á Constituição; e precedendo approvação da Assembléa, se contiverem disposição geral.

XV. Prover a tudo, que fôr concernente á segurança interna, e externa do Estado, na fórma da Constituição.

Art. 103. O Imperador antes do ser acclamado prestará nas mãos do Presidente do Senado, reunidas as duas Camaras, o seguinte Juramento – Juro manter a Religião Catholica Apostolica Romana, a integridade, e indivisibilidade do Imperio; observar, e fazer observar a Constituição Politica da Nação Brazileira, e mais Leis do Imperio, e prover ao bem geral do Brazil, quanto em mim couber.

Art. 104. O Imperador não poderá sahir do Imperio do Brazil, sem o consentimento da Assembléa Geral; e se o fizer, se entenderá, que abdicou a Corôa.

CAPITULO III.
DA FAMILIA IMPERIAL, E SUA DOTAÇÃO.

Art. 105. O Herdeiro presumptivo do Imperio terá o Titulo de "Principe Imperial" e o seu Primogenito o de "Principe do Grão Pará" todos os mais terão o de "Principes". O tratamento do Herdeiro presumptivo será o de "Alteza Imperial" e o mesmo será o do Principe do Grão Pará: os outros Principes terão o Tratamento de Alteza.

Art. 106. O Herdeiro presumptivo, em completando quatorze annos de idade, prestará nas mãos do Presidente do Senado, reunidas as duas Camaras, o seguinte Juramento – Juro manter a Religião Catholica Apostolica Romana, observar a Constituição Politica da Nação Brazileira, e ser obediente ás Leis, e ao Imperador.

Art. 107. A Assembléa Geral, logo que o Imperador succeder no Imperio, lhe assignará, e á Imperatriz Sua Augusta Esposa uma Dotação correspondente ao decoro de Sua Alta Dignidade.

Art. 108. A Dotação assignada ao presente Imperador, e á Sua Augusta Esposa deverá ser augmentada, visto que as circumstancias actuaes não permittem, que se fixe desde já uma somma adequada ao decoro de Suas Augustas Pessoas, e Dignidade da Nação.

Art. 109. A Assembléa assignará tambem alimentos ao Principe Imperial, e aos demais Principes, desde que nascerem. Os alimentos dados aos Principes cessarão sómente, quando elles sahirem para fóra do Imperio.

Art. 110. Os Mestres dos Principes serão da escolha, e nomeação do Imperador, e a Assembléa lhes designará os Ordenados, que deverão ser pagos pelo Thesouro Nacional.

Art. 111. Na primeira Sessão de cada Legislatura, a Camara dos Deputados exigirá dos Mestres uma conta do estado do adiantamento dos seus Augustos Discipulos.

Art. 112. Quando as Princezas houverem de casar, a Assembléa lhes assignará o seu Dote, e com a entrega delle cessarão os alimentos.

Art. 113. Aos Principes, que se casarem, e forem residir fóra do Imperio, se entregará por uma vez sómente uma quantia determinada pela Assembléa, com o que cessarão os alimentos, que percebiam.

Art. 114. A Dotação, Alimentos, e Dotes, de que fallam os Artigos antecedentes, serão pagos pelo Thesouro Publico, entregues a um Mordomo, nomeado pelo Imperador, com quem se poderão tratar as Acções activas e passivas, concernentes aos interesses da Casa Imperial.

Art. 115. Os Palacios, e Terrenos Nacionaes, possuidos actualmente pelo Senhor D. Pedro I, ficarão sempre pertencendo a Seus Successores; e a Nação cuidará nas acquisições, e construcções, que julgar convenientes para a decencia, e recreio do Imperador, e sua Familia.

CAPITULO IV.
DA SUCCESSÃO DO IMPERIO.

Art. 116. O Senhor D. Pedro I, por Unanime Acclamação dos Povos, actual Imperador Constittucional, e Defensor Perpetuo, Imperará sempre no Brazil.

Art. 117. Sua Descendencia legitima succederá no Throno, Segundo a ordem regular do primogenitura, e representação, preferindo sempre a linha anterior ás posteriores; na mesma linha, o gráo mais proximo ao mais remoto; no mesmo gráo, o sexo masculino ao feminino; no mesmo sexo, a pessoa mais velha á mais moça.

Art. 118. Extinctas as linhas dos descendentes legitimos do Senhor D. Pedro I, ainda em vida do ultimo descendente, e durante o seu Imperio, escolherá a Assembléa Geral a nova Dynastia.

Art. 119. Nenhum Estrangeiro poderá succeder na Corôa do Imperio do Brazil.

Art. 120. O Casamento da Princeza Herdeira presumptiva da Corôa será feito a aprazimento do Imperador; não existindo Imperador ao tempo, em que se tratar deste Consorcio, não poderá elle effectuar-se, sem approvacão da Assembléa Geral. Seu Marido não terá parte no Governo, e sómente se chamará Imperador, depois que tiver da Imperatriz filho, ou filha.

CAPITULO V.
DA REGENCIA NA MENORIDADE, OU IMPEDIMENTO DO IMPERADOR.

Art. 121. O Imperador é menor até á idade de dezoito annos completos.

Art. 122. Durante a sua menoridade, o Imperio será governado por uma Regencia, a qual pertencerá na Parente mais chegado do Imperador, segundo a ordem da Successão, e que seja maior de vinte e cinco annos.

Art. 123. Se o Imperador não tiver Parente algum, que reuna estas qualidades, será o Imperio governado por uma Regencia permanente, nomeada pela Assembléa Geral, composta de tres Membros, dos quaes o mais velho em idade será o Presidente.

Art. 124. Em quanto esta Rogencia se não eleger, governará o Imperio uma Regencia provisional, composta dos Ministros de Estado do Imperio, e da Justiça; e dos dous Conselheiros de Estado mais antigos em exercicio, presidida pela Imperatriz Viuva, e na sua falta, pelo mais antigo Conselheiro de Estado.

Art. 125. No caso de fallecer a Imperatriz Imperante, será esta Regencia presidida por seu Marido.

Art. 126. Se o Imperador por causa physica, ou moral, evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das Camaras da Assembléa, se impossibilitar para governar, em seu logar governará, como Regente o Principe Imperial, se for maior de dezoito annos.

Art. 127. Tanto o Regente, como a Regencia prestará o Juramento mencionado no Art. 103, accrescentando a clausula de fidelidade na Imperador, e de lhe entregar o Governo, logo que elle chegue á maioridade, ou cessar o seu impedimento.

Art. 128. Os Actos da Regencia, e do Regente serão expedidos em nome do Imperador pela formula seguinte – Manda a Regencia em nome do Imperador... – Manda o Principe Imperial Regente em nome do Imperador.

Art. 129. Nem a Regencia, nem o Regente será responsavel.

Art. 130. Durante a menoridade do Successor da Corôa, será seu Tutor, quem seu Pai lhe tiver nomeado em Testamento; na falta deste, a Imperatriz Mãi, em quanto não tornar a casar: faltando esta, a Assembléa Geral nomeará Tutor, com tanto que nunca poderá ser Tutor do Imperador menor aquelle, a quem possa tocar a successão da Corôa na sua falta.

CAPITULO VI.
DO MINISTERIO.

Art. 131. Haverá differentes Secretarias de Estado. A Lei designará os negocios pertencentes a cada uma, e seu numero; as reunirá, ou separará, como mais convier.

Art. 132. Os Ministros de Estado referendarão, ou assignarão todos os Actos do Poder Executivo, sem o que não poderão ter execução.

Art. 133. Os Ministros de Estado serão responsaveis

I. Por traição.

II. Por peita, suborno, ou concussão.

III. Por abuso do Poder.

IV. Pela falta de observancia da Lei.

V. Pelo que obrarem contra a Liberdade, segurança, ou propriedade dos Cidadãos.

VI. Por qualquer dissipação dos bens publicos.

Art. 134. Uma Lei particular especificará a natureza destes delictos, e a maneira de proceder contra elles.

Art. 135. Não salva aos Ministros da responsabilidade a ordem do Imperador vocal, ou por escripto.

Art. 136. Os Estrangeiros, posto que naturalisados, não podem ser Ministros de Estado.

CAPITULO VII.
DO CONSELHO DE ESTADO.

Art. 137. Haverá um Conselho de Estado, composto de Conselheiros vitalicios, nomeados pelo Imperador.

Art. 138. O seu numero não excederá a dez.

Art. 139. Não são comprehendidos neste numero os Ministros de Estado, nem estes serão reputados Conselheiros de Estado, sem especial nomeação do Imperador para este Cargo.

Art. 140. Para ser Coaselheiro de Estado requerem-se as mesmas qualidades, que devem concorrer para ser Senador.

Art. 141. Os Conselheiros de Estado, antes de tomarem posse, prestarão juramento nas mãos do Imperador de – manter a Religião Catholica Apostolica Romana; observar a Constituição, e às Leis; ser fieis ao Imperador; aconselhal-o segundo suas consciencias, attendendo sómente ao bem da Nação.

Art. 142. Os Conselheiros serão ouvidos em todos os negocios graves, e medidas geraes da publica Administração; principalmente sobre a declaração da Guerra, ajustes de paz, nogociações com as Nações Estrangeiras, assim como em todas as occasiões, em que o Imperador se proponha exercer qualquer das attribuições proprias do Poder Moderador, indicadas no Art. 101, á excepção da VI.

Art. 143. São responsaveis os Conselheiros de Estado pelos conselhos, que derem, oppostos ás Leis, e ao interesse do Estado, manifestamente dolosos.

Art. 144. O Principe Imperial, logo que tiver dezoito annos completos, será de Direito do Conselho de Estado: os demais Principes da Casa Imperial, para entrarem no Conselho de Estado ficam dependentes da nomeação do Imperador. Estes, e o Principe Imperial não entram no numero marcado no Art. 138.

CAPITULO VIII.
DA FORÇA MILITAR.

Art. 145. Todos os Brazileiros são obrigados a pegar em armas, para sustentar a Independencia, e integridade do Imperio, e defendel-o dos seus inimigos externos, ou internos.

Art. 146. Emquanto a Assembléa Geral não designar a Força Militar permanente de mar, e terra, substituirá, a que então houver, até que pela mesma Assembléa seja alterada para mais, ou para menos.

Art. 147. A Força Militar é essencialmente obediente; jamais se poderá reunir, sem que lhe seja ordenado pela Autoridade legitima.

Art. 148. Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a Força Armada de Mar, e Terra, como bem lhe parecer conveniente á Segurança, e defesa do Imperio.

Art. 149. Os Officiaes do Exercito, e Armada não podem ser privados das suas Patentes, senão por Sentença proferida em Juizo competente.

Art. 150. Uma Ordenança especial regulará a Organização do Exercito do Brazil, suas Promoções, Soldos e Disciplina, assim como da Força Naval.

TITULO 6º
DO PODER JUDICIAL.

CAPITULO UNICO.
DOS JUIZES, E TRIBUNAES
DE JUSTIÇA.

Art. 151. O Poder Judicial independente, e será composto de Juizes, e Jurados, os quaes terão logar assim no Civel, como no Crime nos casos, e pelo modo, que os Codigos determinarem.

Art. 152. Os Jurados pronunciam sobre o facto, e os Juizes applicam a Lei.

Art. 153. Os Juizes de Direito serão perpetuos, o que todavia se não entende, que não possam ser mudados de uns para outros Logares pelo tempo, e maneira, que a Lei determinar.

Art. 154. O Imperador poderá suspendel-os por queixas contra elles feitas, precedendo audiencia dos mesmos Juizes, informação necessaria, e ouvido o Conselho de Estado. Os papeis, que lhes são concernentes, serão remettidos á Relação do respectivo Districto, para proceder na fórma da Lei.

Art. 155. Só por Sentença poderão estes Juizes perder o Logar.

Art. 156. Todos os Juizes de Direito, e os Officiaes de Justiça são responsaveis pelos abusos de poder, e prevaricações, que commetterem no exercicio de seus Empregos; esta responsabilidade se fará effectiva por Lei regulamentar.

Art. 157. Por suborno, peita, peculato, e concussão haverá contra elles acção popular, que poderá ser intentada dentro de anno, e dia pelo proprio queixoso, ou por qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo estabelecida na Lei.

Art. 158. Para julgar as Causas em segunda, e ultima instancia haverá nas Provincias do Imperio as Relações, que forem necessarias para commodidade dos Povos.

Art. 159. Nas Causas crimes a Inquirição das Testemunhas, e todos os mais actos do Processo, depois da pronuncia, serão publicos desde já.

Art. 160. Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes nomear Juizes Arbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes.

Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum.

Art. 162. Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes serão electivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Camaras. Suas attribuições, e Districtos serão regulados por Lei.

Art. 163. Na Capital do Imperio, além da Relação, que deve existir, assim como nas demais Provincias, haverá tambem um Tribunal com a denominação de – Supremo Tribunal de Justiça – composto de Juizes Letrados, tirados das Relações por suas antiguidades; e serão condecorados com o Titulo do Conselho. Na primeira organisação poderão ser empregados neste Tribunal os Ministros daquelles, que se houverem de abolir.

Art. 164. A este Tribunal Compete:

I. Conceder, ou denegar Revistas nas Causas, e pela maneira, que a Lei determinar.

II. Conhecer dos delictos, e erros do Officio, que commetterem os seus Ministros, os das Relações, os Empregados no Corpo Diplomatico, e os Presidentes das Provincias.

III. Conhecer, e decidir sobre os conflictos de jurisdição, e competencia das Relações Provinciaes.

TITULO 7º
DA ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA DAS PROVINCIAS.

CAPITULO I.
DA ADMINISTRAÇÃO.

Art. 165. Haverá em cada Provincia um Presidente, nomeado pelo Imperador, que o poderá remover, quando entender, que assim convem ao bom serviço do Estado.

Art. 166. A Lei designará as suas attribuições, competencia, e autoridade, e quanto convier no melhor desempenho desta Administração.

CAPITULO II.
DAS CAMARAS.

Art. 167. Em todas as Cidades, e Villas ora existentes, e nas mais, que para o futuro se crearem haverá Camaras, ás quaes compete o Governo economico, e municipal das mesmas Cidades, e Villas.

Art. 168. As Camaras serão electivas, e compostas do numero de Vereadores, que a Lei designar, e o que obtiver maior numero de votos, será Presidente.

Art. 169. O exercicio de suas funcções municipaes, formação das suas Posturas policiaes, applicação das suas rendas, e todas as suas particulares, e uteis attribuições, serão decretadas por uma Lei regulamentar.

CAPITULO III.
DA FAZENDA NACIONAL.

Art. 170. A Receita, e despeza da Fazenda Nacional será encarregada a um Tribunal, debaixo de nome de 'Thesouro Nacional" aonde em diversas Estações, devidamente estabelecidas por Lei, se regulará a sua administração, arrecadação e contabilidade, em reciproca correspondencia com as Thesourarias, e Autoridades das Provincias do Imperio.

Art. 171. Todas as contribuições directas, á excepção daquellas, que estiverem applicadas aos juros, e amortisação da Divida Publica, serão annualmente estabelecidas pela Assembléa Geral, mas continuarão, até que se publique a sua derogação, ou sejam substituidas por outras.

Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros Ministros os orçamentos relativos ás despezas das suas Repartições, apresentará na Camara dos Deputados annualmente, logo que esta estiver reunida, um Balanço geral da receita e despeza do Thesouro Nacional do anno antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro, e da importancia de todas as contribuições, e rendas publicas.

TITULO 8º
DAS DISPOSIÇÕES GERAES, E GARANTIAS DOS DIREITOS CIVIS, E POLITICOS DOS CIDADÃOS BRAZILEIROS.

Art. 173. A Assembléa Geral no principio das suas Sessões examinará, se a Constituição Politica do Estado tem sido exactamente observada, para prover, como fôr justo.

Art. 174. Se passados quatro annos, depois de jurada a Constituição do Brazil, se conhecer, que algum dos seus artigos merece roforma, se fará a proposição por escripto, a qual deve ter origem na Camara dos Deputados, e ser apoiada pela terça parte delles.

Art. 175. A proposição será lida por tres vezes com intervallos de seis dias de uma á outra leitura; e depois da terceira, deliberará a Camara dos Deputados, se poderá ser admittida á discussão, seguindo-se tudo o mais, que é preciso para formação de uma Lei.

Art. 176. Admittida a discussão, e vencida a necessidade da reforma do Artigo Constitucional, se expedirá Lei, que será sanccionada, e promulgada pelo Imperador em fórma ordinaria; e na qual se ordenará aos Eleitores dos Deputados para a seguinte Legislatura, que nas Procurações lhes confiram especial faculdade para a pretendida alteração, ou reforma.

Art. 177. Na seguinte Legislatura, e na primeira Sessão será a materia proposta, e discutida, e o que se vencer, prevalecerá para a mudança, ou addição á Lei fundamental; e juntando-se á Constituição será solemnemente promulgada.

Art. 178. E' só Constitucional o que diz respeito aos limites, e attribuições respectivas dos Poderes Politicos, e aos Direitos Politicos, e individuaes dos Cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, póde ser alterado sem as formalidades referidas, pelas Legislaturas ordinarias.

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.

I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma cousa, senão em virtude da Lei.

II. Nenhuma Lei será estabelecida sem utilidade publica.

III. A sua disposição não terá effeito retroactivo.

IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar.

V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica.

VI. Qualquer póde conservar-se, ou sahir do Imperio, como Ihe convenha, levando comsigo os seus bens, guardados os Regulamentos policiaes, e salvo o prejuizo de terceiro.

VII. Todo o Cidadão tem em sua casa um asylo inviolavel. De noite não se poderá entrar nella, senão por seu consentimento, ou para o defender de incendio, ou inundação; e de dia só será franqueada a sua entrada nos casos, e pela maneira, que a Lei determinar.

VIII. Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão, sendo em Cidades, Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do Juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as.

IX. Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, ou nella conservado estando já preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do que a de seis mezes de prisão, ou desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto.

X. A' excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser executada, senão por ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz, que a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com as penas, que a Lei determinar.

O que fica disposto acerca da prisão antes de culpa formada, não comprehende as Ordenanças Militares, estabelecidas como necessarias á disciplina, e recrutamento do Exercito; nem os casos, que não são puramente criminaes, e em que a Lei determina todavia a prisão de alguma pessoa, por desobedecer aos mandados da justiça, ou não cumprir alguma obrigação dentro do determinado prazo.

XI. Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por virtude de Lei anterior, e na fórma por ella prescripta.

XII. Será mantida a independencia do Poder Judicial. Nenhuma Autoridade poderá avocar as Causas pendentes, sustal-as, ou fazer reviver os Processos findos.

XIII. A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, o recompensará em proporção dos merecimentos de cada um.

XIV. Todo o cidadão pode ser admittido aos Cargos Publicos Civis, Politicos, ou Militares, sem outra differença, que não seja dos seus talentos, e virtudes.

XV. Ninguem será exempto de contribuir pera as despezas do Estado em proporção dos seus haveres.

XVI. Ficam abolidos todos os Privilegios, que não forem essencial, e inteiramente ligados aos Cargos, por utilidade publica.

XVII. A' excepção das Causas, que por sua natureza pertencem a Juizos particulares, na conformidade das Leis, não haverá Foro privilegiado, nem Commissões especiaes nas Causas civeis, ou crimes.

XVIII. Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas solidas bases da Justiça, e Equidade.

XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas crueis.

XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do Réo se transmittirá aos parentes em qualquer gráo, que seja.

XXI. As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza dos seus crimes.

XXII. E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor

della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação.

XXIII. Tambem fica garantida a Divida Publica.

XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos.

XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres.

XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.

XXVII. O Segredo das Cartas é inviolavel. A Administração do Correio fica rigorosamente responsavel por qualquer infracção deste Artigo.

XXVIII. Ficam garantidas as recompensas conferidas pelos serviços feitos ao Estado, quer Civis, quer Militares; assim como o direito adquirido a ellas na fórma das Leis.

XXIX. Os Empregados Publicos são strictamente responsaveis pelos abusos, e omissões praticadas no exercicio das suas funcções, e por não fazerem effectivamente responsaveis aos seus subalternos.

XXX. Todo o Cidadão poderá apresentar por escripto ao Poder Legislativo, e ao Executivo reclamações, queixas, ou petições, e até expôr qualquer infracção da Constituição, requerendo perante a competente Auctoridade a effectiva responsabilidade dos infractores.

XXXI. A Constituição tambem garante os soccorros publicos.

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos.

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes.

XXXIV. Os Poderes Constitucionaes não podem suspender a Constituição, no que diz respeito aos direitos individuaes, salvo nos casos, e circumstancias especificadas no paragrapho seguinte.

XXXV. Nos casos de rebellião, ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do Estado, que se dispensem por tempo determinado algumas das formalidades, que garantem a liberdede individual, poder-se-ha fazer por acto especial do Poder Legislativo. Não se achando porém a esse tempo reunida a Assembléa, e correndo a Patria perigo imminente,

poderá o Governo exercer esta mesma providencia, como medida provisoria, e indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cesse a necessidade urgente, que a motivou; devendo num, e outro caso remetter á Assembléa, logo que reunida fôr, uma relação motivada das prisões, e d'outras medidas de prevenção tomadas; e quaesquer Autoridades, que tiverem mandado proceder a ellas, serão responsaveis pelos abusos, que tiverem praticado a esse respeito.

Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1823. – João Severiano Maciel da Costa. – Luiz José de Carvalho e Mello. – Clemente Ferreira França. – Marianno José Pereira da Fonseca. – João Gomes da Silveira Mendonça. – Francisco Villela Barboza. – Barão de Santo Amaro. – Antonio Luiz Pereira da Cunha. – Manoel Jacintho Nogueira da Gama. – Josè Joaquim Carneiro de Campos.

Mandamos portanto, a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Constituição pertencer, que a jurem, e façam jurar, a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente, como nella se contem. O Secretario de Estado dos Nogocios do Imperio a faça imprimir, publicar, e correr. Dada na Cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e cinco de Março de mil oitocentos e vinte e quatro, terceiro da Independencia e do Imperio.

IMPERADOR Com Guarda.

João Severiano Maciel da Costa.

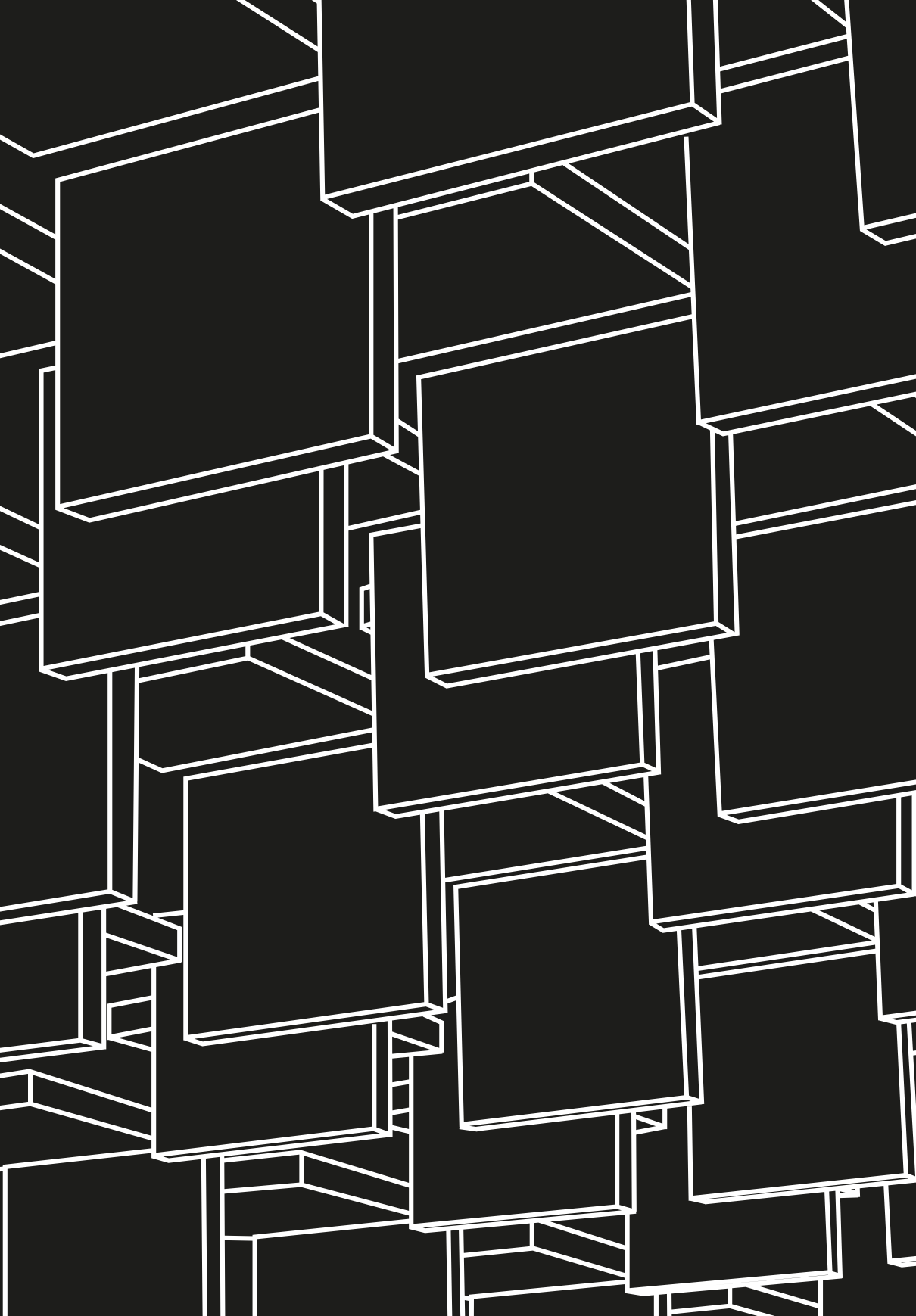
Carta de Lei, pela qual VOSSA MAGESTADE IMPERIAL Manda cumprir, e guardar inteiramente a Constituição Politica do Imperio do Brazil, que VOSSA MAGESTADE IMPERIAL Jurou, annuindo às Representações dos Povos.

Para Vossa Magestade Imperial ver.

Luiz Joaquim dos Santos Marrocos a fez.

Registrada na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio do Brazil a fls. 17 do Liv. 4º de Leis, Alvarás e Cartas Imperiaes. Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1824.

Josè Antonio de Alvarenga Pimentel.



SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Rafael A. Chervenski da Silva
DIRETOR

Luiz Carlos da Costa
COORDENADOR-GERAL

Ricardo Abril Marinho
ASSESSOR TÉCNICO

Rodrigo César de Melo Barbosa
GESTOR DE ATENDIMENTO

Tatiana Nassif Derze
COORDENADORA DE PRÉ-IMPRESSÃO

André Said de Lavor
COORDENADOR DE IMPRESSÃO

André Luiz Rodrigues Santana
COORDENADOR DE ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO

Aloysio de Britto Vieira
COORDENADOR DE EDIÇÕES TÉCNICAS

Márcio de Holanda Meireles Viana
GESTOR DE PRODUÇÃO

CAPA E PROJETO GRÁFICO
Gilmar Rodrigues e Erika Albuquerque

DIAGRAMAÇÃO
Eduardo Franco

A ilustração da capa é baseada em obra sem nome de Cosme Coelho Rocha, em exposição na Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal.

© Senado Federal, 2024
Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes s/nº
CEP 70165-900 — DF

cedit@senado.leg.br
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/conselho-editorial-1

Todos os direitos reservados

Aguiar, Marcos Magalhães de.
Duzentos anos de constitucionalismo brasileiro : Constituição de 1824 / Marcos Magalhães de Aguiar. — Brasília : Senado Federal, 2024.
126 p.

ISBN vol. 1: 978-65-5676-538-9
ISBN coleção: 978-65-5676-555-6

1. Constitucionalismo, Brasil. 2. Direito constitucional, Brasil. 3. História constitucional, Brasil, Império (1822-1889). 4. Brasil. Constituição (1824). 5. Brasil. Assemblea Geral. Senado. II. Brasil. Constituição (1824). III. Título.

CDDir 341.20981

Ficha elaborada por Cláudia Coimbra Diniz CRB-1 1179

A Carta outorgada por D. Pedro I em 1824, nesse contexto, teria como parâmetro o anteprojeto de Constituição da Constituinte dissolvida. D. Pedro I a considerava mais liberal do que o anteprojeto. O modelo da Carta seguiria algumas constituições liberais então vigentes. Muitos senadores que participaram da comissão que a elaborou compreendiam o seu trabalho como de compilação de códigos. Algumas de suas peculiaridades – sobretudo a existência de um quarto poder, o Poder Moderador – fizeram com que alguns de seus comentadores contemporâneos a atribuíssem a D. Pedro I, tese reforçada por estar presente também na Constituição portuguesa de 1826.

200 ANOS
SENADO

9 786556 765389

BAIXE GRATUITAMENTE
ESTE LIVRO EM SEU CELULAR